

제429회 국회
(정기회)

국방위원회회의록
(법률안심사소위원회)
(임시회의록)

제 1 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년11월25일(화)

장 소 국방위원회회의실

의사일정

1. 국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련 지원 등에 관한 파견연장 동의안(의안번호 2212469)
2. 국군부대의 소말리아 아덴만 해역 파견연장 동의안(의안번호 2212470)
3. 1959년 12월 31일 이전에 퇴직한 군인의 퇴직급여금지급에 관한 특별법 일부개정법률안(임종득 의원 대표발의)(의안번호 2207934)
4. 전사·순직한 진급예정자의 진급에 관한 특별법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2209642)
5. 6·25전쟁 무공훈장 수여 등에 관한 법률 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2211688)
6. 군인사법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2202640)
7. 군인사법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2203428)
8. 군인사법 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2205418)
9. 군인사법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2209665)
10. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2206034)
11. 군인사법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2207759)
12. 군인사법 일부개정법률안(위성락 의원 대표발의)(의안번호 2210497)
13. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2207733)
14. 군인사법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2210340)
15. 군인사법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호 2210551)
16. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2210850)
17. 군인사법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2207637)
18. 군인사법 일부개정법률안(박균택 의원 대표발의)(의안번호 2207788)
19. 군인사법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2207844)
20. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2209085)
21. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2208027)
22. 군인사법 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2208121)
23. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2208281)
24. 군인사법 일부개정법률안(한지아 의원 대표발의)(의안번호 2210496)

25. 군인사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209716)
26. 군무원인사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209714)
27. 군무원인사법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2205795)
28. 장애인 차별조항 정비를 위한 국방위원회 소관 2개 법률 일부개정을 위한 법률안(최보운 의원 대표발의)(의안번호 2210002)
29. 군수품관리법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2210120)
30. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2210121)
31. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김재원 의원 대표발의)(의안번호 2208441)
32. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2210444)
33. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김한규 의원 대표발의)(의안번호 2206491)
34. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2206507)
35. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2206554)
36. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이연희 의원 대표발의)(의안번호 2206884)
37. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2207047)
38. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2207257)
39. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2207962)
40. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2209750)
41. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호 2210564)
42. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212172)
43. 군인복지기본법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2210335)
44. 군인복지기본법 일부개정법률안(강선영 의원 대표발의)(의안번호 2211749)
45. 군인복지기본법 일부개정법률안(김병주 의원 대표발의)(의안번호 2202598)
46. 군인복지기본법 일부개정법률안(강대식 의원 대표발의)(의안번호 2210040)
47. 군인복지기본법 일부개정법률안(성일종 의원 대표발의)(의안번호 2210013)
48. 군인복지기본법 일부개정법률안(강대식 의원 대표발의)(의안번호 2211019)

49. 군인복지기본법 일부개정법률안(이헌승 의원 대표발의)(의안번호 2204469)
50. 군인복지기본법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2203442)
51. 군인복지기본법 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2211230)
52. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2209954)
53. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2209955)
54. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2207464)
55. 알오티시 육성 및 지원에 관한 특별법안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2206090)
56. 알오티씨 육성 및 활성화에 관한 법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2210378)

상정된 안건

1. 국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련 지원 등에 관한 파견연장 동의안(의안번호 2212469) 5
2. 국군부대의 소말리아 아덴만 해역 파견연장 동의안(의안번호 2212470) 5
3. 1959년 12월 31일 이전에 퇴직한 군인의 퇴직급여금지급에 관한 특별법 일부개정법률안(임종득 의원 대표발의)(의안번호 2207934) 5
4. 전사·순직한 진급예정자의 진급에 관한 특별법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2209642) 5
5. 6·25전쟁 무공훈장 수여 등에 관한 법률 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2211688) 5
6. 군인사법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2202640) 5
7. 군인사법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2203428) 5
8. 군인사법 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2205418) 5
9. 군인사법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2209665) 5
10. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2206034) 5
11. 군인사법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2207759) 5
12. 군인사법 일부개정법률안(위성락 의원 대표발의)(의안번호 2210497) 5
13. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2207733) 5
14. 군인사법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2210340) 5
15. 군인사법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호 2210551) 6
16. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2210850) 6
17. 군인사법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2207637) 6
18. 군인사법 일부개정법률안(박군택 의원 대표발의)(의안번호 2207788) 6
19. 군인사법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2207844) 6
20. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2209085) 6
21. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2208027) 6
22. 군인사법 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2208121) 6

23. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2208281)	6
24. 군인사법 일부개정법률안(한지아 의원 대표발의)(의안번호 2210496)	6
25. 군인사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209716)	6
26. 군무원인사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209714)	6
27. 군무원인사법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2205795)	6
28. 장애인 차별조항 정비를 위한 국방위원회 소관 2개 법률 일부개정을 위한 법률안(최보운 의원 대표발의)(의안번호 2210002)	6
29. 군수품관리법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2210120)	6
30. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2210121)	6
31. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김재원 의원 대표발의)(의안번호 2208441)	6
32. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2210444)	6
33. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김한규 의원 대표발의)(의안번호 2206491)	6
34. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2206507)	6
35. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2206554)	6
36. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이연희 의원 대표발의)(의안번호 2206884)	6
37. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2207047)	6
38. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2207257)	6
39. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2207962)	6
40. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2209750)	6
41. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호 2210564)	6
42. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212172)	7
43. 군인복지기본법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2210335)	7
44. 군인복지기본법 일부개정법률안(강선영 의원 대표발의)(의안번호 2211749)	7
45. 군인복지기본법 일부개정법률안(김병주 의원 대표발의)(의안번호 2202598)	7
46. 군인복지기본법 일부개정법률안(강대식 의원 대표발의)(의안번호 2210040)	7

47. 군인복지기본법 일부개정법률안(성일종 의원 대표발의)(의안번호 2210013)	7
48. 군인복지기본법 일부개정법률안(강대식 의원 대표발의)(의안번호 2211019)	7
49. 군인복지기본법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2204469)	7
50. 군인복지기본법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2203442)	7
51. 군인복지기본법 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2211230)	7
52. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2209954)	7
53. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2209955)	7
54. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2207464)	7
55. 알오티시 육성 및 지원에 관한 특별법안(성일종 의원 대표발의)(의안번호 2206090)	7
56. 알오티씨 육성 및 활성화에 관한 법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2210378)	7

(10시00분 개의)

○소위원장 부승찬 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 국방위원회 제1차 법률안심사소위원회를 개의합니다.

바쁘신 가운데 오늘 회의에 참석해 주신 위원님들과 정부 측 관계관 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 효율적인 법률안심사를 통해 소기의 성과를 거둘 수 있도록 위원님 여러분과 정부 측의 협조를 당부드리겠습니다.

1. 국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련 지원 등에 관한 파견연장 동의안(의안번호 2212469)
2. 국군부대의 소말리아 아덴만 해역 파견연장 동의안(의안번호 2212470)
3. 1959년 12월 31일 이전에 퇴직한 군인의 퇴직급여금지급에 관한 특별법 일부개정법률안(임종득 의원 대표발의)(의안번호 2207934)
4. 전사·순직한 진급예정자의 진급에 관한 특별법 일부개정법률안(성일종 의원 대표발의)(의안번호 2209642)
5. 6·25전쟁 무공훈장 수여 등에 관한 법률 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2211688)
6. 군인사법 일부개정법률안(성일종 의원 대표발의)(의안번호 2202640)
7. 군인사법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2203428)
8. 군인사법 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2205418)
9. 군인사법 일부개정법률안(성일종 의원 대표발의)(의안번호 2209665)
10. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2206034)
11. 군인사법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2207759)
12. 군인사법 일부개정법률안(위성락 의원 대표발의)(의안번호 2210497)
13. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2207733)
14. 군인사법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2210340)

15. 군인사법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호 2210551)
16. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2210850)
17. 군인사법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2207637)
18. 군인사법 일부개정법률안(박군택 의원 대표발의)(의안번호 2207788)
19. 군인사법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2207844)
20. 군인사법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2209085)
21. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2208027)
22. 군인사법 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2208121)
23. 군인사법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2208281)
24. 군인사법 일부개정법률안(한지아 의원 대표발의)(의안번호 2210496)
25. 군인사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209716)
26. 군무원인사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209714)
27. 군무원인사법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2205795)
28. 장애인 차별조항 정비를 위한 국방위원회 소관 2개 법률 일부개정을 위한 법률안(최보운 의원 대표발의)(의안번호 2210002)
29. 군수품관리법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2210120)
30. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(추미애 의원 대표발의)(의안번호 2210121)
31. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김재원 의원 대표발의)(의안번호 2208441)
32. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2210444)
33. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김한규 의원 대표발의)(의안번호 2206491)
34. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2206507)
35. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2206554)
36. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이연희 의원 대표발의)(의안번호 2206884)
37. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(이학영 의원 대표발의)(의안번호 2207047)
38. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2207257)
39. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2207962)
40. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(안규백 의원 대표발의)(의안번호 2209750)
41. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호

2210564)

42. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212172)
 43. 군인복지기본법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2210335)
 44. 군인복지기본법 일부개정법률안(강선영 의원 대표발의)(의안번호 2211749)
 45. 군인복지기본법 일부개정법률안(김병주 의원 대표발의)(의안번호 2202598)
 46. 군인복지기본법 일부개정법률안(강대식 의원 대표발의)(의안번호 2210040)
 47. 군인복지기본법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2210013)
 48. 군인복지기본법 일부개정법률안(강대식 의원 대표발의)(의안번호 2211019)
 49. 군인복지기본법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2204469)
 50. 군인복지기본법 일부개정법률안(황희 의원 대표발의)(의안번호 2203442)
 51. 군인복지기본법 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2211230)
 52. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2209954)
 53. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2209955)
 54. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2207464)
 55. 알오티시 육성 및 지원에 관한 특별법안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2206090)
 56. 알오티시 육성 및 활성화에 관한 법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2210378)
- (10시01분)

○소위원장 부승찬 그러면 의사일정 제1항부터 제56항까지 2건의 동의안과 54건의 법률안을 일괄하여 상정하겠습니다.

안전심사는 먼저 심사 경과와 검토의견에 대한 수석전문위원 또는 전문위원의 보고와 정부 측의 의견을 듣고 위원님들의 질의·답변과 토론을 마치고 나서 해당 안전을 처리하도록 하겠습니다.

그리고 정부 측에 배석하신 담당자가 답변하실 경우에는 먼저 직책과 성명을 밝히고 위원장의 허가를 얻은 후에 발언해 주시기 바랍니다. 정부 측 참석자 명단은 배부해 드린 유인물을 참고해 주시기 바라겠습니다.

그러면 먼저 의사일정 제1항 국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련 지원 등에 관한 파견연장 동의안 및 제2항 국군부대의 소말리아 아덴만 해역 파견연장 동의안을 함께 심사하겠습니다.

먼저 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 수석전문위원입니다.

소위 심사자료 1권을 보시면 되고요, 2페이지부터 보시겠습니다.

국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련 지원 등에 관한 파견연장 동의안입니다.

표에 있는 주요 내용부터 보시겠습니다.

한국과 UAE 간 군사협력의 일환으로 아랍에미리트에 파견된 국군부대(아크부대)의 파견 기간을 1년간 연장하는 것입니다.

참고로 과거 동의안 소위 결과들은 파견연장 동의안이 1년 단위로 의결하므로 매년 이렇게 소위 심사를 진행해 왔음을 말씀드립니다.

다음, 3쪽입니다.

개정안 주요 내용을 보시면 아까 말씀드린 것처럼 아크부대의 파견 기간을 1년간 연장한다는 내용이고요.

검토의견 및 관계 부처 의견 부분입니다.

검토의견 첫째 줄 보시면요 아크부대의 파견은 우리 군의 특수작전 능력을 향상시키고 국익 증진에 기여하는 측면이 있다는 내용이고요. 아랍에미리트 측에서도 파견연장을 요청하고 있는 상황입니다.

다만 이 동의안과 관련해서는 과거 국방위 심의 과정에서 군사협력을 목적으로 한 파견의 법적 근거를 명확히 할 필요가 있다라는 지적과 두 번째, 파견 종료 시기를 명확히 한정하지 않고 매년 연장하는 것에 대한 지적 그리고 세 번째, 다른 파병동의안과 달리 국제평화의 유지라는 헌법 제5조 1항의 규정이 다른 파견 부대와 달리 파견 근거로 명시되지 않았다는 지적 등이 제기된 바 있음을 말씀드립니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국방부차관 이두희 국방부는 아크부대 파견을 통해서 양국 간의 특수전 훈련이나 인사, 군수, 방산 등 국방 전 분야에 걸쳐서 국방교류 협력이 확대되었고 이것이 우리 국가 이익에 기여하는 바가 크므로 아크부대 파견연장이 필요하다는 입장입니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

다음, 2항에 대해서 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 계속해서 2항 보고드리겠습니다.

자료 10쪽, 국군부대의 소말리아 아덴만 해역 파견연장 동의안입니다.

주요 내용을 보시면요 이것은 유엔 안보리 결의에 근거하여 소말리아 아덴만 해역에 파견된 국군부대—청해부대입니다—청해부대의 파견 기간을 1년간 연장하는 것입니다. 이것 역시 과거 동의안 소위 결과가 매년 1년 단위로 의결되므로 매년 소위 심사를 이렇게 진행해 왔다는 것을 말씀드립니다.

아래쪽 11쪽입니다.

개정안 내용은 아까 말씀드린 것처럼 청해부대의 파견 기간을 1년간 연장하는 것이고요.

검토의견 및 관계 부처 의견입니다.

검토의견 부분입니다. 청해부대의 파견은 유엔안보리 결의안에 따른 해상안보 활동에 참여하는 차원에서 추진되는 것이므로 1년 연장이 필요하다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국방부차관 이두희 파병연장이 필요하다는 수석전문위원님 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 있으십니까?

한기호 위원님.

○한기호 위원 차관님, 아덴만에 가 있는 청해부대하고 동명부대에 국방위원들이 갔다 온 게 언제지요?

○국방부차관 이두희 제가 그 정확한 시기는 파악을 못 하고 있습니다.

○한기호 위원 뒤에 아시는 분?

동명부대에 지금까지 국방위원이 몇 번 갔다 왔어요?

○국방부차관 이두희 제가 그 데이터는 지금……

○한기호 위원 딱 한 번 갔다 왔습니다.

아덴만에 있는 청해부대에는 몇 번 갔다 왔어요? 딱 한 번 갔다 왔습니다.

그래서 지금 이 부대들이 이렇게 나가서 오랫동안 있는데 실제로 국방위원들이…… UAE는 요번에도 갔다 왔어요. 그다음에 안규백 장관하고 저하고 남수단에 있는 부대도 갔다 오고 했는데, 남수단에는 두 번 갔다 오고.

그런데 우리 대한민국 국군이 외국에 나가서 이렇게 주둔하고 활동을 하고 있는데 갈 계획을 세워 보세요. 그래서 아덴만에 있는 부대가 재보급 받으러 들어올 때 그때 가서 봐야 되니까 그 타이밍에 맞게 가서 그때 동명부대까지 2개를 다 볼 수 있도록, 왜냐하면 동명부대가 내년에 철수하지요?

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○한기호 위원 그렇기 때문에 여름에는 덥고 하니까 12월, 1월 그쯤에 가서 상태를 볼 수 있도록 한번 계획을 세우고 우리 국방위원회에서도 그걸 같이 맞춰서 한번 날짜를 잡아 보세요.

○국방부차관 이두희 예, 위원님 말씀하신 부분 잘 알겠습니다. 청해부대와 동명부대에 대해서 국방위원님들께서 방문하실 수, 현장을 확인하실 수 있는 계획을 수립하도록 그렇게 추진 모색하겠습니다.

○한기호 위원 이게 날짜 잡는 게 만만하지 않아요, 2개 부대를 가려고 그러면. 그러니까 제일 좋은 건 동명부대가 교대할 때 항공기를 이용해서 가서 실제로 아덴만에 청해부대가 재보급 받으러 들어오면, 보름에 한 번씩 들어오잖아요, 그 타이밍하고 같이 잡으면 아마 될 거예요. 잡아 보세요.

○국방부차관 이두희 예, 잘 검토하겠습니다.

○소위원장 부승찬 추가 의견 있으십니까?

없으시면 의사일정 제1항 국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련 지원 등에 관한 파견연장 동의안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제2항 국군부대의 소말리아 아덴만 해역 파견연장 동의안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음은 의사일정 제3항 1959년 12월 31일 이전에 퇴직한 군인의 퇴직급여금지급에 관한 특별법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

먼저 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 수석전문위원입니다.

소위 자료 20쪽 보시면 될 것 같습니다.

59년 이전에 퇴직한 군인의 퇴직급여금지급에 관한 특별법입니다.

20쪽 표에 나와 있는 주요 내용을 보시면요 법상 이미 종료된 퇴직급여금 지급 신청 기간을, 현행법에 21년 6월 30일까지로 돼 있는데요 이것을 28년 6월 30일까지로 연장하는 내용입니다.

자료 21쪽을 보시겠습니다.

개정안 주요 내용을 보시면요 퇴직급여금 지급 신청 기간이 2021년 6월 말로 이미 만료됐고 연계되어 있는 퇴직급여금지급심의위원회의 존속 기한도 25년 6월 말로 이미 만료되어 있습니다.

이 퇴직급여금 지급 대상은 현역에서 2년 이상 복무하고 59년 12월 31일 이전, 즉 군인연금법이나 공무원연금법이 제정 시행되기 이전에 일정한 계급 이상으로 퇴직한 군인에 대해서 지급되는 내용입니다.

개정안은 이것을 아까 말씀드린 것처럼 28년 6월 말까지로 연장하는 것이고요. 연계되는 내용으로 퇴직급여금지급심의위원회도 32년까지 활동 기간을 연장하는 것입니다. 참고로 과거에 네 차례 연장하는 개정을 한 바가 있습니다.

오른쪽 검토의견 및 관계부처 의견 보시겠습니다.

검토의견 보시면 지급신청 기간 연장에 대해서는요 이들의 적절한 보상 및 노후의 생활 안정을 도모할 수 있다는 측면에서 필요한 측면이 있다는 내용이고요.

지급심의위원회 존속기간 연장 부분은 지급 신청기간 연장과 연계해서 존속기간 연장이 필요하다는 내용입니다.

그리고 참고로 중간에 부칙 수정의견을 보시면요 이걸 실제로 준비하는 과정에 시간이 필요한데 현재 현행법에 있는 공포한 날로부터 시행한 것에서부터 3개월 정도 시간을 추가하는 개정이 필요하다는 내용이 있고요.

그다음에 위원회 존속기한은 만료된 상태이기 때문에 부칙을 개정하는 게 아니라 신설할 필요가 있다라는 절차적인 수정이 필요하다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국방부차관 이두희 퇴직급여금 신청기간 연장이 필요하다는 수석전문위원님 의견에 동의하고 시행일과 위원회 구성 및 존속기한에 관한 부칙에 대해서는 수정이 필요하다는 의견에도 동의합니다.

○소위원장 부승찬 여기 기재부 나와 있나요?

○한기호 위원 아니, 이게 과거에도 검토가 됐었잖아요. 당시에요 여기에 지금 나와 있는 것처럼 기재부가 수용이 곤란하다고 그래서 우리 국회에서 통과를 안 시켰는데 기재부 의견을 듣고 가야 되는데 이걸.

○국방부차관 이두희 기재부에서는 이미 네 차례 연기를 했기 때문에 부정적인 의견은 있습니다.

○한기호 위원 왜냐하면 우리가 여기서 한다고 해서, 법사위에 가서 또 막히거든. 그래서 이것을 여기서 정리해야 돼.

○**임종득 위원** 그런데 기재부가 지금 부동의를 하고 있는데 왜 부동의를 하는지는, 재정 투입 수용이 곤란하다는 건데 재정 투입이 많지 않을 것 같거든요, 제가 봤을 때는.

○**한기호 위원** 여기 예상한 것 있는데……

○**수석전문위원 송수환** 자료 25쪽에 보시면요 퇴직급여 지급 시 추가 재정 소요가 표시가 돼 있습니다.

○**임종득 위원** 얼마예요?

○**수석전문위원 송수환** 88만 원씩 지급한다는 전제하에 한 해에 9.4억 원 정도.

○**임종득 위원** 그게 돈이 많아 가지고 못 한다는 논리 자체가 기재부에서 얘기할 거리가 안 되는 거고. 국가를 위해서 헌신했던 사람이 당연히 받아야 될 부분을 못 받는다 그러면 그 인원이 적더라도 반드시 국가에서 챙겨 주는 게 저는 맞다고 생각해요. 그리고 예산이 수천 억이 돼 가지고 재정에 문제가 있다면 이해할 수도 있지만 이건 얼마 되지도 않는 돈을 행정적으로 불편하니까 안 하겠다는 거거든요. 이 부분도 저는 계속 요구를 해야 된다고 생각합니다.

○**소위원장 부승찬** 다른 의견 있으십니까?

일단은 제 입장에서는요 결국은 여기 법안소위에서 통과시키는 게 맞다고 봐야 돼요. 늘 강조하지만 왜 자꾸 국가는 의무만 강요합니까, 책임은 안 지고? 그런 부분에 있어서 법사위에서도 여기 여야 위원님들이 앉아 계시기 때문에 충분히 통과될 수 있도록, 그리고 네 차례 연장한 전례도 있잖아요. 그래서 이것은 결국은 돈의 문제는 아닌 것 같아요, 이것을 돈으로 재단하는 건 아닌 것 같고, 국가가 책임질 수 있는 최소의, 제가 봤을 때 최대가 아니고 최소의 보상영역이다, 그래서 군복 입었던 분들 그리고 전쟁에 참전했던 분들에 대한 책임을 국가가 끝까지 져야 된다는 말씀을 드리고요.

다른 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 법사위에서도 위원님들의 적극적인 노력을 통해서 법안이 통과될 수 있도록 해주시기 바라겠습니다.

그러면 의사일정 제3항 1959년 12월 31일 이전에 퇴직한 군인의 퇴직급여금지급에 관한 특별법 일부개정법률안은 수정하기로 한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의 없으면 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제4항 전사·순직한 진급예정자의 진급에 관한 특별법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 송수환** 소위자료 28쪽입니다.

4항에 보시면 전사·순직한 진급예정자 진급 특별법 개정안입니다.

표에 나와 있는 주요 내용을 보시면요 진급 신청 대상자 확인에서 누락이 발생하여 일부 순직자 유가족은 대상자에 해당함에도 기간 내에 진급 신청을 하지 못한 상황이 있습니다. 이들의 신청권을 보장하기 위해 전사·순직한 진급 예정자, 이분들의 추서해서 진급 신청한 기간을 2026년 12월 말까지로 연장하는 내용입니다.

29쪽 보시면요 개정안 주요 내용은 아까 말씀드린 것처럼 이 법이 2019년 제정·시행됐고요 2020년까지 진급신청을 해야 했던 상황입니다. 하지만 그 안에 신규 신청 못 한 분들에 대해서 기회를 추가로 드리기 위해서 연장하는 것입니다.

오른쪽 검토의견입니다.

아까 말씀드린 것처럼 일부 순직자 유가족이 신청을 못 한 상황이므로 이분들의 신청권 보장을 위해서 연장하는 것은 필요하다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 수석전문위원 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 있으십니까?

(「이의 없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제4항 전사·순직한 진급예정자의 진급에 관한 특별법 일부개정법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의 없으면 가결되었음을 선포합니다.

다음 의사일정 제5항 6·25전쟁 무공훈장 수여 등에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

먼저 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 소위자료 32쪽 5번입니다.

6·25전쟁 무공훈장 수여 등에 관한 법률 개정법률안입니다.

표에 있는 주요 내용을 보시면요 현행법은 신청대상자로서의 유가족의 범위에 배우자, 자녀, 부모만을 규정하고 있으나 개정안은 이에 더하여 손자녀, 증손자녀, 형제자매를 추가로 포함하려는 것입니다.

33쪽 보시겠습니다.

개정안 주요 내용을 보시면 아까 말씀드린 것처럼 유가족 범위를 확대하는 것인데요 33쪽 좌측 표의 하단을 보시면 유사입법에서 유가족 범위를 배우자, 자녀, 부모에서 제매, 남동생·여동생이라든지 손자녀까지 확대한 사례가 있습니다.

오른쪽 우측 검토의견 부분입니다.

6·25전쟁 참전자의 직계 유족 등이 이미 고령이거나 사망한 경우가 많다는 현실을 고려해서 손자녀 등에게 신청할 수 있는 기회를 주려는 것입니다.

이는 후손들에게도 국가를 위한 희생과 공헌의 의미를 계승하는 데 기여하는 측면이 있겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 유사입법례 등에서도 남동생·여동생, 손자녀를 포함한 사례가 있다는 점도 말씀을 드립니다.

다만 중간에 동그라미 보시면 현행법 7조에 의하면 공로자 또는 유가족으로 인정받은 경우 국가유공자 또는 유가족 등록을 신청할 수 있도록 지원 의무가 발생하지만 이렇게 하면 개정안에 추가하고자 하는 유가족 범위 간에 상이한 문제가 발생한다는 지적이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국방부차관 이두희 유가족 범위 확대에 동의하고 무공훈장을 찾아 드린 유가족은 자녀 다음으로 조카가 가장 많은 비중을 차지했습니다. 따라서 유가족 인정 범위에 형제자매의 자녀를 추가하는 방향으로 수정할 필요가 있다는 의견을 말씀드립니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 있으십니까?

○한기호 위원 이렇게 하면 어떤 혜택이 돌아가요?

○국방부차관 이두희 훈장을 드리는 부분이고 유족연금이나 이런 부분들은 해당이 되지 않습니다.

○한기호 위원 훈장을 받을 분이 없을 경우에 조카한테라든가 줄 수 있는데 그러면 그 사이에 이분들에 대한, 실제로 전사자 같은 경우에 전사자에 대한 예우에 의해서 보훈급여가 나가는 부분이 있고 이런 건 어떻게 돼요?

○국방부차관 이두희 그 부분은 조카들에게까지 해당되지는 않습니다.

○한기호 위원 그러니까 그건 별개다?

○국방부차관 이두희 그렇습니다.

○한기호 위원 예산 집행하는 건 전혀 별개고 훈장을 수령할 수 있는 사람을 한정하는 거예요?

○국방부차관 이두희 예, 집안의 가문의 명예를 선양해 주는 정도로 보시면 되겠습니다.

실제로 6·25 때 결혼하지 않고 전사하시는 분들이 많다보니……

○한기호 위원 당연히 많지.

○국방부차관 이두희 자녀, 손자, 증손자녀가 존재하지 않는 경우가 많습니다.

○한기호 위원 당연하지요.

○임종득 위원 그래서 조카들이 많이 받는 것 아닙니까?

○국방부차관 이두희 예, 실제로 지금 훈장 찾아주기 사업을 하는데 조카가 가장 많습니다.

○한기호 위원 당연하지요, 왜냐하면 미혼인 전사자가 많으니까.

○국방부차관 이두희 그렇습니다. 현실을 반영한 법안입니다.

○유용원 위원 저도 조카 포함하는 정부안이 타당할 것 같습니다.

○소위원장 부승찬 다른 의견 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제5항 6·25전쟁 무공훈장 수여 등에 관한 법률 일부개정법률안은 수정하기로 한 부분은 수정안대로 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의 없으면 가결되었음을 선포합니다.

다음, 의사일정 제6항부터 제10항까지 5건의 군인사법 일부개정법률안을 함께 심사하겠습니다.

먼저 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 오늘 심의 대상인 군인사법은 총 20건이 되지만 관련된 내용들을 묶어서 설명을 드리겠습니다. 아까 위원장님이 말씀하신 것처럼 5건 군인사법에 대한

것을 먼저 설명드리겠습니다.

자료 38쪽, 39쪽입니다.

이것은 단기복무장려금과 적금식 금융상품을 신설하는 내용입니다.

38쪽 중간에 표에 있는 주요내용부터 보시겠습니다. 크게 두 가지 내용인데요.

대학 재학생에게만 지급되던 단기복무장려금 지급 대상을 확대하는 내용과 두 번째, 초급간부를 대상으로 한 적금식 금융상품을 신설하고 이에 대한 재정 지원을 추진하는 것입니다. 이것은 과거에 소위심사를 세 차례 정도 한 바가 있는데요. 소위심사 요지 세 차례에 대한 설명을 잠깐 드리겠습니다.

2024년 11월의 소위심사에서는 단기복무장려금 지급 대상 확대에 관한 논의가 있었는데요. 이것들에 대해서 전체 초급간부를 포괄하지 못하는 측면도 있기 때문에 임관 경로별 형평성 문제가 제기될 수 있다라는 식으로 해서 향후에 추가 논의를 하기로 했다고 하고요.

두 번째, 25년 2월에 2차 논의를 할 때는 초급간부 대상 금융상품 신설에 관한 개정안을 논의하면서 기재부와 의 예산 관련 협의가 선행될 필요가 있고 임관 경로별 지급 여부 논의 등이 필요하다는 의견이 제기됐다고 합니다.

그리고 39쪽입니다.

세 번째, 2025년 4월 소위심사에서도 단기복무 지급 대상을 기존 대학 졸업생 중 학사 장교 지원자에 더하여 간부사관, 민간부사관, 부사관학군단까지 확대하고 그리고 기존 단기복무장려금 지급 대상자에 대해서는 장기 선발 시 적금식 금융상품에 가입할 수 있는 권리를 부여하고, 세 번째로 장려금을 지급하지 않는 사관학교 출신 등 장기복무 초급간부에 대한 적금식 금융상품을 신설함으로써 결과적으로는 임관 경로와 무관하게 모든 초급간부가 일정한 금액을 지원받을 수 있도록 하고자 하는 의견이 있었습니다.

그리고 소위심사 이후에 부처 수정의견이 있는데요.

국방부와 기재부는 국방부 요구안 대비 특수·간부사관을 초급장교 단기복무장려금 지급 대상에서 제외하기로 하고 두 번째, 부사관 단기복무장려금 지급단가를 기존대로 유지하며 세 번째, 초급간부 대상 적금식 금융상품을 신설하기로 해서 이를 2026년 예산안에 반영하였다는 내용입니다.

양 부처가 합의한 제도 추진 방향은 다음 쪽 표에 정리되어 있습니다. 국방부 수정 기준으로 국방부에서 보고를 할 수 있을 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국방부차관 이두희 먼저 여기 표에서 국방부 수정 기준으로 잠깐 설명을 드리고 뒤에 세부 법조문에 대해서 별도로 보고를 드리겠습니다.

첫 번째, 장기 육해공사 사관학교 졸업자에 대해서는 적금 지원으로 연간 22억 원으로 하는 것으로 했습니다. 월 30만원 본인이 붓고 국가에서 지원하는 것으로 했고 3사관학교와 간호사관학교도 장기자들에 대해서 마찬가지로 지원하는 것으로 되어 있습니다.

단기는 ROTC는 현재 지급이 되고 있는데 학사사관은 애초에 통상 중기복무자로 우리가 복무 연장이라고 얘기하는데 학교 다닐 때부터 지원했던 사람은 지원이 됐는데 단기자가 지원이 안 됐던 부분을 이번에 법안에 담아서, 그러니까 졸업하고 난 다음에 지원

하는 학사장교는 지원하도록 그렇게 하고 있고요. 특수사관 측 의무, 법무, 군종 등과 간부사관 소수 인원에 대해서는 지원안에서는 제외됐습니다.

부사관은 보시는 것처럼 장기자는 임관 시에 장기가 되는 부분은 장교들처럼 적금으로 지원을 하고 지금 추가되는 것이 민간획득 부사관과 아니면 고등학교 졸업하고 대학에서 바로 군부사관으로 오는 인원 그리고 RNTC도 이번에 추가로 지원하는 것으로 반영을 지금 추진하고 있습니다. 그리고 현역에서 모집하는 부사관도 마찬가지로 지원되도록 돼 있는 그런 상태입니다.

전문위원님, 법안에 대해서 항목별로 설명을 드리면 되겠습니까, 그다음 장부터?

○수석전문위원 송수환 예, 국방부 수정의견이라서.

○국방부차관 이두희 예.

다음 장입니다.

42페이지부터 저희 국방부 수정의견으로 조항별로 설명을 드리겠습니다.

3번 항목인데 저희 국방부에서 아까 제가 말씀드린 부분을 법조문으로 담은 내용입니다. ‘1·2호에 해당하지 않는 사람으로서 사관후보생으로 입영한 사람’, 이렇게 사관후보생으로 입영한 사람, 1·2호라고 하는 것은 ROTC와 학사장교 중에 애초에 중기복무로 학교 다닐 때 장학금 받는 그게 1·2항이고 그 인원이 아닌 대학 졸업하고 학사장교로 임관하는 인원이 3항에 해당이 되겠습니다.

여기 괄호 안에서 ‘재정 여건 및 인력 운영을 고려하여 필요한 경우로 한정한다’ 하는 부분은 아까 말씀드린 특수사관이나 이런 부분들은 좀 고려할 수 있도록 하는 것으로 법안에 담았습니다.

4번은 단기복무 부사관이 될 사람 중에 대통령령으로 정하는 사람, 이 부분도 마찬가지로 민간 모집 부사관 등을 여기에 담았습니다. 그리고 그 밑에 단서조항으로 장려금은 동일한 대상자 1회만 지급하도록 그렇게 했습니다.

다음 장입니다.

초급간부 적금식 금융상품 마련 이 부분은 1항까지는 그대로 되고 2항에 재정지원 대상의 범위 및 그 밖의 재정지원에 대해서는 대통령령이 정하는 것으로 그렇게 명시했습니다.

법령 관련한 부분은 이상입니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 있으시면……

한기호 위원님.

○한기호 위원 제가 얘기해 가지고 미안해 가지고……

○소위원장 부승찬 하지 마세요, 그럼.

○한기호 위원 오랫동안 이 부분에 대해서 제가 수없이 얘기했던 건데 이게 어느 정도 많은 부분이 해소가 됐는데, 예를 들어서 사관학교 졸업자 중에 5년차에 전역하는 사람 육해공군 사관학교 간호사나 그것까지 합쳐서 몇 명이나 되지요?

○국방부차관 이두희 육사 기준으로 한 50여 명 됐던 것으로 기억합니다.

○한기호 위원 약 100명 정도가 됩니다.

○국방부차관 이두희 예.

○한기호 위원 그러면 사실은 5년차에 나가면 단기복무자로 봐야 돼요, 처음에 임관하

고 할 때는 장기라고 하지만.

그다음 두 번째, ROTC와 학사장교, 특수간부사관후보생들이…… 이번에 학사장교 중에 3성 장군 출신이 나왔지요?

○국방부차관 이두희 예, 나왔습니다.

○한기호 위원 그 사람은 단기복무자로 왔잖아요, 학사장교니까. 그렇지요?

○국방부차관 이두희 애초에 장학금을 받고 중기로 왔는지 단기로 왔는지……

○한기호 위원 그게 아닌 사람인 경우에는.

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○한기호 위원 그러면 ROTC나 학사나 특수나 간부사관 중에 단기로 왔지만 장학금을 받지 않은 그 사람들이 몇 사람이 장기가 되지요?

○국방부차관 이두희 통계를 갖고 있지는 않은데 실제로는 군생활 하다가 장기가 되는 경우가 많습니다.

○한기호 위원 그래서 3성 장군까지 되고 4성 장군이 되잖아요.

○국방부차관 이두희 예.

○한기호 위원 이번에 4성 장군 중에서 ROTC가 있지요?

○국방부차관 이두희 ROTC가 이번에는 없었습니다.

○한기호 위원 없나?

○국방부차관 이두희 예.

○한기호 위원 그러면 3성 장군은 있고요?

○국방부차관 이두희 예, 많습니다.

○한기호 위원 그래서 사실 이것이 우리가 처음에는 단기로 뽑았지만 그 사람이 장기 지원해서 장기가 되면 단기복무지원금 받은 것은 반납해야 돼요, 이 논리로 가면 장기가 되는 순간에.

○국방부차관 이두희 위원님, 한 번만 지금이 되기 때문에 단기복무자로 들어올 때 단기복무장려금을 받으면 그 ROTC 장교가 장기가 됐다고 해서 다시 장기복무장려금을 주지는 않습니다.

○한기호 위원 당연하지요.

그래서 실제로 사관학교 출신들이 형평성을 자꾸 얘기하는 게 이런 경우예요. 누구는 단기복무로 예산을 받았는데 장기가 돼서 별 둘, 셋까지 달고 누구는 장기복무를 했는데 실제로는 5년 만에 나가 버리고 그러니까, 그러면 나간 사람들에 대해서는 장려금 주냐? 안 주잖아요.

그래서 제가 적금 드는 것은 누구든지 관계없이 똑같이 해 줘라 그리고 단기 지원자가 없으니까 인원 확대를 위해서 주는 것은 이해를 한다 이렇게 얘기하는데 이게 출신별로, 사실 안을 세부적으로 들여다보면 차등이 생긴다니까요, 형평성에.

육군사관학교의 졸업생도들이 만찬을 하기 위해서, 선배들이 돈을 출연해서 만찬을 제공해 주는데 거기 사관생도들이 하는 얘기에요, 내 얘기가 아니고. 사관생도 4학년들이 이렇게 얘기합니다. ‘우리는 병장만도 못해요’ 이렇게 얘기를 해요. 그래서 제가 그런 얘기를 듣고서 최소한 내일준비금이라는 게 군대생활을 하든 안 하든 적금은 다 들어 줘야 된다, 출신을 구분하지 마라 이렇게 해 줘야 되고. 그다음에 단기복무자는 어차피 ROTC

하고 학사하고 지원을 지금 안 하니까 이걸 해 줘야 되는데 멀리 내다보면 학사하고 학군하고 합쳐야 됩니다. 그래서 이걸 합치라고 벌써 몇 년 전부터 얘기를 하는데 안 하고 있어요, 국방부가.

어떻게 합치느냐? 학점제로 하면 돼요. 1학년 때부터 지원받아서 총 몇 학점을 만드는 거지요, 군사학점을. 그래서 4년 동안에 그 학점을 이수하고 임관시켜 주면 그러면 이게 형평성에 대한 문제, 출신에 대한 문제 여러 가지가 해소가 되거든요. 지금 학사 따로 해 주고 ROTC 따로 해 주고 3사 따로 이거 하나까 진급 공식도 할당을 해 줘야 되고 또 나중엔 성장하는 과정에서도 출신별로 ‘우리는 되네, 안 되네’ 이런 얘기가 나오기 때문에 좀 과감하게 검토를 하라 안규백 장관한테도 얘기를 하고 했는데 이런 요소들을 정권이 바뀌었을 때 하지 않으면 못 해요.

그래서 이 부분은 제가 지금까지 주장했던 것이기 때문에 찬성하지요, 당연히. 그런데 앞으로도 구체적으로 실제로 그 대상자들의 얘기를 들어 가면서 해 줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.

○국방부차관 이두희 위원님이 간부들 처우 개선을 위해서 노력해 주신 부분에 대해서 진심으로 감사를 드리고 말씀하신 장교 모집 제도라든지 형평성 문제라든지 이런 부분들은 저희가 잘 유념을 해서 추후에 검토하겠습니다.

감사합니다.

○소위원장 부승찬 다른 의견 없으십니까?

○임종득 위원 예.

○소위원장 부승찬 왜 없어요, 유용원 의원님이 발의하셨는데?

○유용원 위원 이의가 제기되지 않아서……

○소위원장 부승찬 예.

그러면 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

의사일정 제11항 및 제12항 2건의 군인사법 일부개정법률안을 함께 심사하겠습니다.

수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 의사일정 11항, 12항 소위자료 52쪽입니다.

52쪽 표의 군인사법 주요내용을 보시면 이강일 의원안과 위성락 의원안 2개가 있습니다.

이강일 의원안의 경우 각 군 참모총장 임명 시에 국회의 인사청문회를 거치도록 하려는 것이고요. 위성락 의원안의 경우에 참모총장 플러스 4성 대장급 장성 임명 시에도 다 국회의 인사청문회를 거치도록 하자는 내용입니다.

53쪽입니다.

53쪽 표의 개정안 주요내용을 보시면 인사청문 대상을 확대하는 것, 아까 말씀드린 것처럼 이강일 의원안은 참모총장 3명 추가하는 것이고요. 위성락 의원안은 대장급 장교까지 전부 6명을 추가하는 것입니다. 대장급 장교 현황 7인은 아래 합참의장부터 한미연합사업사 부사령관까지 표시되어 있습니다.

검토의견을 보시면요 참모총장 등 군 최고위직에 대해서는 인사청문회를 통해서 국민적 신뢰 및 군 인사의 투명성과 책임성을 제고할 수 있을 것으로 보입니다. 다만 개정안에 따라 4성 장군에 대해서 인사청문회를 실시할 경우 임명 전까지 후보자 신분이 되는

데 이는 공식 직위가 아니므로 군인사법 관련 조항 16조라든지 20조에 따라 해당 직위에서 다른 직위로 전직되지 아니하면 자동 전역되는 문제가 발생합니다. 이에 대해서는 청문회 간 후보자의 기존 보직을 유지한다든지 적법한 인사운영이 필요하다는 의견입니다. 이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국방부차관 이두희 각군 참모총장에 대한 인사청문회가 필요하다는 의견의 법안에는 동의합니다. 다만 참모총장이 아닌 대장급 장성에 대한 청문회에 대해서는 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

그리고 두 번째에 제16조의2, 20조 관련되는 부분은 수석전문위원님 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 있으십니까?

임종득 위원님 말씀해 주십시오.

○임종득 위원 지금 각군 참모총장 그다음에 4성 장군에 관련된 인사청문회 안인데 이게 처음 올라온 건 아니에요. 제가 사실 현역으로 있을 때 국방개혁기본법을 2005년도에 하면서 국회 차원에서 엄청 치열하게 논의가 됐던 겁니다. 특히 각군 참모총장을 포함시키자라고 하는 부분이었는데 그때도 여러 가지 고민들을 하는 과정에서 각군 참모총장의 청문회 과정을 거치게 하는 것은 득보다 실이 더 많다고 봐서 합참의장만 하자라고 결론을 내었고 그때 당시 제가 담당 실무자를 하고 있었기 때문에 그 과정을 잘 아는데 이런 측면을 좀 고려해야 될 것 같아요.

일단 군인들의 어떤 진급 심사, 이것은 사실 삼심제에 의해 가지고 각 계급 할 때마다 엄정하게 검토가 되면서 꼭 올라오는 거고 3성 장군까지 온 상태에서 4성 장군이 되는 부분들, 이렇게 놓고 봤을 때 능력이나 이런 부분들이 잘못 검증될 가능성이 별로 많지 않다라는 부분 하나.

두 번째는 이제 참모총장이 되거나 군사령관을 해야 되는데 검증 과정에서 도덕성 문제 쪽으로 청문회가 잘못 운영되는 걸 우리가 눈으로 지금 보고 있는 것 아니에요? 까발려질 것 다 까발려진 상태에서 거대 군을 지휘할 수 있는 리더십을 발휘할 수 있겠느냐 하는 차원에서 이걸 좀 문제가 있다라는 부분들이고요.

이게 당장 청문회 대상이 되고 나면, 안 그래도 자꾸 군인들이 정치적으로 눈치 보고 줄 서고 이렇게 하는 부분들이 있는데 군의 정치화를 가속화시킬 수 있다 하는 차원에서 이 부분들은 저는 동의하지 않습니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 유용원 위원님.

○유용원 위원 저도 임종득 위원님과 비슷한 생각인데요. 특히 참모총장 외에 지상작전사령관이라든지 2작전사령관, 연합사…… 2작전사령관은 수십만 명, 특히 지상작전사령관은 수십만 명을 지휘하는 정말 야전 지휘관인데 야전 지휘관에 대해서까지 청문회를 실시한다면 임 위원님이 말씀하셨지만 어떤 전문성이라든지 이런 것보다는 도덕성 문제, 개인사, 가족사 이런 쪽에 초점이 맞춰져서 청문회가 이루어질 가능성이 현실적으로 높는데 그러면 군의 어떠한 지휘체계라든지 이런 데 있어서 상당한 손실·훼손이 가해질 우려가 높다고 봅니다. 그래서 저도 그런 점에서 이 사안은 좀 신중하게 접근할 필요가 있

다고 생각합니다.

○소위원장 부승찬 백선희 위원님 의견 없으십니까, 혹시?

○백선희 위원 저는 예전에 국방위에서 질의를 했을 때 각군의 참모총장까지 인사청문회를 하는 방안에 대해서 질의를 했었고 거기에 대해서 동의합니다. 지금 두 안이 있는데 일단은 이강일 의원안에 대해서 동의를 하는 바고요.

지금 말씀하신 우려 점을 충분히 이해를 하겠습니다. 청문회를 하되 청문회의 실시 방법에 대해서는 좀 제고할 수 있지 않을까라고 생각합니다. 기본적인 원칙에 대해서 저는 동의합니다.

○소위원장 부승찬 한기호 위원님.

○한기호 위원 반대합니다.

○소위원장 부승찬 반대합니까?

저도 기록을 남겨야 될 것 같아요. 이게 사실은 미국 사례를 많이 언급하기는 하는데, 4성 장군들에 대해서 청문회를 하잖아요. 그런데 저는 좀 다른 방안에서 접근을 하고 싶어요. 즉 말하자면 우리가 정권이 바뀔 때마다 4성 장군들 5개월 좀 지난 분, 11개월 지난 분, 20개월을 못 지난, 이렇게 별들을 전역시켜 버리잖아요. 그런 관점에서 봤을 때 인사청문회가 긍정적인 효과도 있다.

즉 말하자면 우리는 왜, 검찰총장은 거의 다 2년을 보장받잖아요. 우리도 마찬가지로 법으로 2년을 정하고 있잖아요. 그런데 왜 4성 장군들은 그렇게 짧게 임기를 해야 되느냐, 왜 군인은 그래야만 하는가 하는 관점에서 좀 생각을 해 봐야 될 필요가 있어요. 즉 말하자면 인사청문회를 통과한, 그래도 검증이 된 4성 장군이면 정권이 바뀌더라도 국민이 동의한 그런 입장에서 봤을 때는 실질적으로 인사청문회는 좀 필요하다고 보여져요.

다만 가족사나 도덕적인 문제를 제외하는, 미국도 그렇게 하잖아요. 청문회 할 때 보면, 주한미군사령관 청문회도 보면 가족사가 아닌 정책과 전략적 질의를 하잖아요. 청문을 하잖아요. 그 사람의 사고에 대한 질의를 하기 때문에 이런 부분들을 보완하면 오히려 낫지 않나 하는 생각도 합니다, 법적으로.

그런 관점에서 여기서 우리 국민의힘 위원들께서 다 반대하기 때문에, 저는 찬성입니다. 다마는 운영의 묘, 그리고 이것을 법으로 담아낼 수 있다면 오히려 군인에 대한 존중, 4성 장군으로서 존중받는 이런 게 될 수가 있는 거거든요. 지금은 그냥 권력의 입맛에 따라서 4성 장군을 임명하고 거기에 주를 맞추잖아요. 그런데 국회에서 한 번 더 필터링을 해 준다면 그것만큼 좋은 게 없지 않을까, 그래서 부정적인 영향뿐만 아니라 긍정적인 효과가 더 많다, 그런 것들은 좀 고려를 해야 될 필요가 있지 않냐.

사실은 이게 총장에 대해서는, 예를 들어서 정책·전략 질의에 대해서는 공개를 하고 그다음에 기타 부분, 도덕적인 부분에 대해서는 비공개로 전환시켜서 하는 방법도 있기 때문에 이런 부분들을 고려해서 군이 존중받을 게 과연 뭐냐라는 것들에 대한 철학적 고민이 좀 필요하지 않냐, 우리 군은 정권이 바뀔 때마다 너무 도구화·수단화가 되고 있다, 그런 관점에서 봤을 때 청문회가 필요하다는 입장을 말씀드리겠습니다.

○한기호 위원 위원장님, 법에 의해서……

○소위원장 부승찬 아니, 이 부분에 대해서는 서로 의견이 상이하니까요 시간 관계

상.....

○한기호 위원 아니, 그런데 제가 말씀드릴 게 있는 게 법에 의해서, 육해공군 총장과 해병대사령관, 합참의장은 법으로 2년이라고 명시해 놔습니다.

○소위원장 부승찬 아니, 그러니까 아까 말씀드렸잖아요. 2년이라고 명시해 놔는데 그 게 안 지켜지고 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그 부분에 대해서는 제가 법을.....

○한기호 위원 그래서 박안수 총장도 전역을 못 시키고 실제로 대행 체제로 간 겁니다, 그 2년이라는 법 때문에.

○소위원장 부승찬 ‘그 2년이라는 법 때문에’가 아니고요. 그게 선고가 안 났기 때문에 그런 현상이.....

○한기호 위원 그래서 전역을 시킬 수는 있는데 전역을 못 시키는 거예요.

○소위원장 부승찬 아니, 그것은 공무원법에.....

○한기호 위원 재판 중이라는 것도 있지만.

○소위원장 부승찬 그렇지요. 공무원법 때문에 그런 거고요. 이런 부분에 대해서는 심도 있는 논의가 좀 필요하다. 그래서 서로 의견이 다르기 때문에 여기서 왈가왈부해 봐야 시간만 가니까 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다.

○한기호 위원 일방적으로 그렇게 다음 안건으로 가겠다 하면, 위원들이 얘기하겠다는데.....

○소위원장 부승찬 아니, 지금 서로 의견이 다 대치하잖아요.

○한기호 위원 다르지요, 당연히.

○소위원장 부승찬 충분히 아까 드렸잖아요, 위원님.

○한기호 위원 아니, 합참의장을 할 때, 조금 전에도 임종득 위원님이 말씀하셨지만 당시에 제가 국회의원으로 그 당시의 합참의장과 각군 총장을 청문회 대상으로 하자고 했을 때 여기 이 자리에서 심각하게 논의를 해서 여러 가지 문제가 있으니 합참의장만 하자고 통과시킬 때 그때도, 민주당이 뭐라고 했는지 아십니까, 그 당시에는? 거꾸로 하지 말자고 했어요.

○소위원장 부승찬 아니, 그러니까 서로 간에 의견이 다 다른 것 아닙니까. 지금 현재 의견이 서로 다르기 때문에 위원장 직권으로 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

○한기호 위원 위원장이 세시네.

○소위원장 부승찬 그럼요.

의사일정 제13항부터 제16항까지, 4건의 군인사법 일부개정법률안을 차례대로 심사하겠습니다.

먼저 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 의사일정 13항입니다.

소위자료 58쪽입니다.

13항 군인사법 개정안입니다. 허영 의원 대표발의입니다.

주요 내용을 보시면요 단기복무장려금을 지급받은 자가 본인의 귀책 사유로 의무복무기간을 이행하지 않은 경우 장려금의 전부 또는 일부를 환수할 수 있도록 하고 미반납시 강제징수할 수 있도록 하는 내용입니다.

59쪽을 보시겠습니다.

59쪽 개정안 주요 내용은 아까 말씀드린 것처럼 단기복무장려금을 받은 자가 의무복무 기간을 못 채운 경우 장려금을 환수하는 내용입니다.

검토의견 및 관계 부처 의견입니다.

59쪽 검토의견 먼저 보시면요, 제일 위의 동그라미입니다.

현행 단기복무장려금 반납규정은 법률이 아닌 국방부령에 규정되어 있고 미반납 시 강제징수에 관한 조항은 규정되어 있지 않은 상황인데 반납규정은 당사자한테 불이익이 되는 규정입니다. 불이익이 되는 규정을 법률상 위임 없이 부령에 규정하는 것은 헌법상 법률유보원칙에 반할 수 있으므로 개정안과 같이 법률적 근거를 마련하는 것이 필요하다는 내용이고요.

두 번째 동그라미 보시면 유사 제도로써 군 장학생에 대해서 지급하는 가산복무지원금 제도의 경우에는 반납규정이라든지 미반납 강제징수 조항이 군인사법에 규정되어 있으니까 이에 맞춰서 단기복무장려금도 법률에 규정할 필요성이 있다는 내용입니다.

그다음 60쪽 조문 수정의견 부분입니다.

여기 개정안에 의하면 ‘장려금을 지급하기 위하여 선발 절차를 거쳐’라는 문구가 있는데요. 이는 이미 선발된 자에 대해서 다시 별도의 장려금 지급 대상 선발 절차를 진행한다고 해석할 우려가 있습니다. 현실적으로는 그런 별도의 선발 절차를 진행하지 않기 때문에 ‘선발 절차를 거쳐’라는 문구는 현실에 맞게 삭제할 필요가 있다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 수석전문위원님, 계속해서 16항까지 하시고요 정부 측 의견을……

○수석전문위원 송수환 네 가지에 대해서 같이 설명할까요?

○소위원장 부승찬 예.

○수석전문위원 송수환 알겠습니다.

다음 14항 66쪽입니다. 군인사법 황희 의원이 대표발의한 내용입니다.

주요 내용을 보시면요 전직지원교육의 대상과 범위를 먼저 ‘취업’에서 ‘취업 및 창업’으로 확대하는 내용 하나가 있고요. 두 번째는 전직지원 업무의 위탁 근거를 마련하는 내용입니다. 세 번째는 성과분석을 위한 4대보험 정보요청 내용이고요. 네 번째는 직업능력 개발훈련 참여 관련 조항을 신설하는 내용입니다. 네 가지가 있는데요.

먼저 67쪽 첫 번째 것부터 보겠습니다.

첫 번째 내용은 전직지원의 범위를 확대하는 내용으로, 창업까지 추가해서 한다는, 현실에 맞춰서 한다는 내용입니다. 이건 필요해 보이고요.

그다음에 68쪽입니다.

전직지원교육 수행기관에 대한 위탁근거를 신설하는 내용인데요. 이것도 현실에 맞게 법령을 맞추는 내용입니다. 현재는 ‘대행시킬 수 있다’ 규정되어 있는데 사실상 위탁을 하고 있는 것은 ‘위탁’으로 법에 명시하는 것이 맞다는 취지입니다.

그다음 69쪽 세 번째 내용입니다.

기술적 내용이기도 한데요. 전직지원 성과평가를 위한 4대보험 자료요청 근거를 신설하는 내용입니다.

검토의견을 보시면 전직지원 교육 수혜자의 4대보험 가입정보를 요청할 수 있는 법적 근거를 마련하는 것은 적절하다는 내용입니다.

다만 동그라미 2번에 보시면 이는 개인정보에 해당되는 부분이 있으니 개인정보 사용 용처를 명확히 규정하는 개정안이 필요하다는 내용입니다.

그다음 70쪽 4번입니다.

직업능력개발훈련 참여여건 보장내용을 법률에 명시하는 내용입니다. 이것은 참고로 시행령에 있는 내용을 법률로 격상하는 내용이라 필요한 조치로 보입니다.

그다음 15항도 한꺼번에 설명드리겠습니다.

76쪽 15항 군인사법 일부개정법률안입니다. 백선희 의원님이 대표발의하신 내용이고요.

주요 내용을 보시면 현재의 탄핵결정에 따라 대통령이 파면된 경우 대통령권한대행 및 국방부장관이 참모총장 및 중요 부서의 장에 대해서 임명권, 추천권, 제청권을 행사할 수 없도록 하자는 내용입니다.

77쪽 검토의견을 보시면 탄핵·파면된 대통령이 임명한 국무총리·국방부장관이 군 인사권을 행사하는 것에 대해서 제한하려는 입법 취지로 발의된 것으로 보입니다.

그다음 16항입니다. 안규백 의원이 대표발의한 내용입니다. 자료 80쪽입니다.

16항 군인사법 일부개정법률안 주요 내용입니다.

중위 이상 계급으로 전역한 예비역에 대해서 재임용 가능 기간을 현재 3년에서 6년으로 연장하자는 내용 하나와 이 경우 진급 최저복무기간 합산 제한규정을 삭제하는 내용입니다.

81쪽을 보시면요 개정안의 주요 내용은 아까 말씀드린 두 가지 내용을 가지고 있고요. 참고로 부서관에 대해서는 이를 시행규칙을 통해서 개정 완료한 사항입니다.

오른쪽 검토의견입니다.

검토의견 첫 번째 동그라미 보시면요 예비역 재임용 지원 가능 기간을 연장함으로써 군 복무 경험이 있는 우수인력의 유입을 도모할 수 있다는 측면 그리고 재임용 간부의 상위 계급 진급 지연을 해소하는 효과가 있을 것으로 보이므로 필요하다는 내용입니다.

다만 이렇게 제도를 도입해서 전역 후 6년까지 재임용을 허용할 경우 당사자의 복무 공백이 길어지므로 재교육에 따른 예산·행정 소요가 증가할 수 있는 측면도 있다는 의견도 있습니다.

이상 16항까지 설명드렸습니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 차례대로 말씀해 주시기 바랍니다.

58페이지 13번 항목.

○국방부차관 이두희 개정안에 대한 수석전문위원님 수정의견에 동의합니다.

14번, 개정안에 동의합니다.

다음, 15번입니다.

저희 국방부 입장은 좀 신중한 검토가 필요하다는 입장입니다. 임명권과 임명제청권과 추천권을 제한할 경우에는 경우에 따라서는 군 주요 직의 공식 상태가 장기화될 수 있어서 조직의 불안정성을 초래하거나 의사결정 지연 등의 문제가 발생해서 안보 태세에 문제를 발생할 수 있다는 우려에 따라서 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

16번은 수석전문위원님 검토의견에 동의합니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 그러면 위원님들 13번 항목부터 의견 있으십니까?

한기호 위원님.

○한기호 위원 차관님, 이 가산복무지원금 환수를 령을 법으로 바꿨을 때 어떠한 장점이 있습니까?

○국방부차관 이두희 법과 시행령에 흩어져 있는 부분들을 일목요연하게 정리한다는 그런 취지가 있겠습니다.

○한기호 위원 그러니까 실익이 있어야지.

지금 현재 령으로 하고 있잖아요, 시행령으로?

○국방부차관 이두희 예.

○한기호 위원 그런데 이것을 법으로 바꿨을 때 실익이 뭐냐 하고 제가 묻는 거예요, 있어야지 법으로 만들 가치가 있는 거니까.

실익이 뭐냐?

○국방부차관 이두희 시행에는 큰 차이가 없을 것으로 보입니다.

○한기호 위원 없지요? 무슨 차이가 있어요. 지금도 환수하고 있잖아요. 왜 하는 거예요?

법무실장님!

○국방부법무관리관 홍창식 그것은 군인들에 대해서 금전적인 회수를 하는 것, 불이익을 주는 것이기 때문에 이런 것들은 법률에 근거를 하는 것이 원칙입니다. 법률유보의 원칙에 따라서 하는 겁니다.

○한기호 위원 전역이 된 다음 민간인이 됐기 때문에 그것은 법적으로 적용한다 그 얘기예요?

○국방부법무관리관 홍창식 예, 기본적으로 불이익한 것은 행정 규정이나 하위의 규정에 두는 것이 아니라 법률에 규정을 두는 것이, 명확하게 하는 것이 원칙이라고 알고 있습니다.

○한기호 위원 그러니까 국방부 시행령으로 했을 때는 현역 군인들한테는 령에 의해서 구속력이 있지만 전역을 일단 하고 난 다음에는 시행령의 구속력이 약하다는 거예요, 안 된다는 거예요?

○국방부법무관리관 홍창식 전역을 하든 하지 않든 불이익한 것들은, 불이익한 신분상 금전적인 처분에 대해서는 법률에 근거를 두는 것이 법률 제정의 원칙으로 알고 있습니다.

○한기호 위원 그러니까 여기 61쪽에 이미 현재 제도에서도 가산복무지원금을 환수하고 있잖아요. 고려대학교 사이버 후보생들에 대한 사람들이 복무를 안 하고 나가서 거의 다 많은 사람들이 장학금 받은 거 반납하잖아요. 그렇지요?

○국방부차관 이두희 예.

○한기호 위원 그런데 지금 다 반납하고 있는데 왜 이것을 법으로 바꾸겠다고 그러느냐 이거야. 아니, 실익이 뭐냐 이거야.

그냥 내가 법을 1건 바꿨다고 하는 실적 쌓기냐, 국회의원 실적 쌓기냐, 아니면 실익이 있냐 하는데 제가 묻는 것은 실적이 아니고 실익이 뭐냐는 거지요.

○유용원 위원 첨언해서 질문드리면 이게 법률적 근거 없이 령으로만 돼 있어서 해당자가 반납 못 하겠다, 소송을 해서 진 사례가 있다든지 그런 게 있으면 법률을 만들어야

될 명분이 있을 텐데 그렇지 않으면 좀 약하지 않을까요?

○한기호 위원 아니, 반납 못 하겠다고 하는 대상자들이 있었어요?

○소위원장 부승찬 잠시만요. 정부 측 의견 또 있나 봅시다.

○국방부인사기획관 이인구 인사기획관 이인구입니다.

답변 좀 보충드리겠습니다.

일단은 시행령이 아니라 훈령에서 규정이 되어 있습니다. 그다음에 강제 집행할 근거도 없는 상태의 훈령으로 되어 있기 때문에, 반납 규정은 훈령에서 정해져 있는데 좀 전에 법무관리관이 말씀하신 것처럼 법에 규정이 안 돼 있기 때문에 이것은 법리적으로 좀 취약하다고 저희가 보고 있는 것이고요.

그다음에 사이버대학 같은 것은 가산복무장려금인데 그것은 법에 명확하게 강제집행이나 근거가 다 있습니다. 그렇기 때문에 단기복무장려금도 가산복무장려금처럼 법에 동일하게 만들겠다 하는 게 이번의 취지입니다.

○한기호 위원 그러니까 아까도 얘기한 것처럼 단기복무자가 장기가 되면 단기복무지원금 받은 것 그것도 반납해야 된다 이거예요, 똑같은 논리로 하면. 단기복무 지원해 가지고 장려금 돈 받았는데 장기가 됐어. 그러면 장기가 됐을 때 단기복무지원금 받은 것은 반납해야지, 똑같은 논리로 하면.

○국방부차관 이두희 법의 목적과 취지가 단기복무장려금은 장교로 근무한……

○한기호 위원 그러면 단기복무만 시키고 다 전역을 시키든가. 안 시키잖아요, 지금.

ROTC가 1년에 몇 명 장기복무가 됩니까?

○국방부인사기획관 이인구 인사기획관 이인구입니다.

지금 제가 숫자가 없어서 정확한 숫자는 답변드리기 좀 그런데요. 조금 전에 말씀하신 부분에 대해서 의견을 말씀드리겠습니다.

말씀하신 것처럼 단기복무 장교가 장기로 갔을 때의 문제점을 지적하시는 분이 일부 또 있기는 합니다. 그래서 위원님 말씀처럼 저희가 좀 검토해야 될 부분이 있지만 장기간으로 관행되어 온 부분이기 때문에 신중하게 검토는 필요할 것 같습니다.

하지만 아까 사관학교도 말씀을 하셨는데요. 사관학교도 위원님이 말씀하신 대로 형평성이 좀 떨어지는 부분이 있으나, 또 사관학교에 대해서는 5년 차 중도 전역자에 대해서는 양성 비용을 반납해야 되는 의견도 사실 일부 있습니다. 그래서 저희가 좀 종합적으로 검토가 필요한 사항입니다.

○한기호 위원 그래서 자꾸 단기·장기 이것을, 장기가 정식으로 됐는데 5년 차 넘어갔을 때 그때는 장기라고 해도 돼. 그런데 임관했을 때 장기·단기를 얘기하면 안 된다는 거예요. 그때부터 이미 장기·단기라고 분류를 하면 안 돼요. 그래서 우리가 장기라고 하는 규정을, 정의를 정확하게 5년 차가 돼서 장기가 확정된 사람들에 대해서만 장기라고 해야지 다 장기라고 하고 이렇게 도매금으로 계산하면 안 된다는 얘기를 하는 겁니다.

지금 훈령으로 돼 있는 것을 법으로 바꾼다는 거지요?

○국방부인사기획관 이인구 예, 맞습니다.

○한기호 위원 시행령이 아니고?

○국방부인사기획관 이인구 예, 훈령으로 되어 있는 것을 법으로 올리고요. 그다음에 강제징수에 대한 것은 훈령에도 없습니다. 그렇기 때문에 법에 그렇게 넣자는 부분입니

다.

○소위원장 부승찬 다른 의견 없으시면 14번 항목 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○한기호 위원 취업·창업에 대한 제한이 있지요, 제한? 예를 들어서 방산 업무를 하던 방사청에서 근무하던 장교가 또 공무원이 퇴직을 하고 나서 몇 년 동안 취업을 못 하지요?

○국방부차관 이두희 3년입니다.

○한기호 위원 그 3년이 타당하다고 보세요?

○국방부차관 이두희 그 부분은 지금 이 법률안과는 조금 차이가 있는 다른 얘기라서……

○한기호 위원 다른 얘가지요. 다른 얘기인데 한번 거론할 필요가 있는 거예요. 지금 실제로 우리나라만 이렇게 제한을 해서 방산 업무를 하고 있는……

방산기업들이 하는 얘기가 좀 줄여주든가 앞으로 취업을 시켜줘라. 왜냐하면 이 사람들이 자기들이 대외기관에 노하우를 가지고 있는데 써먹을 시간이 3년이 지나면 이미 하도 빨리 순환이 되니까 그다음에 가치가 없어지는 거예요. 그러면 부조리가 있느냐 없느냐인데 군 출신에게 취업을 하는데 3년 이후에 취업하라고 하는 것은 가혹하다는 거지.

그래서 제가 지금 법안을 준비를 하고 있는데 방산이 지금 이렇게 호황을 하고 있을 때 방산 분야에서 근무한 공무원이나 장교들, 간부들에 대해서는 재취업에 대한 것을 문호를 개방해 줘야 된다. 실제로 자기가 가지고 있는 노하우를 써먹을 시간이 없어요. 그러면 부조리가 있느냐 여부가 문제지 무조건 제한하는 것은, 확일적으로 제한하는 것은 안 맞는다는 것이지.

지금 방위산업 기업들이 ‘장교들 전역하고 와서 근무하게 해 주세요’ 이렇게 얘기하거든요.

○소위원장 부승찬 임종득 위원님 말씀해 주십시오.

○임종득 위원 지금 이 개정안에 보면 ‘취업’으로 돼 있는 부분을 ‘취업 및 창업’을 이야기하고 있잖아요. 추가하자는 내용인데 군인사법에 이게 지금 명시되어 있는 거 아닙니까?

내가 지금 묻고 싶은 것은 군인사법상에 전직지원 교육과 관련해서 취업을 지원하도록 돼 있는데 그러면 이것을 근거로 해 가지고 기재부로부터 예산을 따는 건가요? 조직과 예산 같은 것 어떻게 되는 거예요? 행안부하고도 관계가 되고.

○국방부차관 이두희 이 법을 근거로 해서 저희가 전직지원을 하고 있고 또 전직지원 교육을 위한 조직도 유지를 하고 있습니다.

○임종득 위원 이게 이 법안하고 직접적인 것은 아닐 수가 있는데 제가 계속 국회의원 이 되고 나서 문제 제기를, 작년 국정감사에서도 하고 했는데 보훈부에 전직지원과 관련된 법안이 발의가 되면서 예산과 조직이, 1개 국이 거기로 다 넘어갔잖아요.

알고 계시지요?

○국방부차관 이두희 ……

○임종득 위원 몰라요? 차관님이 그것 모르시면 안 되는데?

○국방부차관 이두희 지금 저희가 국방부 산하기관으로 전직교육 지원 조직이 별도로 있습니다.

○**임종득 위원** 그것은 제가 알지요. 센터 운영하는 것 다 알고 있는데, 제가 말하는 것은 국방부에 들어온 인원이라면 전역을 하게 되면 전직지원과 관련된 부분까지, 퇴직 이후의 부분까지를 다 한 사이클로 컨트롤 할 수 있는 시스템을 갖춰 가지고 지원을 해 줘야 되는데 이 부분 전직과 관련된 부분, 지원에 관련된 부분은 보훈부로 넘어가 있다는 거잖아요, 지금?

○**국방부차관 이두희** 제대군인에 대한 교육과 취업 지원 등이 보훈부의 기능에 있습니다.

○**임종득 위원** 그런데 지금 이게 두 가지가 나뉘어져 있는 거예요. 그래서 제가 궁금한 것은 뭔가 하면 지난번에 국방부에서 내가 보고를 받았을 때 이 부분이 보훈부와 관련되는 법에 의해 가지고 돼 있고 그 근거에 의해서 조직이 만들어지고 예산이 편성되기 때문에 이게 지금 국방부에서 가져오기가 어렵다라는 이야기를 했거든요. 그런데 지금 국방부에도 전직지원 교육에 관계되는 법적인 근거가 있는 거 아니에요.

○**국방부차관 이두희** 국방부에서 하는 전직지원 교육 및 지원과 보훈부에서 하는 제대군인에 대한 지원이 차별성이 있고 그게 최근에 이동한 것이 아니라 보훈부의 제대군인 지원국은 오래전……

○**임종득 위원** 알아요. 그것을 제가 몰라서 묻는 게 아니잖아요.

그 담당하는 국장이 누구예요? 내가 작년 국정감사 때부터 계속 문제를 제기하고 했었잖아요.

○**국방부보건복지관직무대리 김진성** 보건복지관직무대리 김진성입니다.

○**임종득 위원** 지금 보훈부에서 이야기하고 있는 제대군인에 대한 전직지원하고 국방부에서 이 법에 의해 가지고 전직지원하는 거하고 뭐가 지금 다르다는 거지요?

○**국방부보건복지관직무대리 김진성** 기본적으로 국방부에서 하는 것은 현역일 때에 전직지원하는 부분이고요. 보훈부는 제대하고, 전역하고 나서의 전직지원하는 부분으로 그렇게 구분되어 있습니다.

○**임종득 위원** 무슨 소리 하는 거예요. 취업 지원을 여기에 넣겠다고 지금 이야기를 하고 있는데 무슨 소리 하는 거예요, 지금.

그거 아니에요?

○**국방부차관 이두희** 위원님, 제가 추가로 설명을 드리면 저희 국방부에는 소위 말하는 전직지원 기간, 그러니까 지금 기간 중에 소집교육을 해서 그 사람이 사회에 적응할 수 있는 부분, 취업에 대한 가이드를 해 주고 교육을 해 주고 하는 부분이고 거기다가 취업 뿐만 아니라 시대 변화를 반영해서 창업에 대한 교육도 반영하겠다는 그게 여기에 해당되는 것이고, 보훈부는 전역하고 난 다음에 일자리 알선이라든지 취업 지원이라든지 하는 그 부분을 하고 있는, 담당하는 영역이 조금 다르다는 부분입니다.

○**임종득 위원** 선이 투명하게 구분이 된다는 거지요?

○**국방부차관 이두희** 예.

○**임종득 위원** 그런데 제가 지금 이야기하고 싶은 것은 보훈부에 넘겨준 제대군인에 대한 전직 지원에 관련된 부분들은 국방부가 주인의식을 가지고 가져오지 않으면 안 돼요. 그런데 지금 직무유기를 하고 있다고, 공무원들이. 그러면서 어떻게 우수한 자원들이 군을 지원하게 만들고 전역하고 나서 자기의 어떤 취업이라든가 창업을 기획하고 준비하

고 하는 부분들을 제대하기 전에는 여기서 하고 제대하고 나고는 보훈부로 넘겨준다? 그게 연결성이 있겠어요? 한번 생각해 보세요.

그러면 제대하기 전에는 국방부에서 덜렁 그냥 교육 몇 가지 해 가지고 창업 지원이나 취업 지원한다고 하고 넘어가면 나 몰라요, 국방부는. 그러면 그때부터 보훈부는 이제 자기가 챙겨 가지고 하겠다 하면서 하는데 연결성이 전혀 없어요. 제가 예비역이 돼 봐서 알아요. 거기에서 오는 피해는 고스란히 전역 장병들이 지는 거예요. 그것을 왜 국방부가 포기하고 있고 손을 놓고 있냐 이거지요.

이제 앞으로 제대군인과 관련돼 가지고 지금 각종 취업에 관련되는 부분이 엄청 늘어날 수밖에 없어요. 왜냐, 지금 현역이 줄어드니까 상당 부분이 군에 다시 들어와야 되는 것 아니에요, 어떤 형태로든 간에? 그것을 보훈부에 맡길 거예요? 차관님 한번 생각해 보셔야 됩니다, 이것.

○국방부차관 이두희 예, 잘 알겠습니다.

○임종득 위원 전문성이 있는 군에서, 국방부에서 그것을 연계성을 가지면서 관리하고 다시 제대했던 사람이 상당 부분이 지금 군무원이든 아니면 민간 저거로 해 가지고 들어 오잖아요. 경계 파트도 지금 하려고 그러는 것 아니에요?

○국방부차관 이두희 맞습니다.

○임종득 위원 그것을 보훈부가 하는 게 더 전문성이 있겠어요, 국방부가 하는 게 전문성이 있겠어요? 정책을 개발하거나 실제로 보직을 선발해 가지고 운영하고 교육을 시켜 가지고 활용하는 과정에서 보훈부가 할 수 있겠어요? 보훈은 그야말로 국가를 위해서 헌신한 사람들을 대우해 주고 그 공로에 대해서 인정해 주고 이런 것 아니에요? 그것을 취업에 관계되는 부분으로 어떻게 다른 부에다 쥐 놓고는 내 할 일이 아니다라고 생각하는 국방부의 그 행태에 대해서 내가 지금 계속 지적하고 있는 거예요.

○국방부차관 이두희 위원님 지적하신 그런 부분을 시대 변화도 담고 해서 종합적으로 같이 들여다보도록 하겠습니다.

○소위원장 부승찬 그러면 다음 15번 안건에 대해서 의견 있으시면……

백선희 위원님, 말씀해 주십시오.

○백선희 위원 제가 발의한 법안인데요. 여기 계신 모든 위원님들이 12·3 불법계엄과 같은 일이 다시는 일어나지 않고 내란을 청산하기를 원하신다라고 하면 이 법은 반드시 통과되어야 한다고 생각이 됩니다.

주요 내용은 헌법재판소의 탄핵 결정에 의하여 대통령이 파면된 경우 대통령권한대행, 파면된 전임 대통령에 의해서 임명된 국방부장관은 참모총장, 주요 부서의 장 등에 대한 임명권 또는 임명제청권을 행사할 수 없도록 한 것입니다. 알박기 인사를 하지 말라라고 하는 것인데요. 특히 국방부의 알박기 인사는 매우 중요하다라고 생각이 듭니다.

이 부분은 다시는 이런 불법계엄 그리고 내란 사태가 발생하지 않도록 하는 예방이라고 하는 의미도 갖고 있습니다. 국방부 입장에서 신중검토 필요하다는 의견을 주셨는데 저는 여기에 대해서 동의를 할 수가 없습니다.

그래서 주요 근거로 말씀드린 지금 이 부분이 그냥 대통령이 유고가 아니라 탄핵 결정에 의해서 대통령이 파면된 경우입니다. 이번에 윤석열 대통령입니다.

보시면 군 주요 직위에 공석이 발생하면 대리체계가 장기화된다고 했는데요. 지금

김용현 전 국방부장관, 물론 공석이 됐습니다. 그러나 내란에 가담하지 않은 국방부차관께서 국방부를 잘 유지를 하셨습니다. 거기에 대해서는 이견을 제시하는 분이 안 계실 겁니다. 누가 이 국방부장관 내지는 대행을 하는가가 더욱 중요한 부분이라고 생각이 됩니다. 차관이 대행하는 동안 국방 및 안보에 심각한 문제가 발생하지 않았고 그리고 국방부장관뿐만이 아니라 주요 요직에 공백이 발생했고 많은 경우 대행체제로 이루어졌는데 그 대행체제로 한 사람들은 이번에 내란과 관련이 없는 사람이고 그래서 의원들과 그리고 많은 사람들이 오히려 잘한다, 이런 얘기를 제가 수차례 들었습니다.

두 번째 말씀드린 다른 직군은 그렇게 하지 않는데 왜 군 내 대통령이 임명하는 직위에 대해서만 그러느냐, 왜 국방부만 이렇게 강조하느냐라고 말씀을 하셨는데요. 지금 이런 불법계엄과 내란을 일으킨 쪽이 국방부입니다. 다른 부처 아닙니다. 12·12 군부 반란, 국방부입니다. 이번 12·3, 국방부입니다. 소방 쪽에서 이 일 일으키지 않았습니니다. 행안부 쪽에서 일으키지 않았습니니다. 경찰청 쪽에서 일으키지 않았습니니다.

왜 그러면 국방부를 제한을 해야 되느냐라고 하면 지금 무기를 갖고 있지 않습니까? 무력을 갖고 있지 않습니까? 이 무기를 가지고 무력으로 행사하려고 하는 것 아니겠습니까? 국방부가 다른 쪽하고 분명히 차별점이 있지 않습니까? 유일하게 무기를 지급했습니다. 합법적으로 사용하라고 했는데 합법적으로 사용하지 않는 기관입니다. 통제하는 것 너무도 당연합니다. 그래서 군 내 대통령이 임명하는 직위에 대해서만 해야 됩니다. 우선적으로 해야 되는 것 너무도 당연하기 때문에 두 번째로 말씀해 주신 근거도 동의할 수 없습니다.

세 번째 말씀해 주신 것을 보면 기타 등등, 임명추천권을 제한하는 것은 정당하게 임명된 국방부장관의…… 이견 맞지 않다라고 했는데요. 이미 정당하게 임명된 국방부장관이 아닙니다. 왜냐하면 탄핵된, 파면된 전임 대통령에 의해서 권한대행이 내지는 파면된 전임 대통령이 임명한 것을 우리가 정당하게 임명했다고 볼 수 없습니다.

그냥 우리 쉽게 좀 예시를 들어 보겠습니다. 지금 한덕수 권한대행 체제였습니다. 한덕수 권한대행이 예를 들어서 김용현과 같은 사람을 국방부장관으로 임명을 했다, 임명하면 안 되는 거지요. 헌법 수호하지 않는 사람이 아닙니까?

그러면 국방부장관도 물론입니다마는 제가 주요 인사에 대해서도 권한을 제한을 해야 된다고 했는데요. 김용현과 같은 국방부장관이 이번에 전현직 구속된 장성들 아시지요. 김용현 전 국방부장관을 비롯해서 여인형 국군방첩사령관, 곽종근 육군특수전사령관, 이진우 수도방위사령관, 박안수 육군참모총장, 노상원, 전입니다마는 정보사령관, 문상호 정보사령관, 김용현 같은 사람이 국방부에 앉아 가지고 이와 같은 사람을, 헌법을 수호하지 않는 사람을 임명하면 되겠습니까? 그 자체가 저는 국가안보에 혼란이 발생하는 것이라고 생각합니다.

우리가 이번 12·3 불법계엄의 교훈을 받아서 더 이상 내란이 발생하지 않도록 한다고 한다면 제가 제안한 군인사법 일부개정법률안은 반드시 통과되어야 한다고 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 다른 위원님 의견 있으십니까?

임종득 위원님.

○한기호 위원 국방부……

○소위원장 부승찬 아니, 먼저 하고.

○한기호 위원 국방부 먼저 하고 우리 하는 것 아니에요?

○소위원장 부승찬 아니, 했어요.

○임종득 위원 지금 헌법재판소의 탄핵 결정이 된 대통령이 파면된 경우, 그런데 탄핵 결정의 사유가 다양하게 있을 수 있습니다. 그때마다 이 법안이 적용된다고 했을 때 말이 안 된다는 생각이 일단 첫째 들고요.

만약에 백선휘 위원께서 발의한 대로 이번 케이스를 가지고 한다면 군이 예를 들어서 직접적인 개입을 해서 문제가 되고 탄핵이 됐다면 그것은 자동적으로 그 개입된 장관은 역할을 할 수가 없는 게 이미 증명이 됐어요. 아무런 조치를 할 수가 없었잖아요, 국방부장관이. 그런데 여기에 법을 만들어 가지고 지금 이미 그것은 작동되고 있는 상태다라는 말씀을 드리고 싶고요.

이건 국방부에서도 이야기를 했듯이 이것을 제한하는 것은 다른 정부조직법하고도 정합성 부분에서 실질적으로 문제가 있고 이것 자체가 결국은 군인들을 자꾸 정치화하고 줄 세우게 하게 만드는 법안이다. 그래서 저는 이것 반대합니다.

○소위원장 부승찬 유용원 위원님.

○유용원 위원 저도 백 위원님의 취지는 상당 부분 이해를 합니다만 임 위원님 말씀하신 데에 공감하면서 하나 더 첨언하면 지금 12·3 불법 비상계엄 있는 지 벌써 1년 다 되는데 사실은 지금까지도 군인사가 지연이 돼서 상당히 어려움이 있습니다. 그런데 만약에 장관이라든지 이런 사람의 인사권을 제한하는 상황이 된다면 사실은 인사 제한에 따른 군의 불안정성이라든지 이런 것들이 상당히 커질 수 있다는 게 지난 1년간 벌어진 상황이 잘 보여주고 있다고 생각을 합니다. 저도 그런 점에서 국방부 의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 한기호 위원님.

○한기호 위원 국방부 의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 저도 한 말씀 드리겠습니다.

4월 4일 탄핵 결정이 났지요. 그렇지요? 탄핵 결정이 나고 6월 4날 새로운 대통령을 맞이하게 됐는데 실질적으로 봤을 때는 알박기라는 개념도 있지만 탄핵 인용결정이 나면 위헌적인 대통령이었다라는 것 아니에요, 헌법재판소에서 결정을 했기 때문에.

그리고 물론 아까 임종득 위원님도 말씀하셨고 유용원 위원도 말씀하셨지만 그런 인사가 이루어지겠느냐, 실제적으로 이루어지지 않고 오히려 공백이 길어졌다 이런 얘기를 하는데요. 역으로 말씀을 드리면 그 국방부장관이 임명권이나 제청권을 행사하게 된다면 정권이 바뀌고 또 지휘부가 흔들리는 것 아니에요? 정권이 바뀌면 장관부터 시작해서 총장 또 다 바뀌야 되잖아요. 그러면 또 3~4개월짜리 총장이 나오는 거잖아요. 그것 얼마나 군복 입은 사람들에게 불운이예요.

그럴 거면 이런 법으로 아예 법률적 근거를 만들어서 규정을 해 버리면 오히려 그것은 더 좋은 것 아니에요, 군의 입장에서요? 만일 진짜 누군가가 법률적 근거가 없기 때문에 내가 임명하겠어, 대통령권한대행한테 내가 건의해서 제청하겠어, 그래서 임명한 총장들이 정말 단명하는 총장이 되는 것 아니에요. 그런 부분도 좀 고려해 볼 필요가 있지 않아요?

그런 관점에서 봤을 때 법률적으로 이렇게 규정해 버리면 오히려 군이 조금 더 자율성을 갖고 이런 것도, 이런 관점도 있잖아요. 그래서 이런 부분들도 좀 고려를 해 주실 필요가 있다 생각하고요.

16번 항목, 안규백 의원께서 발의하신 부분에 대해서 위원님들 의견 있으십니까?

한기호 위원님.

○**한기호 위원** 여기 중위 이상 계급으로 전역한 예비역의 재임용 가능 기간을 현행 3년으로 한다, 이것을 6년으로 바꾼다라는데 지금 재임용입니까, 아니면 다시 임관하는 겁니까? 재임용이 아니에요?

○**국방부차관 이두희** 재임대입니다.

○**한기호 위원** 입대라는 말은 법에 없어요, 임관이지.

○**국방부차관 이두희** 전역했던 장교가 다시 장교로 들어오는 겁니다.

○**한기호 위원** 그렇지요? 교육사령관을 하면서 부사관이 세 번 들어온 사람을 봤고, 세 번째 들어온 사람, 장교 대위가 와서 중사로 가는 경우도 보고 수없이 제가 봤습니다. 다 임관식이지 재임용식이 아닙니다. 그래서 재임용이라는 말 자체가 우선 틀렸다.

그러면 임관을 하는 데 있어서 조건이 현재 무슨 조건이 있습니까? 29세로 돼 있지요?

○**국방부차관 이두희** 소위는 29세로 돼 있습니다.

○**한기호 위원** 29세지요?

○**국방부차관 이두희** 예.

○**한기호 위원** 그러면 마찬가지로요. 대위가 들어와도 29세가 지나면 못 들어와요, 다시 들어와서 부사관에 지원할 경우에도 29세로 법으로 제한돼 있기 때문에. 그래서 세 번까지 오는 분을 내가 봤는데 이분도 마지막 29세가 되기 바로 직전에 들어왔어요. 들어와서 세 번째 임관하는 것을 제가 본 경우가 있는데 이게 29세라는 게 명시가 돼 있는데 6년이라고 연장을 하면 이게 6년 이내에도 29세가 되고 이게 안 맞는데요? 그러면 6년에 맞춰서 33살이 돼도 하는 겁니까? 충돌이 안 생깁니까?

○**국방부인사기획관 이인구** 인사기획관 답변드리겠습니다.

소위는 29세가 맞고요. 중위는 31세, 대위는 34세, 소령은 38세로 현재 이렇게 돼 있습니다.

○**한기호 위원** 아니, 이게 보세요. 장교가 대위로 전역을 해서 다시 장교로 오는 경우는 어디로 잡니까? 어차피 교육기관을 다시 거쳐야 되잖아요, 양성 교육기관을. 다른 임관 방법에 길이 없습니다. 다른 임관 방법이 없어요.

○**국방부인사기획관 이인구** 그래서 지금……

○**한기호 위원** 그다음 부사관으로 가는 경우는 부사관 학교로 가야 되고, 장교라도. 아니, 다른 임관시스템이 있냐고 제가 묻잖아요.

○**국방부인사기획관 이인구** 인사기획관 답변드리겠습니다.

말씀하신 것처럼 소정의 교육을 받지만 대위는 아까 말씀드린 대로 34세까지 재임용이 가능하기 때문에 그런 부분 6년으로 늘리더라도 삼십……

○**한기호 위원** 아니, 그러니까 제가 그러잖아요. 대위가 좋다 이거예요. 전역을 했어요. 지금 얘기하는 33세든, 34세든 어디 가서 다시 임관하지요? 임관을 어디 가서 해요? 어

면 절차를 거쳐서 임관해요? 그냥 지원하면 대위로 다시 임관시켜 줘요? 누가 어느 기관을 거쳐서 임관을 시켜 줘니까? 시스템이 없다니깐요.

예를 들어서 육사를 퇴교당했다든가 소위를 달고 있다 나온 경우에 내가 다시 생각해 보니까 다시 장교가 돼야겠다, 그러면 어디로 가냐? 3사관학교를 다시 지원해야 돼요. 대학교를 다니다가 ROTC를 지원할 수도 있고 학사를 지원할 수도 있고. 이런 길을 선택하지, 양성 과정을 거치지 않고 임관하는 길이 없다니깐요? 있으면 이게 말이 돼.

어떻게 임관하지요?

○**국방부차관 이두희** 위원님, 그 부분은 저희 실무진에서도 정확한 그걸 파악 못 하고 있는데, 하고 있는 동안에 별도로 추가 확인해서 답변을 드리도록 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 부승찬** 제가 한 말씀만 드릴게요.

여기 3년이잖아요. 그러면 전역한 예비역의 재임용 시스템은 어떻게 돼요? 이것을 3년 더 늘리는 거잖아요, 6년으로. 그러면 전역하고 3년 안에 재임용되는 사람들에 대한 시스템은 있을 것 아니에요.

○**국방부인사기획관 이인구** 인사기획관 답변드리겠습니다.

현재 3년 안에 재임용되는 시스템이 있고, 회의자료 83페이지를 보시다시피 연간 한 200명 정도의 규모로 재임용이 되고 있습니다. 그런데 위원님께서 질문하신 시스템에 대해서는 저희가 조금 더 알아보고 답변드리도록 하겠습니다.

○**한기호 위원** 아니, 그러니까 재임용하는 걸 내가 이해를 하는데 어떤 시스템으로 재임용하는지를 얘기해 보시라 이거예요. 이게 충돌되기 때문에 물어보는 거예요.

○**소위원장 부승찬** 그것을 한기호 위원님께서 말씀하셨으니까요 그것은 좀 확인해서 말씀해 주시면 좋겠습니다.

또 다른 의견 있으십니까?

없으면, 아까 13번 항목부터 해서 강제징수에 대한 법률적 근거가 필요하다 이것에 대해서 한기호 위원님께서 말씀을 하셨는데, 이것에 대해서 국방부안에 동의하십니까?

○**한기호 위원** 훈령이니까 법으로 하겠다, 뭐 이해합니다.

○**소위원장 부승찬** 그렇게 넘어가고요.

또 문제가 됐던 게 15번, 백선희 의원안에 대해서 여전히……

○**한기호 위원** 아니요, 국방부안에 동의한다고…… 신중히 검토한다.

○**소위원장 부승찬** 국방부안에 동의하신다 그런 말씀을 하셨고요.

그리고 16번에 대해서는 한기호 위원님께 자세히 설명을 드려서 시스템적으로 이게 가능하다, 가능하지 않다는 알려 주셔야 이것에 대한 통과 여부가 결정될 것 같아요.

또 아까 임종득 위원님께서 전직지원과 관련해서 취업에서 취업 및 창업으로 지원하자, 프로그램을, 하나를 늘리자는 법에 대해서 임종득 위원님께서 동의하시는 거지요? 아까 얘기는 보훈부 안이 이쪽으로 와……

○**임종득 위원** 그러니까 이 안 자체는 문제가 없어요. 제가 봤을 때 문제가 없고, 제가 문제를 지속적으로 하고 있는 그 부분에 대해서는 차관님이나 간부들이 정말 신중하게 한번 봐야 돼요.

○**소위원장 부승찬** 그러면 13번 안은 동의하시는 걸로 하고 14번 안도 동의하시는 걸로 하고, 15번 안은 국방부가 좀 더 세밀히 검토해서……

○백선희 위원 저 한 말씀 더 드려도 될까요?

○소위원장 부승찬 백선희 위원님 말씀해 주세요.

○백선희 위원 물론 탄핵 결정의 사유는 여러 가지가 있습니다. 그러나 기본적으로 헌법 수호할 기본적인 역량이 되지 않는다, 태도가 되지 않는다라고 하는 의미이지 않습니까? 탄핵에 여러 가지 이유가 있습니다마는 분명히 이런 불법계엄이라고 하는 것도 탄핵의 충분한 사유가 되고 그럴 가능성도 매우 농후하다라고 하는 말씀 드리고요.

알박기 인사 없었다라고 하셨는데, 알박기 인사가 국방부 쪽에서는 국방부장관이 임명하지 않고 해서 그렇지만 다른 부처에 알박기 인사가 굉장히 많이 있었습니다. 그래서 부처, 주요 기관 알박기 인사는 있었다라고 하는 것이지요. 저는 국방부의 그 중요성에 대해서 아까 말씀을 드렸습니다.

여러 군 인사가 지연되는 것에 대해서는 저도 안타깝게 생각을 합니다. 우리가 상임위를 할 때마다 그 문제가 지적이 됐었고 그래서 실제로 좀 혼란도 있고 안보가 걱정된다고 하는 말씀을 많이 해 주셨고 저도 거기에 대해서 동의를 합니다.

그런데 지금 이렇게 인사가 지연되는 이유가 뭐냐라고 하면 내란 세력을 청산해야지 국방부가 제대로 서는데 지금 내란 세력이 청산되지 않았기 때문에…… 이 사람을 임명했는데 그다음에 며칠 있다가 이 사람이 내란 동조세력으로 됐다 그러면 군 인사를 뒤집어야 되거든요. 아까 부승찬 위원님께서 말씀을 잠깐 해 주셨는데, 그러기 위해서 불행히도 지금 지연이 되는 것입니다.

제가 제안한 일부개정법률안이 들어간다고 하면, 제가 말씀드렸다시피 내란을 방지하기 위해서라도 이것이 필요하다라고 말씀을 드렸고 내란이 방지된다고 하면 지금 우려하는 군 인사가 지연되는 일은 없을 거라고 생각이 듭니다.

저는 제 이야기를 듣고서 국방부의 의견, 그러니까 이것은 상세 의견을 회의 전에 주신 거고 제가 국방부가 주요 근거로 하는 것에 대해서 다 동의할 수 없다라고 말씀을 드렸는데, 이에 대해서는 어떻게 생각을 하는지 궁금합니다. 말씀해 주시겠습니까?

○국방부차관 이두희 존경하는 백선희 위원님께서 직접 발의해 주신 이 법안에 대해서 저희가 신중검토 의견을 내게 돼서 먼저 송구하다는 말씀을 드리고요. 우리 역사에 있어서, 헌정사에 있어서 다시는 그런 불법계엄으로 초래된 내란 사태가 발생해서는 안 되는 것은 저희도 깊이 인식하고 있습니다.

다만 저희가 여기서 신중검토 의견을 낸 배경은 저희 군은 지금 우리 내부의 문제에서 발생한 이런 불행한 사태로 인해서 국가가 혼란에 빠졌습니다. 그런데 군의 존재 목적은 평시에는 적의 침략을 억제하는 것이 주 임무이고 유사시에는 외침에 맞서서 싸워야 되는 조직입니다. 싸워서 국가를 보위하고 국토를 지키고 국민의 생명과 재산을 보호해야 되는 조직입니다.

그런데 이것은 운영으로 풀 수 있는 부분이 있고, 법으로 금지하게 될 경우에 대통령이 탄핵되고 이렇게 되면 국정에 혼란이 있고 내부가 혼란스러워질 때 만약 외침이나 외부의 위협에 대해서 대응할 상황이 됐을 경우에 다수의 주요 직원들이 공백이 생겼을 경우에는 정말 나라를 지키는 일을, 국민의 총알을 모아서 나라를 지켜야 되는 일을 하는 데 문제가 발생할 수 있다는 그런 우려점을 저희 국방부 실무진을 비롯해서 저희들은 좀 했었다는 말씀을 드립니다.

○**백선희 위원** 한 말씀만 더 드리면, 저는 차관님이 지금 말씀하신 것에 대해서 충분히 이해를 합니다. 어떤 경우라도 그러한 위험이 발생해서는 안 되고 그리고 군인의 신분으로서 국가 안보를 위해서, 그것을 목적으로 하는 것이니 만큼 충분히 그렇게 하셔야 된 다라고도 생각이 듭니다. 동시에 제가 이 내란과 관련해서 동의하지 못한다라고 설명하는 부분에 대해서도 차관님께서 충분히 이해를 하실 거라고 생각이 듭니다.

저는 차관님 입장을 이해하고요. 차관님도 제가 말씀드린 것에 대해서 이해를 하실 거라고 생각이 들어서…… 그러면 차관님께서 다시 한번 검토를 해 주실 때 지금 우려하시는, 지금 국방부 입장으로는 예를 들어서 지휘체계의 혼란, 특히 안보 공백이 발생할 우려도 있다고 하시는 부분을 제가 수용하고요. 그러면 이 부분을 좀 단서조항으로 달아서, ‘단, 국가에 큰 안보 공백이나 위기가 생길 가능성이 있는 경우에는 예외로 한다’라고 하는 단서조항을 넣어 가지고 적극적으로 검토해 주시기 바랍니다.

제가 제안한 내용은 국방부를 비롯해서 여기에 있는 국방위원회 모두가 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 우리 모두 노력을 하고 있다 그리고 재발방지 대책에 대해서 우리가 마련한다라고 하는 의지를 보여 주는 것이라고 생각이 듭니다. 차관님이 적극적으로 단서조항을 넣어 가지고 검토해 주시기 바라겠습니다.

○**국방부차관 이두희** 예, 추가로 검토하겠습니다.

○**백선희 위원** 감사합니다.

○**소위원장 부승찬** 너무 열띤 토의가 되는 것 같습니다.

그러면 잠시 정회하였다가 11시 40분에 속개하여 회의를 계속 진행하도록 하겠습니다. 정회를 선포합니다.

(11시28분 회의중지)

(11시42분 계속개의)

○**소위원장 부승찬** 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

다음, 의사일정 제17항부터 20항까지 4건의 군인사법 일부개정법률안을 함께 심사하겠습니다.

수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 송수환** 수석전문위원입니다.

소위자료 86쪽입니다.

17항부터 20항까지 4건의 군인사법 일부개정법률안 한꺼번에 설명드리겠습니다. 이것은 성격이 유사한 내용으로 묶여 있습니다.

86쪽 중간에 표에 주요내용을 보시면요 징계위원회 등의 경우에 징계심의 대상자보다 선임인 군인으로 징계위원회를 구성할 수 없는 경우, 예를 들면 육군참모총장 같은 경우입니다. 동그라미 보시면 징계위원회, 보직해임심의위원회도 비슷하고요 항고심사위원회도 비슷한데 이를 구성함에 있어서 징계 대상자보다 상급자 또는 선임자인 장교의 수가 미달되어 위원회의 구성이 불가능한 경우, 별도의 위원회를 구성하거나 안 그러면 빠지는 부분에 대해서 위원회에 민간위원을 포함하여 구성하자는 안들과 그리고 그 부족한 부분에 대해서 하급자라도 다른 대장 계급을 포함시킬 수 있도록 해서 위원회를 구성하는 안이, 의견이 있습니다.

그리고 두 번째, 2번을 보시면 징계 및 조사·수사의 사유로 장성급 장교를 직위에서 해제하는 경우 등에 대해서는 전역되지 아니하도록 하는 규정이 개정안에 있습니다. 수사 또는 징계 절차를 진행 중인 경우에는 장성을 직위에서 해임, 면직하더라도 예외적으로 전역되지 않도록 하여 군 내부 절차가 종결될 때까지 군인 신분을 유지하도록 하는 것이 주요내용입니다.

자세한 것은 87쪽부터 말씀드리겠습니다.

첫 번째 항목입니다. 징계심의 대상자보다 선임인 군인으로 징계위원회를 구성할 수 없는 경우 별도의 징계위원회를 구성하자는 내용입니다. 징계위원회를 하나로 하면 그다음에 보직해임심의위원회와 항고심사위원회는 비슷한 맥락입니다.

87쪽 보시면 현행법에 법률상 선임이 3명 이상인 경우에 징계위원회를 구성할 수 없어 징계처분할 수 없게 돼 있습니다. 국군 의전 순위 보시면 예를 들어 육군참모총장이나 해군참모총장이 대상이 됐을 때 문제가 발생한다는 내용입니다.

개정안은 선임이 아닌 자도 장성급 장교로 징계심의위원회에 참여할 수 있도록 하는 법안도 있고요 그다음에 이 부족한 부분을 민간위원으로 위촉해서 현행 법률상 문제를 해결하는 내용도 있습니다.

검토의견을 보시겠습니다.

징계심의 대상자보다 선임인 군인으로 징계위원회를 구성할 수 없는 경우 별도의 징계위원회 구성하거나 이런 내용입니다. 표에 보시면 윤준병 의원안 같은 경우는 아예 별도의 징계위원회를 구성해서 육·해·공·합참 4명 그리고 민간위원 5인으로 해서 9인으로 별도로 구성하자는 내용이고요.

박군택·추미애 의원안 같은 경우에는 선임인 장교가 3명 미만인 경우 나머지 자리 부분에 민간위원을 외부에서 위촉하자는 내용이고, 안규백 의원안의 경우 3명이 안 되는 경우 나머지 하급자라도 대장 계급 3명 이상으로 징계위를 구성하자는 내용입니다. 유사한 법령인 공무원징계령 등을 참조해서 민간위원을 포함한 안과 대장급 장교로 구성하는 안 크게 2개 맥락이 있는 것 같습니다.

밑에 있는 내용은 방향이 정해지면 그에 따라 수정되는 내용들이 되겠습니다.

그다음, 89쪽입니다.

89쪽에 보직해임심의위원회의 경우는 아까 징계위원회랑 거의 동일한 내용이고요 형식만 보직해임위원회고요. 앞의 게 방향이 정해지면 똑같이 얘기하면 될 것 같습니다.

그다음, 92쪽입니다.

항고심사위원회의 경우는, 아까는 3인 이상이 안 될 경우입니다. 이걸 5명 이상이라는 내용 말고는 내용이 동일합니다. 그런 경우에도 선임이 아닌 경우에 민간위원을 위촉할지 그다음에 나머지 대장급 장성을 할지 그런 부분에 관한 것과 항고심사위원회의 경우에는 훈령으로 돼 있는데 이걸 법으로 올려서 할지 여부에 대한 판단이 필요한 것 같습니다.

그다음, 94쪽입니다.

두 번째 항목 보시면요 징계 및 조사·수사의 사유로 장성급 장교 등을 직위에서 해제한 경우 전역되지 아니하도록 하는 내용인데요. 일단 첫 번째는 안 16조의2, 16조의2와 다른 조항의 차이는 안 16조의2는 장성급 장교 일반에 관한 규정입니다. 일반에 관해서

장성급 장교가 직위에서 해임되면 자동으로 전역되도록 하는 규정이 있는데요. 이렇게 되는 경우에 범죄혐의 또는 징계 사유가 있는 장성이 직위에서 해제돼서 자동 전역되면 군 내부에서 수사나 징계 절차를 계속할 수 없는 문제가 있기 때문에 개정안은 16조의2 일반조항을 통해서 군 내부 절차 종결될 때까지 군인 신분을 유지하도록 하자는 내용입니다. 수정의견은 그렇게 방향이 정해지면 형식적인 문제, 기술적인 문제의 내용이고요.

그다음에 96쪽에 보시면 5개 조항에 대한 개정안이 있는데요. 아까 앞에서는 군인사법에 장성급 장교 일반론에 대한 내용이고요, 96쪽 이하에 나와 있는 내용은 군인사법에 합참의장에 관한 내용, 참모총장 등에 관한 내용 또 중요 부서의 장에 관한 내용, 병과장에 관한 내용 그다음에 임기제 진급자에 관한 내용들이 각각 조항이 있는데 그것에 대해서 앞에 일반적인 규정과 유사한 내용으로 도입을 해서 징계 등의 절차가 진행 시 자동 전역되지 않도록 하자 그런 내용의 취지입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 먼저 87페이지, 1번 항목부터 말씀드리겠습니다.

저희들은 88페이지에 안규백 의원안에 동의합니다. 두 번째, 보직해임심의위원회 구성할 수 없을 경우에 보직해임심의 이 부분도 1번 안과 부합되는 부분인데, 연결되는 부분인데 91페이지에 안규백 의원안에서 국방부차관을 제외한 대장 계급 장교로 보직해임심의위원회를 구성하는 것이 적절하다는 입장입니다.

다음 장입니다.

3번 항목입니다. 92쪽 이 부분은 민간위원으로 따로 구성하는 거기 때문에, 앞에 부분과 연결되는 부분이기 때문에 저희가 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

다음, 93페이지에 전역되지 아니하도록 하는 관련되는 부분은, 저희 의견은 94페이지에 나와 있습니다. 장성급 장교의 보직해임은 사례가 적어서 법적 실효성이 적고 보직 해임된 장군 직위에는 대리자 또는 수시 인사 등 인사 운영을 통해서 공백을 채울 수 있기 때문에 안규백 의원안에서 정원 외에 인력 운영 규정은 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

다음 장입니다.

동그라미 2번 검토의견에 대한 저희 국방부 입장은 수정 의견에 동의합니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 있으시면 차례대로 말씀해 주십시오.

한기호 위원님 의견 내주세요.

○한기호 위원 이걸 하기 위해서는 실제로 이러한 경과 발생한 것이 언제 있었느냐 하는 걸 묻지 않을 수 없어요. 그래서 어떠한 경우인지 실례를 한번 들어 보세요, 차관님.

○국방부차관 이두희 제가 알고 있는 실례는 다들 잘 아시겠지만 이번의 박안수 육군 참모총장이 해당되고 박찬주 예비역 대장이 해당됩니다. 그런 경우입니다. 제가 알고 있는 사례는 두 가지 사례입니다.

○한기호 위원 그래서 지금 국방부안은 그런 경우에…… 실제로 법적으로 박안수 장군 같은 경우는 구속돼서 재판을 하고 있기 때문에 전역을 못 시킨 것 아니에요.

○국방부차관 이두희 전역을 했습니다.

○한기호 위원 지금은 했지, 왜냐하면 임기 만료가 됐으니까.

○국방부차관 이두희 그런데 이 안의 취지는 형사처벌과 징계는 별도로 가야 되는데 박안수 총장 같은 경우는 징계위원회 성립이 되지 않아서 형사처벌은 지금 재판이 진행 중에 있고 징계 없이 전역을 하게 된 경우입니다. 다른 장군들은, 지금 재판받고 있는 장군들이 전역을 하게 될 경우에는 징계 절차에 따라서 징계도 병과되게 됩니다.

○한기호 위원 그래서 국방부에서는 이 안에 대해서 의견을 낸 걸 88쪽에 명시해 놔고……

○국방부차관 이두희 저희 국방부안에서는 다른 안에 있는 민간위원들을 징계위원회에 편성하는……

○한기호 위원 그것은 91쪽에 해 놔고.

○국방부차관 이두희 경우보다는 저희가 군인들로, 사성장군 서열을 따지지 말고, 왜냐하면 육해공군참모총장 서열 이런 것들은 크게 의미가 있는 것은 아니니 사성장군으로 징계위원회를 편성하자는 의견입니다.

○한기호 위원 민간인은 넣지 않는 게 좋겠다?

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○한기호 위원 그런데 이것을 지금 법에다가 꼭 넣어야 되나요? 왜냐하면 다 직무가 정지되고 실제로 인사권자인 대통령이 인사를 할 수 있고 이런 상황인데…… 차관님, 지금 실제로 대장이라도 임관을 할 때 임기가 정해져 있는 육해공군총장, 합참의장, 해병대, 5개 직위를 빼고는 대통령이 인사권을 행사할 수 있잖아요?

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○한기호 위원 그런데 징계를 해 가지고 뭘 얼마나 더 하려고 하는지 모르겠는데, 이 법을 낸 분들의 뜻이 뭔지를 모르겠어요.

○국방부차관 이두희 법안 취지 관련해서는 제가 따로 드릴 말씀은 없고, 인사 관련되는 부분 트랙과 징계 관련되는 트랙과 형사 관련되는 트랙이 별개의 사안임을 저희는 주목하고 있습니다.

○한기호 위원 그런데 삼성장군은 문제가 없잖아요, 사성장군으로 구성하니까.

○국방부차관 이두희 그렇습니다.

○한기호 위원 여기서 얘기하는 건 사성장군만 문제가 되는 거지.

○국방부차관 이두희 사성장군 중에서도 지작사령관이나 2작사령관 이런 경우에는 좀 다를 수 있는데 참모총장이나 합참의장 이런 경우에는 문제가 더 커질 수 있습니다.

○한기호 위원 실제 징계한 경우가 이번 사태 말고 과거에 또 뭐 있어요?

○국방부차관 이두희 제가 그건 알고 있지 못하고, 박찬주 예비역 대장 같은 경우는 이런 사례로 해서 징계를 못 하고 전역했던 걸로 알고 있습니다.

○박선원 위원 안규백 의원안으로 하시지요.

○소위원장 부승찬 저는 궁금한 게 있습니다. 만일 형사처벌에서 무죄가 나왔을 때 징계 취하 행정소송이나 이런 것은 안 일어납니까, 사성장군 말고?

○국방부차관 이두희 있습니다. 재판 결과를 근거로 해서 그 이전에 받았던 징계에 대한 무효소송이 있는 경우가 있습니다. 소송까지는 아니어도 다시 행정소송하는 경우도 발생합니다.

○소위원장 부승찬 우리 군인들은 조금 가혹한 측면이 있잖아요. 예를 들어서 이중 처벌을 받잖아요. 저는 약간 동의를 못 하는 부분이 과거야 그렇다 치더라도 우리는 너무 가혹해요. 그러니까 형사처벌에서 무죄가 나와서 아무 죄가 없는데 휘말려서 징계까지 받잖아요. 처벌 나오기 전에 징계를 받잖아요. 그렇지요?

○국방부차관 이두희 예, 기소가……

○소위원장 부승찬 되고 나서.

○국방부차관 이두희 징계에 착수하는 겁니다.

○소위원장 부승찬 기소가 되고 나서 징계에 착수되잖아요.

○국방부차관 이두희 사안에 따라서는 1심 결과를 보고 하는 경우도 있고 그렇습니다.

○소위원장 부승찬 어찌 됐건 그러면 억울한 희생자들도 꽤 있지요? 그러니까 무죄가 나온……

법무관리관님.

○국방부법무관리관 홍창식 법무관리관입니다.

징계하고 수사 및 재판이 별개로 진행됩니다. 그래서 1심 징계 같은 경우에는 시간적인, 전역이라든지 이런 제한 때문에 하고 그다음에 보통 항고심 같은 경우에는 적어도 1심 재판 결과를 보고 심리를 진행하고 그러는데 당사자들로서는 2개의 절차가 동시에 진행되니까 좀 부담스러운 그런 측면은 있습니다.

○소위원장 부승찬 억울한 분들을 구제할 수 있는 방안은 없는 거예요? 이 법 절차에 보면 무조건 그냥 바로 징계위 회부해 가지고 징계를 하던데, 그리고 나중에 무죄가 나오는 사례들이 속속 등장하던데 그랬을 때는 너무……

○박선원 위원 이 건하고 다른 이야기 하시는 것 아니에요, 지금? 그것은 사성장군 등에 관한 거잖아요.

○소위원장 부승찬 아니, 결국은 그런 것들이 묶여 있으니까 저는 전반적으로 다 한번 여쭙보는 건데, 행정소송에서 패소하거나 이런 경우도 있습니까?

○국방부법무관리관 홍창식 형사재판에서 무죄가 나거나 그랬을 경우에는 징계에 대한 행정소송 부분에서 기존 결정이 번복되는 경우도 종종 있습니다.

○한기호 위원 과거의 예를 보면 해군참모총장 하던 황기철 제독 같은 경우에 나중에 무죄가 됐지요?

○국방부법무관리관 홍창식 예.

○한기호 위원 그러니까 실제로 임기를 못 마치고 구속까지 돼 가지고 재판까지 가서 최종적으로 무죄가 됐는데 그 중간에 이렇게 해서 징계를 했다 그러면 어떻게 되는 거예요?

○국방부법무관리관 홍창식 그 당시 황 총장님에 대해서는 징계처분은 없었던 걸로 알고 있습니다.

○한기호 위원 황 제독에 대해서 징계를 안 했는데 징계를 할 경우, 여기서는 처음의 그 사건만 가지고 이중으로 징계할 수 있거든. 징계를 해서 징계를 때렸다 이거예요, 때렸는데 재판을 받아서 최종적으로 무죄가 됐어. 그러면 징계한 건 어떻게 돼요?

○국방부법무관리관 홍창식 그렇게 됐을 때는 징계도 재판과 동일하게 1차 징계가 이루어지면 그 부분에 대해서 본인이 승복을 하지 못하면 항고를 하게 되어 있습니다.

○한기호 위원 그런데 또 절차를 밟아야 되잖아요?

○국방부법무관리관 홍창식 항고심사를 받고 그 결과에 대해서 불복을 하면 행정소송으로 가게 돼 있습니다.

○한기호 위원 그렇다면 황기철 제독 같은 경우 최종적으로 무죄가 됐으면 차라리 징계를 했을 경우에는 징계도 자동으로 무효화된다고 이렇게 명시하는 게 오히려 맞지 않나요?

○국방부법무관리관 홍창식 사실 무죄가 난다 하더라도 징계 사유가 되는 내용 부분은 미묘하게 좀 차이가 있습니다, 위원님.

○한기호 위원 혐의가 없으므로 해 가지고……

○국방부법무관리관 홍창식 징계 사유가 형사재판은 형사법에서 정한 구성요건에 맞는 경우에 유무죄가 판단되는 것이지만 징계 부분은 그런 처벌뿐만 아니라 군인사법, 군인복무기본법에 따라서 법령을 위반하거나 품위손상을 하거나 명령 복종을 하지 않거나 좀 더 포괄적으로 규정돼 있기 때문에 형사보다는 징계가 좀 더 용이하게 진행되는 그런 측면이 있습니다.

○한기호 위원 지금 위원장님 말씀하신 것처럼 가혹하지 않냐, 법적으로 무죄라고 하는데 징계는 먹어야 되고.

○국방부법무관리관 홍창식 그런 부분에 대해서는 법체계에 따라 좀 다른데 미군들 같은 경우에는 징계라든지 형사처벌 이 부분이 지휘관한테 동일하게 돼서 선택하도록 돼 있는데 현재 저희들은 형사재판과 징계 또는 보직 해임 인사 이 부분이 전부 분리돼 있기 때문에 한 번 연루되면 당사자들이 좀 어려운 측면 그런 것은 분명히 있습니다.

○국방부차관 이두희 위원님, 그 부분은 군인만 그런 것이 아니고 공무원도 형사와 징계가 같이 부과됩니다.

○한기호 위원 그런데 내가 절차를 또 밟아야 된다는 것 아니에요, 징계한 것에 대해서. 그런데 징계한 것에 대한 이의를 제기할 수 있는 기한이 정해져 있잖아요?

○국방부법무관리관 홍창식 예.

○한기호 위원 기한이 지나 버리면 그러면 이의를 제기할 수도 없잖아요.

○국방부법무관리관 홍창식 그래서 현재는 중요한 사건에 대해서 형사재판이 진행되고 징계가 되면 둘 다 동시에 항고를 해서 절차를 진행하는 것이 거의 관례입니다.

○한기호 위원 그러니까 얼마나 가혹하냐 이거예요. 그 절차를 한 번 밟는다는 게 그냥 우리는 말로 쉽게 얘기하지만 당사자가 절차를, 과정을 거치려면 얼마나 힘든 과정을 거쳐야 돼요, 변호사 조력을 받아야지 자기 혼자 서류를 만들 수도 없지 여러 가지가 있는데. 경제적으로도 타격을 받고 심각한 경우가 많지요. 많다고요. 해군의 군수사령관도 나중에 무죄가 됐거든, 무죄가 됐는데 그런 경우도 징계한 경우, 박찬주도 나중에 무죄가 되지 않았나요?

○국방부법무관리관 홍창식 일부는 유죄로 인정된 걸로 알고 있습니다.

○한기호 위원 그러니까 유죄가 된 사안하고 그다음에 징계를 했을 경우하고…… 무죄가 된 건 직권남용이나 이런 부분이 무죄가 됐잖아요. 그렇지요?

○국방부법무관리관 홍창식 예.

○한기호 위원 그것 이중 삼중 처벌인데.

○소위원장 부승찬 어찌됐든 이번 안에 대해서 또 다른……

이 정리한 것, 국방부안에 동의하시는지 아니면 추가적으로 자구 수정이 필요한지.

○한기호 위원 국방부안에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 백선희 위원님도 국방부안에 동의하십니까?

○백선희 위원 예.

○소위원장 부승찬 그러면 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

의사일정 제21항부터 제24항까지 4건의 군인사법 일부개정법률안을 차례대로 심사하겠습니다.

먼저 수석전문위원께서 차례대로 한 가지씩만 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 예, 알겠습니다.

자료 114쪽, 21항 군인사법 개정안입니다.

허영 의원 대표발의입니다.

주요 내용을 보시면요 집행유예 선고에 관한 임용결격사유 명확화를 위해서 ‘금고 이상의 형 선고’라고 되어 있는 표현을 ‘금고 이상의 실형 선고’로 명확히 해서 국가공무원법 등과의 문언을 일치시켜 법 적용의 통일성을 높이자는 주요 내용입니다.

115쪽을 보시면요 아까 말씀드린 것처럼 문언상 ‘금고 이상의 형을 선고받고’라고 돼 있는 부분을 ‘금고 이상의 실형’으로, 집행유예와 구분하기 위한 내용입니다.

검토의견은 아까 말씀드린 것처럼 법 적용의 통일성을 높인다는 측면에서 적절한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 국방부 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 수석전문위원님 의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 있으십니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

그다음 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 그다음 118쪽입니다. 군인사법 22항입니다.

부승찬 의원님이 발의하신 군인사법입니다.

주요 내용을 보시면요 균형법에서 규정하는 강간 등 성범죄 피해자의 경우 의무복무기간 중이라 하더라도 원에 의한 전역이 가능하도록 하자는 내용입니다.

119쪽을 보시겠습니다.

개정안 내용은 말씀드린 바와 같고요.

오른쪽 검토의견 및 관계 부처 의견입니다. 검토의견 부분입니다. 성범죄 피해를 입었더라도 의무복무 중인 군인은 현역 복무 부적합 판정 또는 심신장애 사유에 따라 전역심사위원회의 심의를 거쳐야만 전역이 가능하므로 군 복무 지속을 하게 되고 이로 인한 2차 피해를 방지하고자 하는 개정안의 취지는 적절한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 국방부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 저희는 이 부분에 대해서 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

○소위원장 부승찬 이유는?

○**국방부차관 이두희** 현재 군 내에는 성폭력 피해자 보호를 위해서 휴가나 휴직, 분리 조치, 전환보직 등 여러 가지 인사제도를 운용 중에 있기 때문에 개정안에 대해서는 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

○**소위원장 부승찬** 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

○**한기호 위원** 위원장님 안이라서 말씀하기 어려운데 저는 국방부안에 동의합니다.

○**소위원장 부승찬** 이게 가해자가 아니고 피해자잖아요. 그런데 또 심의를 해요, 그렇지요? 전역심사위원회 또 출석하잖아요. 그래서 자기가 당한 부분을 또 회고해서 얘기를 해야 되고. 그런데 가해자면 당연히 전역을 안 시키는 게 맞지만 성폭력 피해자는 너무 가혹해요. 그냥 앉아 있는 것, 근무하는 것만으로도 트라우마가 있는데 또 전역지원서를 내야 되고 심의를 받아야 되고 심의 과정에서 내가 이런 절차에서 어떻게 당했고 이런 부분들을 다 일일이 얘기해야 되고 또 가해자는 별도로 와서 얘기를 해야 되고. 솔직히 피해자가 확정이 된 상황에서는 이 부분에 대해서는 조금 고려요소가 되지 않나요, 별도의 제도를 만들어서라도?

○**국방부차관 이두희** 존경하는 위원장님께서 발의해 주신 부분에 대해서 저희가 신중 검토를 내게 돼서 먼저 송구하다는 말씀을 드립니다.

이 부분은 저희 내부적으로 논의를 했는데 위원장님의 입법취지에는 충분히 공감을 하고 이러한 대책이 마련되고 필요하다는 부분도 인식을 합니다.

그런데 신중검토로 최종적인 방향을 잡게 된 이유는 국민개병제를 채택하고 있는 상황에서 여러 가지 부작용이 발생할 수 있다는 우려들이 논의 과정에서 많이 제기가 돼서 이에 대한 보완대책이 조금 더 만들어져서 검토가 돼야 되지 않나 하는 내부에서의 의견이 좀 있었습니다.

○**유용원 위원** 아니, 그런데 차관님, 이 대상이 사실은 지금까지 사례를 보면 성범죄 피해자들이 물론 병사가 있을 수 있지만 간부인 경우가 많지 않았습니까? 그러면 그것을 국민개병제하고 연계해서 적용하는 것도 좀 무리가 아닌가 싶고.

이게 부 위원님 말씀하신 가해자가 아니고 피해자란 말이지요. 그래서 이게 본인이 정말 피치 못할 사정에 의해서 빨리 전역을 원하는데 그걸 들어준다고 해서 이걸 이례적인 혜택이라고 볼 수가 있는지, 저는 부 위원님 말씀하신 데 공감이 되는데요.

○**국방부차관 이두희** 저희도 과거에 불행했던 성폭력 관련 피해 사태들을 너무 잘 알고 있고 특히 여성인 경우는 반드시 전역 조치되는 게 맞다고 보고 남성인 경우에도 어떤 의무복무를, 그러니까 군 복무를 필한 이후에 관련된 부분들은 당연히 필요하다고 보는데 의무복무일 경우에 조항이나 어떤 경우나 이런 부분들이 악용될 수 있는 여지는 없도록 하면서 추진하면 좋겠다 하는 그 부분에 대해서 의견이 좀 있었습니다.

○**유용원 위원** 그런 것 보완하면 되지 않습니까, 보완 규정을 만들어서?

○**한기호 위원** 아니, 차관님, 군의 이예람 사건 같은 경우도 그렇고 제가 형법 개정안을 냈는데 지금 법사위에서 통과가 안 되고 있는데 뭐냐 하면 성범죄에 대해서는 현재 형법에는 징역형 이상으로만 돼 있지요?

○**국방부차관 이두희** 예, 맞습니다.

○**한기호 위원** 그래서 지금 왜 이런 일이 생기는가? 연금을 받아야 할 대상자들이 해당된 경우에는 이게 징역형이 되면 연금을 못 받게 되잖아요. 그러니까 숨기는 게 생

고 또 악순환을 계속 거듭하는 경우가 생기는 겁니다. 그래서 지금 일반 공무원이나 여기하고 형평성을 맞춘다면 형법에 벌금형을 넣어 줘야 돼요. 그러면 연금을 못 받는다는 그 부담이 해소될 수 있어요.

지금 군 출신 중에서 20년 이상 복무하고 성 문제와 관련돼서 아주 경미한 경우도 실제로 다 징역형으로 받기 때문에, 물론 거기 집행유예가 들어가 있지만 이런 경우가 해소가 안 되는 겁니다. 앞으로도 계속 이런 문제 생겨요, 숨긴다니까요.

○**국방부차관 이두희** 위원님 말씀하신 그 부분은 저도 동의하고 최근의 문제가 아니라 그전부터도 위원님께서 강조하셨던 부분인데 그 부분은 충분히 저희가 공감을 하고, 이 부분은 조금 다른……

○**한기호 위원** 물론 다르지. 그래서 이 부분도 조금 전에도 악용될 소지도 있다 하고 얘기하는 게 그러면 실제로 가해자에 대해서 처벌이 완료됐을 경우에 하는 것이냐, 중간에 하는 거냐, 여러 가지 경우가 있는데 이걸 완료된 경우에 하는가요? 어떡하냐요, 이렇게 위원장님이 내놓은 법안에 따르면? 애매한 부분이 있더라고.

○**국방부차관 이두희** 법률을 구체화하는 과정에서 시행령이나 해서 구체적인 적용 방법은 구체화할 수 있을 걸로 봅니다.

○**한기호 위원** 그래서 제가 봐서는 지금 위원장님이 발의한 안도 충분히 일리가 있어요. 그래서 이걸 이번에 한번 소위원회 했다고 그냥 집어넣는 게 아니라 국방부가 신중 검토한다고 해서 법안 보완에 대한 것을 넣어 가지고 다시 한번 심의를 하는 게 좋겠어요.

○**소위원장 부승찬** 임종득 위원님.

○**임종득 위원** 저는 이 법안취지에 대해서 공감합니다. 그런데 국방부에서 지금 신중 입장을 하는 것도 뭐 때문에 그런지 제가 이해가 되는 부분이 있어요. 그래서 이것 조금 논의하면서 다듬으면 문제가 없을 것 같습니다.

○**소위원장 부승찬** 백선희 위원님.

○**백선희 위원** 부승찬 위원님이 제안한 배경하고 내용에 대해서 전적으로 동의를 합니다. 그래서 피해자 관점에서 접근할 필요가 있다라고 생각이 들고요.

그래서 이 부분은 균형법도 있지만 성폭력, 성범죄와 관련된 우리나라의 여러 법률이 있고요 그래서 그 법률의 기본적인 정신하고 그 법에 어떤 조항이 있는지를 살펴볼 필요가 있다라고 생각이 듭니다.

지금 자료에 보면 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 그 예시로 하나가 있고 여기 보면 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖의 본인의 의사에 반하는 인사조치라고 하는 부분이 있습니다. 이와 관련해서는 어찌 보면 균형법도 중요하다는 이와 관련해서 규정하고 있는 법률의 정신과 내용에 입각해 가지고 해석을 하는 것이 맞다라고 생각이 듭니다. 그런 차원에서 저는 배경과 내용에 전적으로 동의합니다.

○**소위원장 부승찬** 제가 한 말씀만 더 드리고 넘어갈게요, 합의가 안 된 사안이라.

장교, 준사관, 부사관 같은 경우는 본인이 치료가 필요하여 휴직을 원할 때는 법상 휴직기간을 1년을 줘요. 그리고 부득이한 경우 1년 범위 내에서 연장이 가능하게끔 돼 있어요, 군인사법에.

그러면 의무복무 중인 병사들이 성폭력을 당했을 때는 군인사법의 적용을 못 받잖아

요. 간부들은 어찌 됐든 최대 2년까지 휴직기간을 연장할 수 있거든요, 1년·1년. 그러면 병사들은 18개월인데 그냥 그 트라우마 속에서 살아야 되는 거예요? 복무를 해야 되는 겁니까? 그러면 분리해서 격리조치를 하나요? 격리조치하면 원에 의한 전역하고 뭐가 차이가 있지요? 그냥 병력 숫자 유지하는 것에만 차이가 있나요? 이것도 법상으로 봤을 때는 불공평하잖아요, 군인사법의 취지하고는. 아니, 간부들은 성폭력 피해자들에 2년간 휴직을 주면서 18개월은 안 된다, 의무복무기간은. 이게 좀 납득이 안 돼요.

그래서 신중검토라는 말씀을 주셨는데 성폭력과 관련해서는 신중검토도 필요하지만 아까 백선희 위원님께서 말씀하셨지만 피해자 관점에서 법적으로도 불평등한 겁니다, 간부들하고 똑같이 성폭력 피해를 봤는데 어느 쪽은 휴직을 2년까지 줄 수 있고 어느 쪽은 원에 의한 전역이 안 되고. 좀 납득이 안 돼요.

인사기획관님 하실 말씀이 있는 것 같은데……

○국방부인사기획관 이인구 인사기획관 이인구입니다.

위원님께서 내주신 개정안은 군인사법에 따른 의무기간을 정하셨기 때문에, 병사는 병역법이기 때문에 병사는 지금 해당하지 않는 얘기는 합니다. 그런데 저희 차관께서 말씀하셨던 부분은 의무복무기간이 간부에도 분명히 존재, 병역의 의무가 있는 상태에서 의무필수기간, 없는 상태에서도, 저희는 두 가지가 다 존재하기 때문에 그런 것에 대한 세심한 고민이 필요하다는 말씀으로, 저희가 고민이 좀 필요한 부분입니다.

○소위원장 부승찬 알겠습니다.

○임종득 위원 제가 한번 물어볼게요.

이 부분이 정말 심각한 성폭력 행위라면 지금 위원장님께서 말씀하신 것 당연히 배려가 돼야 된다는 생각이 드는데 지금 국방부 차원에서 성폭행의 수위라든가 정도의 차이, 이 부분들을 과연 어떻게 정리해 가지고 적용을 시킬 거냐, 아니면 되게 확장되게 요구되어질 가능성이 되게 많거든요. 그 부분이 아마 고민이 되지 않느냐라는 생각이 들어서 내가 물어보는 겁니다.

○국방부차관 이두희 저희 내부 논의 과정에서 위원님 말씀하신 그런 부분에 대한 논의가 좀 있었습니다.

○소위원장 부승찬 알겠습니다.

백선희 위원님.

○백선희 위원 지금 말씀하신 취지도 제가 이해를 하는데요. 우리가 보면 성희롱부터 해 가지고 광범위하게 법이 있지 않습니까?

그래서 지금 보면 여기에 군형법에 의해서 규정하는 성범죄 제92조 및 92조의2부터 6까지라고 되어 있고요. 2부터 6까지를 보면 강간·유사강간·강제추행·준강간, 강제추행·미수범·추행입니다.

아마 임종득 위원님께서서는 성희롱이라고 하는 것이 매우 포괄적이어서 그런 말씀을 하신 것 같고 사실 성희롱을 규정하는 법률과 그리고 여기에 나오는 성폭력, 성범죄를 규정하는 법률이 따로 있지 않습니까? 그래서 군형법에 나와 있는 이 정도라면 사실은 매우 심각한 상황으로 인지를 해도 될 것 같습니다.

○임종득 위원 그래서 방금 말씀하신 그 범위가 규정이 돼 있으니까 한정을 한다면 동의할 가능성이 많다……

○소위원장 부승찬 자구 수정을 해서 동의하는 건 어떠십니까?

○한기호 위원 그래서 예를 들어서 과거에 17사단장 하다 육군본부 정작부장으로 와서 성범죄와 관련돼서 전역을 당한 사람이 있지요. 그때 그 피해자, 지금 여기서 누구라고 얘기할 필요 없고. 그다음에 75사단장 이분도 마찬가지로 장군인데 전역을 당하고서 이 사람들은 다 연금이 깎여 버렸지요.

그런데 이 피해자들이 실제로 지금 얘기한 단기복무 부사관들이예요. 그런데 이 사람들이 아주 경미한 사항이야, 아주 경미한 사항. 그런데 이걸로 전역 지원을 했을 경우에 어떻게 해 줄 거냐 이런 부분들이 국방부가 얘기한 우려사항이니까, 그런 부분이 해소돼야 되지요.

○소위원장 부승찬 그래서 아까 백선희 위원님께서 말씀하신 부분을 추가해서 하면 포괄적이라기보다는 그래도 딱 구체화가 되니까 그런 부분에 대해서도 동의하기가 어려우신 겁니까?

○국방부인사기획관 이인구 인사기획관 답변 간단히 드리겠습니다.

말씀드린 대로 범죄유형 같은 부분은 백선희 위원님 말씀하신 부분으로 저희가 될 것 같은데요. 저희 의무복무기간이라는 게 되게 다양합니다. 왜냐하면 남성도 있고 여성도 있고 그다음에 병역 대신, 병으로 가는 것 대신 이걸로 하는 경우도 많기 때문에 저희가 의무복무기간이랑 종합적으로 검토가 좀 필요해서 지금 자구 수정으로 조금 어려울 것 같습니다.

○소위원장 부승찬 알겠습니다.

그러면 다음에 논의를 해서 다시 심사하는 걸로 하겠습니다.

수석전문위원님 추가보고해 주십시오, 23번.

○수석전문위원 송수환 22항은 일단 추후 논의로 보류하기로 하고요.

23항 허영 의원 대표발의 군인사법입니다.

126쪽입니다.

주요 내용을 보시면요 군인 임용과 관련한 비위행위로 인해 임용시험에 합격하거나 임용된 사람에 대하여 합격 또는 임용을 취소할 수 있는 법적 근거를 신설하자는 내용이고요. 최근에 개정된 국가공무원법과 문구를 일치시키려는 것입니다.

127쪽에 보시면 아까 말씀드린 것처럼 임용 관련 비리 유죄 확정된 경우 합격 및 임용을 취소하는 안 9조의3 내용입니다. 9조의3으로 만드는 것입니다.

검토의견 및 관계부처 의견을 보시면요, 임용 관련 비리를 저질러 유죄 판결이 확정되는 경우에는 취소할 수 있는 법적 근거를 마련하는 것이 필요하다는 내용이고요. 이는 2023년 4월에 개정된 국가공무원법, 지방공무원법, 공공기관의 운영에 관한 법률 등에서도 근거를 두고 있다는 점에서 군인에 대해서도 동일한 법적 근거를 두는 것이 필요하다는 내용입니다.

세 번째 동그라미는 수정의견인데요.

임용 비리 관련자 말고도 시험 부정행위자에 대한 조치와 관련하여 현행법은 이를 직접 규정하지 않고 시행령에 불이익 처분만을 두고 있습니다. 이는 법률유보원칙에 위반될 소지가 있으므로 국가공무원법의 경우 이와 같이 법률에 명시적으로 제재 규정을 둘 필요가 있다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 개정안에 대한 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 다른 의견 없으시지요?

24번 항목.

○수석전문위원 송수환 자료 132쪽입니다.

군인사법 24항입니다. 한지아 의원 대표발의 내용입니다.

주요내용을 보시면요, 의무장교의 의무복무기간을 현재 3년에서 2년으로 단축하자는 내용입니다.

133쪽을 보시겠습니다.

개정안 내용은 말씀드렸고요. 검토의견 및 관계부처 의견을 보시면 검토위원회에 병 복무환경 개선과 복무기간 단축 등의 영향으로 최근에는 의무장교 대신 현역병 입대를 선호하는 경향이 증가하고 있어서 개정안은 의무장교의 복무기간을 2년으로 단축해서 의무장교로의 편입 지원율을 제고하자는 입법취지에서 발의된 것으로 보입니다.

두 번째 동그라미 보시면, 다만 국방부에 따르면 중장기적 의료인력 확보에 대한 검토 등이 필요하다는 면에서 신중 검토를 제기하고 있고요. 정부의견에서 국방부와 보건복지부, 법무부가 약간 결을 달리하는 의견을 제시하고 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 저희도 신중 검토하는 것이 바람직하다는 입장입니다.

○소위원장 부승찬 위원님들, 의견 있으십니까?

○임종득 위원 국방부 의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 한기호 위원님 말씀해 주십시오.

○한기호 위원 제가 의사협회 회장을 몇 번 만났습니다. 만났는데 지금 심각한 문제에 봉착한 건 국방부도 인정하시지요, 획득 자체에?

○국방부차관 이두희 예.

○한기호 위원 그다음에 며칠 전에 제가 법무장교를 만났는데 대령을 만나서 보고를 받다 보니까…… 법무장교도 지금 심각하게 획득의 문제가 있지요?

○국방부차관 이두희 예, 맞습니다.

○한기호 위원 그래서 이거를 그냥 손 놓고 계속 미루기만 해도 돼요?

○국방부차관 이두희 위원님 지금 말씀하신 취지를 제가 잘 이해했고 그래서 저희 국방부에서는 장교, 학군, 학사장교 비롯해서 특수사관, 군의관, 법무관 등 전반적인 장교의 복무기간에 대해서 전면적인 검토가 필요하다는 생각을 가지고 있고 그 부분에 대해서 연구와 고민을 하고 있습니다. 현재 이것이 이루어지지 않으면 단순히 공중보건이나 군 의관이나 법무관만의 문제가 아니라 ROCT 제도 그리고 학사장교, 초급장교 모집 전반에 걸친 문제로 계속 확산될 것으로 위기의식을 가지고 검토하고 있습니다.

○한기호 위원 그래서 어느 정부냐 하는 것을 제가…… 이거는 아무 관계없이 군 인력

운영에 이러한 심각성이 나타난 것은 벌써 몇 년 전부터 나타난 거 아닙니까?

○국방부차관 이두희 예.

○한기호 위원 몇 년 전부터 나타났는데도 불구하고, 이건 언제부터 나타났냐 하면 의학대학원 제도 그다음에 로스쿨 제도 이걸로 바뀌면서 나타나 가지고 거기다 이제 불을 지른 게 병 복무기간 단축이거든요. 그래서 병 복무기간 단축이 됐을 때 예상이 다 됐던 문제예요. 그런데 왜 이런 것을 안 하고 있냐는 거예요, 국방부가.

그래서 국방부에 근무하는 장차관이 문제가 아니라 공무원들이 이런 점에서 정책적인 문제를 너무 다루지 않고 있다는 거예요. 어떻게든지 방법을 만들어 내야지요.

○국방부차관 이두희 그래서 이건 단일 어떤 특정 역종이나 직종의 문제가 아니라 전체적인 문제로 인식을 하고 지금 전면적인 검토를 하고 있습니다.

○한기호 위원 언제 끝나요, 검토가?

○국방부차관 이두희 국민의 병역제도에 종합적인 큰 영향을 미치는 부분이기 때문에 여러 의견과 연구를 통해서 해 나갈 겁니다.

○한기호 위원 안규백 국방부장관이 있는 동안에 끝납니까? 방안이 나오니까?

○국방부차관 이두희 최대한 빠른 시간 내에 방안을 마련하도록 노력하고 있습니다.

○한기호 위원 그건 안 하겠다는 얘기하고 똑같아요.

○국방부차관 이두희 그렇지는 않습니다.

○소위원장 부승찬 안규백 장관님 4년 하실 거예요. 왜 그러세요.

국방부 의견에 동의하시는 거지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다른 의견 없으시지요?

그러면 다음 의사결정 제25항 군인사법 및 제26항 군무원인사법 일부개정법률안을 함께 심사하겠습니다.

수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 소위자료 136쪽입니다.

25항과 26항 한꺼번에 설명드리겠습니다. 법은 두 개가 다른데 취지가 같기 때문에 그렇습니다.

김상훈 의원께서 두 가지 법을 동시에 발의하셨습니다. 주요내용을 보시면요 2명 이상의 자녀를 둔 군무원 및 군인의 경우 정년을 연장해 주는 것입니다. 그리고 3명 이상의 자녀를 양육하는 일정 계급 이하의 군무원과 장교, 부사관의 경우는 특별승진·특별진급 기회를 추가적으로 부여하자는 내용입니다.

137쪽 보시겠습니다.

개정안 내용은 아까 말씀드린 바와 같고요. 검토의견을 보시면요 개정안은 출산 유인 효과, 계급 정년이 있는 군인들의 장기적 소득 기반 확보 등의 이점이 있어 보입니다.

두 번째 동그라미 보시면, 다만 자녀 수를 기준으로 한 특별승진이나 진급은 미혼자, 불임자 등에 대한 상대적 박탈감을 유발할 가능성도 있다는 내용이고요. 현행 특별승진 진급 제도는 복무 중 국가에 뚜렷한 공적이 있는 경우를 전제로 하고 있다는 점에서 다 자녀 양육이 이에 상응하는 공적에 해당하는지 여부 등에 대한 사회적 합의가 선행되어야 할 것으로 보인다는 내용입니다.

참고로 김상훈 의원께서는 이것뿐만 아니라 국가공무원법 등 10여 개 법안을 동시에 발의하신 바가 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 수석전문위원님 검토의견에 동의하고 신중한 검토가 필요하다는 입장입니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 없을 것 같은데……

○한기호 위원 있습니다.

○소위원장 부승찬 아니, 뭘 있어요?

○한기호 위원 왜 있냐 하면 지금 혜택을 줘야 돼요. 혜택을 줘야 되는데 혜택을 주는 것을 국방부가 고려하지 않고 이런 법이 나왔다는 거예요. 그러면 혜택을 어떻게 줄 거냐, 보세요 정년을 연장해 준다, 복무를 더 시켜 준다는 거지.

그다음에 또 하나는 특별진급을 시켜 준다 이거는 형평성에 문제가 되지요. 그러나 지금 당장 무슨 문제가 있냐면 출산휴가를 가고 육아휴직을 합니다, 다자녀인 경우 특히 더. 이 사람들이 어느 정도까지 문제가 되냐면 불이익을 거꾸로 받아요. 불이익을 안 주는 게 우선 첫 번째 제일 중요해요. 왜 불이익을 받냐 하면 내가 육아휴직을 가면 휴직을 가는 동안에 애 둘을 키우면 첫째 때 휴직하고 두 번째 때 휴직하면 군에서 쌓을 경력을 못 쌓습니다, 진급 조건에 맞는 경력을. 차라리 그런 부분에 대해서 경력을 못 쌓았어도 쌓은 걸로 인정해 준다 이렇게 해서 진급에 불이익을 안 받는 항을 만들어 줘야 된 다니까요. 이것은 혜택을 주는 건데 우선 첫째로 불이익을 안 주는 걸 해야 된다.

두 번째는 제가 두두이 얘기하지만 부수병력을 확보해야 된다, 부담 없이 휴가 갈 수 있도록. 이걸 해 주면 이런 문제가 얘기 안 해도 해결이 됩니다. 생각해 보세요. 최소한 이걸 위해서는 부수병력을 한 2000명은 확보해야 돼요, 아무리 적어도. 지금 당장 휴가가 있는 인원이 얼마나 많아요. 연간 육해공군, 해병대 다 합치면 지금 현재 가 있는 게 3000명, 4000명이 가 있잖아요. 그럼 반이라도 확보해야지요.

차관님, 그거 지금 협조를 하고 있나요, 정부 부서 간에?

○국방부차관 이두희 예, 그 부분은 노력하고 있고 진급에 불이익이 없도록 하는 문제는 지금도 불이익은 따로 부여하지는……

○한기호 위원 아니, 불이익을 주는 게 아니라 경력을 못 쌓는다니까요?

○국방부차관 이두희 예.

○한기호 위원 예를 들어서 대위에서 중대장을 마치고 참모 경력을 쌓고 이래야지 소령 진급 대상자가 되거든 그때 참모직을 못 하든가 중대장을 못 채우든가 이런 일이 생긴다니까요, 실제로.

○국방부차관 이두희 예, 맞습니다. 그 부분하고 그다음에 부수병력 확보가 필요하다, 저도 야전지휘관 할 때 위원님 말씀하신 그 부분을 몸소 체감을 다 했던 부분이기 때문에 잘 알고 있습니다.

○한기호 위원 그래서 어차피 나온 얘기니까, 아파트를 주는 게 문제가 또 돼요. 세 자녀 이상은 다가구로……

○국방부차관 이두희 우선권이 있습니다.

○**한기호 위원** 우선권을 주지요. 그런데 세 번째 자녀를 임신했는데 낳아서 주민등록을 해야지만 그때 혜택을 줘요. 그때 신청하면 이미 혜택을 못 받아요, 보직이 바뀌어 가지고 가 버려. 그래서 임신하고 나서 임신이 확인된 3개월이라든가 4개월 차에 출산한 걸 전제해서 혜택을 주라는 거예요, 저는. 그때 줘야 된다니까요. 그래야지 출산할 때 넓은 집에 들어갈 수 있단니까요.

○**국방부차관 이두희** 예, 타당성 있으신 말씀이고 그건 검토하겠습니다.

○**한기호 위원** 아니, 혜택을 주는 걸 이런 식으로 전향적으로 검토하는 게 먼저고 줄 거냐 말 거냐 이걸 그다음 문제야, 그 이전 단계가 지금 안 되고 있어요.

○**국방부차관 이두희** 예.

○**소위원장 부승찬** 전부 국방부 의견에 동의하시는 걸로 보고.

한기호 위원님께서 말씀하신 거 진짜 진지하게 빨리, 이게 어려운 일도 아닙니다. 아니, 솔직히 얘기해서 진짜 임신을 했는데 세상 밖으로 안 나왔다고 그건 안 된다고 하는 논리 자체가 말이 안 돼요. 그래서 아까 말씀하신 대로 3개월이나 4개월 기간을 뒤 버리면 그런 방식으로라도 좀 했으면 좋겠다. 긍정적인 거를 먼저 생각하세요, 부정적인 거를 먼저 생각하지 마시고. 그렇게 좀 해 주셨으면 좋겠습니다.

백선희 위원님.

○**백선희 위원** 김상훈 의원님이 일부개정법률안을 발의한 취지에 대해서는 저는 전적으로 공감을 하고요. 그리고 한기호 위원님께서 또 출산과 육아에 대해서 관심을 너무 많이 갖고 계신 것에 대해서 또 감사를 드립니다.

저는 기본적으로 출산과 육아를 지원하는 거에 동의를 하면서도 이 건에 대해서는 국방부의 신중 검토 필요에 대해서 동의합니다. 왜냐하면 국방부에서 할 게 있고 다른 부처에서 해야 될 게 있거든요. 국방부에서 해야 할 거는 국방부에서 해야 합니다. 예를 들어서 아까 말씀하신 육아휴직을 자유롭게 사용할 수 있도록 대체인력, 아까 부수병력이 라고 말씀하셨는데 그 풀을 확보하는 것도 굉장히 중요하고요.

그리고 정년 연장 같은 경우에는, 물론 다자녀 가구에 육아비가 많이 들어가거든요. 다른 제도를 통해서 육아비를 지원하고 있는 제도도 있습니다. 그런데 이 군인의 정년 연장 문제는 제가 지난번에 연금 수급률을 보니까 연금 수급률이 50%가 되지 않더라고요. 그래서 제가 정년을 1·2년이라도 모든 계급에 좀 올리는 것이 필요하다고 말씀을 드렸기 때문에 여기에 있는 정년 연장이라고 하는 것도 다자녀를 둔 군인 외에 전체적으로 정년 연장을 해야지 군인들이 전역 이후에 노후가 빈곤하지 않다고 해서 그 부분도 사실 적극적으로 검토해 주시기를 바랍니다.

제가 어저께, 그저께 포럼 중에 쌍둥이 육아를 어떻게 지원할 것인가 이런 포럼이 있었거든요. 그런데 그 중에 하나가 쌍둥이를 낳게 되면 1년 정도 여성이건 남성이건 간에 일하는 사람들은 풀로 육아휴직을 동시에 둘이 쓰도록 하자 이런 제안들이 있었던 말이에요, 물론 법 제안은 되지 않았습시다만. 이렇게 저출산과 출산휴가 관련해서 타 부처가 합의될 때 그것이 실질적으로 국방부에서 군인들이—제도의 실효성이지요—실질적으로 이용할 수 있도록 하는 환경은 대단히 중요하고요. 더 해서 군인의 직업적 특성이 지리적으로 많이 이동을 해야 되고 이런 경우는 특수한 육아정책 지원이 있어야 된다고 생각이 듭니다. 그 부분에 대해서도 향후에 적극적으로 검토를 해 주셨으면 감사하겠습니다.

다.

이상입니다.

○국방부차관 이두희 위원님 주신 말씀 잘 유념해서 정책에 반영되도록 노력하겠습니다.

○소위원장 부승찬 오전 마지막 안전입니다.

의사일정 제27항 군무원인사법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 자료 146쪽입니다.

27항 군무원인사법 개정안입니다. 정부 제출안입니다.

주요내용을 보시면요 개정안은 군무원의 최초 시보기간을 연장하는 내용이 있고요. 두 번째 동그라미와 세 번째 동그라미는 병가, 질병휴직, 출산휴가, 휴직 기간 중 징계처분 집행 정지 이런 것도 다 국가공무원법에 맞추어서 개정하는 약간 기술적인 내용입니다.

참고로 이 법안에 대해서 과거에 소위 심의를 한 적이 있는데, 25년 2월예요. 군무원의 시보기간 연장은 신규 채용된 군무원들에게 상당한 불이익일 수도 있으며 현재 시보기간에서 부적격자를 어쩔 수 없이 정규 임용한 사례 등을 추가 조사하여 다음 기회에 논의 하자는 내용이 있었다고 합니다.

147쪽을 보시겠습니다.

먼저 군무원의 시보기간 연장에 관한 내용입니다.

현행 공무원은 시보가 5급은 6개월이고 6급이 한 3개월인데 각각 6개월에서 1년, 3개월에서 6개월로 연장하는 내용입니다.

검토의견을 보시면, 이를 통해서 역량 검증을 강화한다는 이점이 있겠지만 시보는 법령에 정한 기간 연장에 따라서 불이익을 받을 수 있으므로 당사자에 대한 불이익한 입법 조치입니다.

그다음 148쪽입니다.

두 번째와 세 번째는 아까 말씀드린 바와 같이 병가·질병휴직 이런 것들에 관한 휴직, 휴직기간 중 질병휴직에 관한, 국가공무원법과 같은 내용으로 바꾸는 취지의 내용이라 이런 것들은 필요한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 국방부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 첫 번째는 군무원 정원이 2018년도에 2.6만이었었는데 2024년도에는 4.6만 명으로 약 2배 가까이 증원됐고 군무원의 임무와 역할이 급속히 확대되고 있는 상황입니다. 시보 기간 확대를 통해서 시보 검증 기간을 좀 현실화해서 정확하게 군무원 자질을 검증·평가하고 형평성 측면에서도 일반 공무원과 동일한 시보 기간을 적용해야 한다는 점에서 개정안을 제출하였습니다.

과거 사례를 보면 2022년도에 육군이 시보 기간이 짧아서 부적격자를 정규 임용한 사례가 2건이 있었고 시보 기간을 3개월로 할 경우에는 휴일을 빼고 나면 실제로 근무할 수 있는, 검증할 수 있는 날이 얼마 되지 않는다는 그런 저희 운영기관의 한계점이 있다는 말씀을 드립니다.

두 번째, 결원 보충 관련해서는 군무원의 장기간 업무 공백 방지와 국가공무원법상의

일반직 공무원과의 형평성을 제고할 수 있다는 측면에서 동 개정안을 제출하였습니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 있으십니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

국방부 안에 동의하시는 겁니까?

(「예」 하는 위원 있음)

전문위원님 여기 보면, 한 가지는 짚고 넘어가야 될 것 같아요.

‘시보는 법령에서 정한 불이익을 받을 수 있으므로 대상자에게 불이익인 입법조치’ 이 표현이, 지금 다른 공무원들도 이렇게 하는 데가 없습니까?

○수석전문위원 송수환 보통 일반 공무원들은 6개월, 1년 그런데요. 군무원들은 특별히 더 짧게 하고 있습니다만 시보를 늘리면 그만큼 관찰해서, ‘너는 내가 잘못할 때까지 꼭 지켜보겠다’라는 취지라 당사자 입장에서는, 시보 기간이라는 게 지위가 불확정된 상태거든요. 그걸 늘리는 게 불이익이 되니까 살펴봐야 된다는 얘기입니다.

○소위원장 부승찬 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다.

다들 국방부 안에 동의하시는 거지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 우리가 오전에 심사한 안건을 처리하도록 하겠습니다.

의사일정 제6항부터 제25항까지, 20건의 군인사법 일부개정법률안 중 오늘 논의한 내용을 중심으로 위원님들의 의견을 조정·통합하여 정리한 군인사법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 제안하는 것으로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이의 없으면 가결되었음을 선포합니다.

각 안건들의 대안 반영 여부 및 소위 계류 안건 정리는 위원장에게 위임해 주시기 바랍니다.

의사일정 제27항 군무원인사법 일부개정법률안은 원안대로 의결하고 의사일정 제26항은 보다 심도 있는 논의를 위하여 계속 심사하도록 하는 데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의 없으면 가결되었음을 선포합니다.

그러면 잠시 정회하였다가 15시에 속개하여 회의를 계속하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(12시38분 회의중지)

(15시07분 계속개의)

○소위원장 부승찬 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

의사일정 제28항 장애인 차별조항 정비를 위한 국방위원회 소관 2개 법률 일부개정을 위한 법률안을 심사하겠습니다.

먼저 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 수석전문위원입니다.

소위자료 로마자 II권의 2쪽입니다.

28번 장애인 차별조항 정비를 위한 법률 개정입니다.

최보운 의원께서 발의하셨고요. 주요 내용을 보시면 장애인 차별조항 정비 차원에서 ‘심신장애’라는 표현을 ‘사고 또는 회복하기 어려운 신체적·정신적 질환으로 의사의 진단 또는 소견이 있는 경우’로 2개의 법률을 개정하는 겁니다. 군인사법과 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법을 개정하고 해당 조문을 개정하는 내용입니다.

아래쪽 3쪽을 보시겠습니다.

개정 내용 말씀드렸고요 검토의견을 보시면 본 개정안은 군인사법 17조만을 개정 대상으로 하고 있으나 같은 법 다른 조항에서도 심신장애라는 표현이 추가로 존재하고 또 하위법령인 시행령, 시행규칙에서도 다수 존재합니다. 그리고 형법 등 53개 법률에서 이미 사용하고 있는 등 법령 전체에 대한 통일적인 기준을 마련하고 해당 용어를 일괄 개정하는 것이 바람직하다는 의견입니다.

최보운 의원님께서서는 참고로 동일한 개정 내용으로 52건의 법률 개정을 발의해 놓은 상태입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 법제처 차원의 전반적이고 통일적인 문구 정비와 논의가 필요하다는 수석전문위원님 의견에 동의합니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

한기호 위원님.

○한기호 위원 3쪽의 정부 측 안이 신중 검토예요? 여기 3쪽의 정부 의견에 신중 검토라고 돼 있잖아요.

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○한기호 위원 동의합니다.

○소위원장 부승찬 다른 의견 있습니까?

○백선희 위원 장애인차별금지법이라는 관련법이 있기 때문에 그 법에서 사용하는 용어라고 한다면 수정하지 않아도 된다고 생각합니다. 예전에 ‘장애자’라고 하는 용어를 법적으로 사용했다가 이제 바뀐 거 알고 있는데 그런 경우가 아니라고 한다면 다른 법률 검토를 해 보는 것이 맞다고 봅니다.

○소위원장 부승찬 알겠습니다.

다른 의견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제28항 장애인 차별조항 정비를 위한 국방위원회 소관 2개 법률 일부 개정을 위한 법률안은 보다 심도 있는 논의를 위하여 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음, 의사일정 제29항 군수품관리법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 자료 12쪽입니다.

12쪽 29항입니다. 군수품관리법 추미애 의원님 대표발의안입니다.

주요 내용을 보시면 첫 번째가 군용차량 자체의 안전한 운행을 위해 사용연한, 운행거리 등을 고려하여 군용차량 불용결정을 하는 근거를 신설하는 내용이 하나 있고요. 두 번째가 군용차량 탑승인원의 안전을 위해 좌석안전띠 설치 등 안전조치 방안을 마련하는

근거를 신설하는 내용입니다.

13쪽입니다.

먼저 군용차량에 관한 불용결정 조항 내용입니다.

검토의견 부분입니다.

군용차량에 대한 불용결정을 법률에 별도로 규정해서 노후화 및 기체 결함에 따른 교통사고를 미연에 방지하고 군 병력의 안전 강화 등에 기여할 것으로 보입니다.

다만 현행 법령에 따라 모든 군수품에 대한 불용결정은 군수품관리법-군수품관리법 시행령-군수품 관리 훈령 등에 따라 체계적으로 관리 중에 있다는 점도 고려할 필요가 있겠습니다.

그다음 16쪽 두 번째입니다.

이번에는 군용차량에 탑승한 인원의 안전조치 방안 마련 근거 신설 부분입니다. 아까 말씀드린 것처럼 좌석안전띠 설치 등 조치 방안을 마련하는 근거를 마련하라는 내용입니다.

검토의견을 보시면요 안전 강화, 군 신뢰감 제고에도 기여하고 이와 관련된 국민동의 청원도 회부되어 있는데 그 취지도 함께 반영한 것으로 보입니다.

다만 개정안에 대해서는 예를 들면 여기는 차량에 대해서만 돼 있는데요. 차량 이외 다른 품목의 군수품에 대한 안전조치도 함께 마련한다든지 이렇게 해서 좀 포괄적으로 군수품 안전 운영에 관한 조항을 별도의 절로 만드는 것 그리고 안전조치 방안 마련의 주체를 국방부장관으로 명시하는 수정의견이 필요하다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 먼저 13페이지입니다.

군용차량 탑승인원 안전을 위한 이 개정안의 취지에 공감하고 군용차량의 불용결정 조항 신설에 동의합니다.

다음 장 16페이지입니다.

국방부정보다는 훈령 등 행정규칙으로 안전조치 방안을 마련할 수 있도록 수정할 필요가 있다는 의견을 제시합니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 백선희 위원님.

○백선희 위원 첫 번째 노후된 군용차량 불용결정에 대해서 당연히 동의하고요. 두 번째 안전띠 설치에 대해서도 동의를 하기는 하나, 제가 여기 국방위에 와서 가장 먼저 관심을 가졌던 것이 바로 공군 기지 내의 사고로 인해서 안전을 어떻게 보장할 것인가에 관심을 갖고 몇 개월 동안 연구를 했었습니다. 제가 관련된 개정 법안을 9월에 비슷한 취지로 내기는 했는데 사실 이것을 준비한 것은 4월 이전부터 준비를 했거든요. 그래서 여러 차례 수정하고 수정하고 했었던 이유가 뭐냐하면……

결론적으로 말씀을 드리면 제가 비슷한 취지의 법안을 냈기 때문에 이 안을 다음 소위로 넘겨서 병합심사를 해 달라라고 하는 것이 요청사항입니다. 그것이 훨씬 더 효율적이고 효과적이라고 보는데요. 이유는 뭐냐 하면 차량에 좌석안전띠를 설치한다라고 하는 것만으로는 부족하고 이것을 의무적으로 할 수 있도록 해야 되기 때문에 다른 관련 법률

의 개정이 필요했고요.

그리고 또 의무적으로 한다고 하는 것도 사실은 우리가 전시 상황 같은 때 이것을 의무적으로 하라고 할 수가 없는 상황이거든요. 그래서 전시 상황에서는 어쩔 수 없이 의무화할 수 없으나 이렇게 비전시 상황에서, 지난번에도 식사를 하러 이동하는 중이었기 때문에 그렇게 비전시 상황의 일반적인 이동인 경우에는 그때에 한해서 의무적으로 해야지만 그래야 차량에 좌석안전띠를 설치하는 것이 의미가 있다라고 생각이 듭니다.

저희가 검토를 했을 때 이것만으로는 부족하다라고 해서 관련 법률의 패키지 개정 법안을 냈습니다. 그래서 보다 상세하게 되어 있고, 여기서 수정동의한다라고 하는 말씀을 주셨기 때문에 다음 소위로 넘겨서 제가 제시하는 것과 병합심사를 해 주실 것을 요청드립니다.

○소위원장 부승찬 한기호 위원님.

○한기호 위원 사용연한이 지났다 하면, 사용연한이 얼마예요? 군에 차종이 몇 가지가 있어요?

○국방부차관 이두희 사용연한은 군수품의 종류에 따라 다양할 수 있습니다.

○한기호 위원 그러면 국회의원들이 타고 있는 대부분의 차가 카니발인데 카니발의 사용연한은 얼마예요?

○국방부차관 이두희 상용차량은 따로 사용연한은 규정하지 않은 것으로 알고 있습니다.

○한기호 위원 그러면 전차는 사용연한이 얼마인가요? 장갑차는 사용연한이 얼마예요? 사용연한을 누가 정해요?

○국방부차관 이두희 그것은 제가 지금 정확하게 확인을 못 하고 있는데……

○한기호 위원 그다음에 운항거리에 대한 얘기도, 운항거리가 얼마까지 뛰는 거예요?

○국방부군수관리관 이갑수 군수관리관 이갑수입니다.

사용연한은 상용차량 같은 경우는 제작사에서 권유 기간이 있고 정부에서 도입하는 경우에는 승용차는 13년, 30만km면 교체할 수 있다 이 정도로 이렇게 개략적으로 조달청에서 정해 놓은 기간이 있고 군에서 개발한 표준차량이나 전차 같은 경우는 개발할 때 개발 업체와 국방부와 방사청이 협의해서 정한 기간이 있는데 표준차량 같은 경우는 현재 18년입니다. 그리고 전차 같은 경우는 20년으로 정해 놓고 중간에 창정비나 성능개량 하면서 사용연한을 연장하고 있습니다. 종류마다 다 다릅니다.

○한기호 위원 그래서 이렇게 이것을 법에다가 정하는 게 군수관리관님은 맞다고 생각하세요?

○국방부군수관리관 이갑수 사용연한이 지났다고 해서 다 도태시키는 게 아니고, 불용시키는 것이 아니고 그때 기술 검사를 해서 더 사용할 수 있으면 더 사용하고 연한이 안 되더라도 상태가 안 좋으면 중간에 또 불용시키기도 합니다.

○한기호 위원 그렇지요?

○국방부군수관리관 이갑수 이게 평균적으로 그 정도 사용할 수 있다라는 것이지 그때만드시 불용시킨다는 그런 강제규정은 아닙니다.

○한기호 위원 그렇지요. 그렇기 때문에 이걸 법에다 꼭 넣어서 이렇게 한정적으로 하는 것은 안 맞지 않아요? 평생 동안 군수만 하신 분이…… 안 맞잖아요.

그러면 이것은 그렇다 치고 이것 외에 군에서 쓰는 야전삽 그다음에 반합, 수통 그다음에 대검 이것은 사용연한이 얼마예요? 이렇게 이걸 법으로 정해서 차량에 대해서 정한다는 게 안 맞는 것 같아요.

그다음에 안전벨트 문제도 실제로 전시가 되면 빨리 뛰어내리기 위해서 안전벨트를 할 수도 없는 거예요. 전차에 있는 조종수도 안전벨트 해요? 그러니까 군용에 대해서는 전시 사용한다고 해서 전시용과 평시용을 일반 상용차도 나눌 수 없어요. 버스도 전시가 되면 쓸 경우에는 써야지요. 그렇지요? 안 그래요? 그래서 안전 규정을 내부적으로 필요한 부분을 조치할 수 있지 법으로 정하는 건 저는 맞지 않는다고 봅니다.

○국방부군수관리관 이갑수 하신 말씀에 대해서 불용에 관한 법은 군수품관리법과 시행령, 시행규칙에 군수품으로 통틀어서 들어 있습니다. 거기에 불용을 하는 경우는 수명이 초과돼서 사용할 수 없거나 또 불필요하게 과다하게 편차가 줄어들어서 남거나 여러 가지 경우에 딱 ‘아래와 같은 경우는 불용할 수 있다’ 해서 이렇게 정해 놓은 것이고.

조금 전에 말씀하시는 안전띠를 설치하는 경우는 표준차량 중의 한 1800여 대가 평시에 행정용으로 사용하는 경우가 있습니다. 식당 이동할 때 이럴 때 그거에만 안전벨트를 설치하고 작전용에만 전적으로 사용하는 차량은 안전벨트를 설치 안 할 계획입니다. 그렇게 지금 훈령에 반영이 돼 있습니다.

○한기호 위원 아니, 그러니까 훈령에 돼 있는데 여기 개정안에 군용차량의 안전확보 했으면 군용차량이라고 말해 놓은 이 자체가 민수용차와 군용 전용으로 쓰는 차와 구분된 게 아니잖아요, 이거는.

○국방부군수관리관 이갑수 예, 그렇습니다.

○한기호 위원 그러니까 안 맞는다는 거지. 그러면 헬기를 한번 얘기해 볼까요? 헬기는 UH-60은 사용연한이 몇 년이에요? 수리온은 몇 년이에요?

○국방부군수관리관 이갑수 통상 헬기는 30년 정도를 사용연한으로 해 놔는데 그것도 마찬가지로 창정비나 성능 개량을 통해서 수명 연장해서 사용하고 있습니다.

○한기호 위원 그렇지요. 그래서 이것을 법으로 군용차량이라고 정하는 건 부적절하다 이거예요. 하도 많은 경우가 있기 때문에 그래서 부적절하다고 저는 봅니다.

○국방부군수관리관 이갑수 이 법은 그냥 원칙적으로 불용을 하여야 될 경우에는 불용을 하여야 한다는 그런 원칙을 제시한 것이지……

○한기호 위원 그걸 법에다가 뭐 하러 넣느냐는 얘기에요, 법에다가. 지금 품목마다 다 판정을 해 가지고 결정을 하는데 그것을 법에다가 뭐 하러 넣어 놔요, 일반적인 사항을? 일반적이고 그냥 좋은 말로 훈시하는 내용을 뭐 하러 넣어 놔요, 법으로? 군수관리관님 그렇게 얘기하세요? 군수가 아닌가 봐?

○국방부군수관리관 이갑수 저는 개정안 취지에 공감하고 그게 반영되더라도 저희들이 운용하는 데 도움이 되지……

○한기호 위원 그러니까 운용하는 데는 그냥 훈시성의 얘기다 이거지, 그걸 법으로 뭐 하러 만드느냐 이거야. 실익이 없는 법이라 이거예요, 지금 하고 있는데. 군용장비에 대해서는 그렇게 일반적인 논리를 가지고 할 필요가 없다는 거지, 할 필요가 없다. 그냥 훈시성이라니까요.

○국방부차관 이두희 위원님, 이 부분은 이제 군용차량이 다른 장비와 다르게 사람의

생명과 직접 직결이 되고 또 대형 사고로 인해서……

○한기호 위원 아니, 민간인 차는 그러면……

○국방부차관 이두희 많은 사람들의 인명이 상한 경우가 있기 때문에……

○한기호 위원 차관님, 민간인 차는 생명과 직결되지 않아요? 똑같은 거예요.

○국방부차관 이두희 그래서 민간인 차량도 관련되는 민간 상용차량이든 도로교통법규든 관련 법률로 그런 부분들은 제약하고 있다고 봅니다.

○한기호 위원 법률로 정해져 있지 않아요. 제가 옛날에 타던, 영관 장교 때부터 타던 차를 23년을 탔는데 남들이 그러지요. 어떻게 23년씩 타느냐, 그런데 23년 잘 관리하면 타요. 그러니까 그것을 법으로 정해서 이것을 한다는 것은 오히려 지금 하고 있는 것을 그냥 훈시성 개념으로 넣는 것이기 때문에 그냥 한번 훈시하면 되는 것이지 법에다 넣을 필요는 없다는 거예요.

○국방부차관 이두희 저희 군 입장에도 이런 근거가 있으면 노후 장비 교체를 위한 예산 확보 등 여러 가지 행정적인 용이한 측면도 있겠습니다.

○한기호 위원 저는 넣을 필요가 없다고 봅니다.

○소위원장 부승찬 군용차량의 안전 확보해서 13조의3항을 신설하는 거잖아요. 맞지요? 제4절 13조의3, 맞지 않습니까? 그런데 여기 앞의 ‘고려하여 불용 처리해야 된다’라고 하면 법의 의미가 없는데 이 법 13조 1항에 따르면 이 부분에 대해서는 불용 처리해야 된다는 거예요, 이 항목에 대해서는.

그런데 아직까지는 이게 처분에 관련된 법조항만 존재하지 불용에 대한 법조항은 없거든요. 그러니까 이제 우리 군이 노후된 차량을 그대로 여기에 해당되는데도 불구하고 불용 처리를 못 하고 있는 실정이잖아요, 솔직히 얘기해서. 그러다 보니까 30년, 40년짜리 그냥 막 돌리다가 안전사고 나고 이러는 것 아닙니까?

그러기 때문에 한기호 위원님께서도 여기에 분명 13조 1항이라고 써 있거든요. 적시기 왜 있기 때문에, 처분과 관련된 조항이 있기 때문에 이 부분에 대해서는 적극적으로 검토를 해 주시면 아마 노후 차량에 대한 또 교체 법적 근거도 되고 그러기 때문에 이것은 좋은 취지인 것 같습니다, 이 부분에 대해서는.

○한기호 위원 15쪽의 군수품 관리 훈령이 있지요. 거기 불용결정 대상에 지금 명시해 놨지 않습니까? 이게 지금 보편적인 기준으로 국방부가 정해 놓은 것 아닙니까?

○국방부차관 이두희 그렇습니다.

○한기호 위원 그러면 이거 있으면 됐지 더 이상 뭐가 필요해요? 군용차량이라고 해서 법에다가 넣어 놓는다는 것은 안 맞는다 이거야. 행정으로 움직이는 것에 대해서 과잉한 법이 된다는 거지요. 훈령에 지금 다 명시해 놔잖아요. ‘노후화로 인하여 위험이 예상되는 군수품’, 명시해 놔잖아요. 그다음에 8항을 보세요. ‘작전수행 및 경계근무 등을 정상적으로 수행하지 못하는 군견 또는 군마’, 이와 같이 군견까지도 다 명시해 놔는데 그런데 차량만 이렇게 떼어 내 가지고 할 필요가 있느냐 이거예요, 내 얘기는.

○국방부차관 이두희 위원님, 이게 의원 입법인데 제가 야전 경험상 운전병보다 나이가 많은 군용차량들이 있습니다.

○한기호 위원 당연히 있지요.

○국방부차관 이두희 병사의 나이보다 더 많은 차량들을 병사가 운전하는 경우도 왕왕

있습니다. 그래서 그런 부분들이 훈령에 명시돼 있어서 군 자체를 규율하는 부분이 있지만 법이라는 좀 더 강한 데에 명시가 되면 저희들이 예산을 확보하고 그러한 병사 나보다 많은 차를 운전하는 그런 경우를 방지하기 위한 저희가 좋은 수단으로서……

○한기호 위원 제가 그러잖아요, 23년 된 차를 몰았다고, 르망을.

○국방부차관 이두희 좋은 수단으로 저희가 쓰기에 좋겠습니다.

○한기호 위원 제가 처음에 대대장을 나간 게 기보대대장을 했는데 M113이었습니다. M113이 월남전에서 철수한 거예요. 철수했는데 이미 수명이 다 지났지, 정상적으로 하면. 그러나 그것을 실제로 우리가 운용을 하고 그다음에 정비해 가지고 뭐 하는 줄 아세요? 후진국에 또 달라 그래서 다 찼어요.

그래서 군용장비에 대해서 법으로 이렇게 말한다는 게 훈령 가지고 넣으라 이거예요, 필요한 부분을. 지금 훈령에 다 명시돼 있잖아요. 왜 군용장비 중에서 차량만 이렇게 애기하느냐 이거예요. 다른 건 위험하지 않아요?

○국방부차관 이두희 저희가 진화적으로 법과 제도와 시스템을 발전시켜 나가는데 그 중에서 우리가 사람 생명과 관련되는 일을 당할 때마다 다시는 그러한 불행한 일이 없어야 된다는 취지에서 제도와 법과 규정을 정비해 나가고 있습니다.

○한기호 위원 그러면 물어봅시다. 노후화돼 가지고 차량 사고로 해서 인명 손실이 있었던 현황이 어디 있습니까? 제시해 보세요. 여기 없네, 현황이? 구두로, 머릿속으로만 생각할 수는 있어. 구두로 얘기하고 머릿속으로는 생각할 수 있는데 그러면 노후 차량으로 인해서 최근에 발생한, 5년 이내 발생한 현황 내놔 보세요. 그냥 좋은 말이면 다 법에 넣으면 좋다 그거 아닙니까, 지금? 군수관리관님, 좋은 말은 다 법에 넣어 봐도 좋다, 에브리씽 오케이.

아니, 현황을 내놔 보세요. 그러면 사고가 있었다든가 이거 하면 내가 인정할게요. 최소한 5년 이내에 노후화되고 이것에 대해서 사고가 발생해서 인명 손실이 있었다면 내놔 보십시오. 그러면 인정할게요. 그런 데이터도 없이 그냥 좋은 말이니까 법에 넣읍시다, 이 얘기 아니에요? 그렇지요?

군수관리관님, 좋은 말이니까 법에 넣어 놓읍시다, 그렇게 막연하게 하지 마세요. 군수관리관님, 이제 아실 만한 분이 왜 그러세요?

○소위원장 부승찬 추가적으로 의견 있으십니까?

국방부 안에 동의하시는 겁니까? 국방부 안에 동의하시니까……

○한기호 위원 저는 동의하지 않습니다.

○백선희 위원 저는 아까 말씀드린 대로 두 번째 것은 제가 내일 모레 전체회의에 상정할 거거든요. 이 부분이 도로교통법이 같이 개정되지 않으면 아무 의미가 없는 것이기 때문에 같이 병합 심사해 주십시오.

○소위원장 부승찬 그리고 이 부분의 개정안 부분에 대해서는 13조의3 신설 조항에 대해서는 결국은 제13조제1항에 따른 불용 결정이기 때문에 우리가 얘기할 때는 훈령은 국방부 내의 어떤 규율하는 제도이기 때문에 이 부분이 법률적 근거를 갖게 된다면 아무래도 노후 차량에 대한 교체나 불용 이런 부분들이 재정 당국과 협의할 때 좀 더 수월한 부분이 있지요. 훈령으로 하다 보면 그런 어려운 점이 있기 때문에 이 부분에 대해서는 한기호 위원님도 적극적으로 한번……

○한기호 위원 아니, 그러니까 5년 이내에 노후 차량으로 인해서 발생한 인명 손실 현황을 가지고 오세요.

○소위원장 부승찬 있잖아요.

○한기호 위원 내가 인정할게요. 안 가지고 오면 인정 안 해.

○소위원장 부승찬 없어요? 19B 사고는 언제예요?

○국방부군수관리관 이갑수 작년 12월쯤 되는데 그게 차량이 오래됐기 때문에 난 사고는 아니었습니다. 과속하면서……

○소위원장 부승찬 안전띠? 과속……

○국방부군수관리관 이갑수 과속하면서 회전하면서 도로 밖으로 튀어 나갔는데 그때 안전벨트는 있었는데 착용을 안 한 사람들과 또 그런 경우는 방탄헬멧을 착용하라고 돼 있는데 방탄헬멧을 착용하지 않아서 사상자가 발생했습니다.

○소위원장 부승찬 한번 찾아보세요, 찰과상이라도 있을 거예요.

○국방부군수관리관 이갑수 사고 원인이 노후 차량이라고 된 것은 제 기억에는 없습니다.

○한기호 위원 없다니깐요.

○소위원장 부승찬 중간에 차량 올라가다가……

○한기호 위원 그것은 운행 미숙에 의해서.

○소위원장 부승찬 올라가다가 엔진이 멈춘 경우나 뭐 이런 것 없어요? 그런 것들 좀 있을 것 아니에요.

그런데 이것을 사실은 훈령으로만 하면, 한기호 위원님이 이 부분에 대해서는 전향적으로 검토를 해 주셨으면 좋는데 훈령으로 하면 결국 우리 군은 계속해서 그것을 써야만 되는 그런 한계가 있습니다.

물론 여기 보니까 군수품관리법에 처분 조항이 있기는 해요. 그런데 이 처분 조항에 해당해도 불용 결정을 못 하니까 결국은 재정 당국에다가 ‘차를 바꾸겠습니다’ 말을 못 하는 것 아니에요, 그렇지요?

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○소위원장 부승찬 그 부분은 명확하잖아요.

저도 대변인 할 때 그 부분을 상당히 강조했었는데, 이게 훈령에 있고 법에 존재하고 하는 것에 따라서 상당히 달라지는 게 많아요. 그런 부분들은 한기호 위원님이 한 번만 너그러이……

○한기호 위원 안 됩니다.

아니, 최소한 여기 인명 손실에 대한 문제니까 인명 손실 데이터를……

○소위원장 부승찬 안전이라는 게 꼭……

○한기호 위원 노후된 것에 대한……

○소위원장 부승찬 아니, 위원님……

○한기호 위원 없는 얘기를 가지고 좋은 말이니까 법에 넣읍시다 이 얘기 아닙니까?

○소위원장 부승찬 아니, 그건 아닌 것 같고요. 여기 보면……

○국방부차관 이두희 저희 군의 입장에서 이런 것들이 우리 현장에 있는 부하들에게 좀 더 좋은 환경, 좋은 전투장비, 보다 안전에 더 부합하는 장비들을 보급해 줄 수 있는

큰 근거가 될 수 있다는 그런 말씀을 드립니다.

○**유용원 위원** 군에서 정말 노후된 장비, 특히 차량이어서 꼭 교체를 하고 싶었는데 훈령이기 때문에 못 했던 사례나 통계 같은 건 없어요?

○**소위원장 부승찬** 군수관리관님.

○**국방부군수관리관 이갑수** 예산편성 과정에서 예산이 부족해서 충분히 반영해 주지 않았기 때문에 오래된 장비를 수명이 초과되더라도 상태 검사를 해서 운용이 가능하다고 판단해서 계속 사용한 경우는 계속 누적돼 왔습니다. 그런데 이게 훈령이 미비해서 그런 부분보다는 재정적인 문제 때문에 군에서 원하는 만큼 차 교체를 못 해 줬는데, 훈령보다는 법령으로 가면 저희들이 기재부를 설득하기가 좀 수월할 것 같습니다.

○**한기호 위원** 그러니까 그러지 말고 데이터를 내놔야지요. 소위원회에서는 구체적인 걸 따지잖아요. 그러면 지금 얘기한 것처럼 ‘지금 우리 군 차량 중에서 수명이 초과한 게 몇 대입니다. 지금 4분의 1톤은 몇 대고 2과1톤은 몇 대고 5톤은 몇 대고 뭐가 몇 대입니다. 지금 이래서 그냥 처분을 못 하고 세워 놓고 있습니다. 사고는 이런 게 있었습니까’ 뭐 이래야지 설득이 되는 거지 아무것도 없이 그냥 좋은 말이니까 합시다…… 군수관리관님, 그러면 안 되시지요.

○**국방부차관 이두희** 존경하는 위원님, 한 가지만 말씀드리겠습니다.

예를 들어 위원님께서 너무 잘 아시는 승암고개나 실내고개나 수피령 이런 정말 강원도 급경사 지역에 2와2분의1톤, 5톤 차량들이…… 이게 스틱입니다, 클러치입니다. 그 둔중하기 짝이 없는 차를 끌고 다니는 스무살짜리 병사들 입장에서는 정말 위험하고 안전에도 문제 있고 성능에 관계되는 부분들이 있습니다.

저희 입장에서는 답답한데, 예산의 문제도 있지만 이런 법령이 뒷받침된다면 훨씬 더 용이하게 예산도 반영하고 전투력을 발휘할 수 있는 용이한 장비로 바꿀 수 있습니다.

○**한기호 위원** 인정한다니까요. 그러면 최소한 데이터를 가져와 봐라 이거예요.

○**소위원장 부승찬** 지금 수명이 도래한 것들 중에 사용하는 것들이 있잖아요. 이런 부분들을 다 뽑아서 그 통계를……

○**한기호 위원** 지금 아무것도 없이 맨입에 하자는 것 아니에요, 좋은 말이니까.

○**유용원 위원** 지금 당장 데이터 제시하기 힘들 테니까……

○**소위원장 부승찬** 아니, 아니, 수명 도래한 군용차량들에 대해서는 데이터가 있잖아요?

○**국방부군수관리관 이갑수** 정확한 수량은 아닌데, 제가 지금 한 10분 정도 있으면 확인할 수 있고요. 현재 표준 차량은 한 30% 정도 이상이 수명을 초과해서 상태검사를 해서 연장해서 사용하고 있는 것들이 있습니다.

○**소위원장 부승찬** 그 자료라도 제출해 주시고요.

○**한기호 위원** 관리관님, 최소한 이걸 하려면 이렇게 해야지요. ‘지금 차량이 편제표에 있어서 할 수 없이 잡아 놓고 있고 새 차로 채우지 못하고 있는 차가, 사실 운행을 하기에는 부담스러운 차가 이렇게 있습니다. 그래서 이 법에다 명시해서 하면 이런 일이 있을 수 있습니다’ 이런 얘기를 해야지 뭐가 얘기가 되지…… 아니, 지금 소위원회 하루이틀 해 봐요? 하루이틀 하십니까?

○**소위원장 부승찬** 그 부분에 대해서 정리를 해 주시고요.

한기호 위원님, 유용원 위원님께서도 한 말씀……

○**유용원 위원** 아니, 아니, 저는 진행 관련해서 일단 통계 확인에 시간이 걸릴 테니까 이것은 일단은 홀드……

○**소위원장 부승찬** 말씀해 주세요.

○**유용원 위원** 통계 확인할 시간이 걸릴 테니까, 이것 때문에 너무 시간 끄는 건 좀 그렇고, 일단 이것은 홀드하고 넘기고 군에서 진행 중에 통계를 확인해서 위원님께 보고드리는 형태로 하면 어떻겠습니까?

○**소위원장 부승찬** 좀 준비를 해 주시고요.

다음 의사일정으로 넘어가겠습니다.

의사일정 제30항 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

먼저 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 송수환** 자료 20쪽입니다.

자료 20쪽, 추미애 의원 대표발의, 군인 복무 기본법입니다.

주요 내용을 보시면 병영생활에서 군인의 생명 및 신체의 안전을 보장하기 위하여 국가가 필요한 조치를 취하도록 의무화하는 규정을 신설하는 것입니다.

21쪽의 아래를 보시면 현행은 법률이 아닌 국방 안전 훈령 및 각군 규정에서 규율하고 있는 상황입니다. 개정안에서는 이것을 법률로 격상하면서 필요한 조치를 취하도록 하는 내용입니다.

검토의견을 보시면 안전사고 방지를 위한 국가의 법적 책무를 법률에 명확히 규정하면 안전사고 방지에 기여할 수 있을 것으로 보인다는 측면이 있습니다. 참고로 당구장 표시 보시면, 아까 논의했던 군수품관리법 일부개정법률안 그리고 국민청원도 유사한 취지로 회부되어 있는 상태라는 걸 말씀드립니다.

이상입니다.

○**소위원장 부승찬** 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○**국방부차관 이두희** 개정안에 동의합니다.

○**소위원장 부승찬** 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

○**한기호 위원** 앞에 얘기한 거나 이 안이나 똑같지 않아요, 지금?

병영생활에서 군인의 생명 및 신체의 안전을 보장하기 위하여 국가가 필요한 조치를 취하도록 의무화하는 규정이다. 그래서 여기 내용에 ‘국방관서의 장과 각군 참모총장은 군수품인 차량’ 이 얘기하는 거지요, 지금?

○**수석전문위원 송수환** 23쪽에 있는 것은 앞에 심의했던 추미애 의원의 군수품관리법 내용이고요. 지금 이것은 그것과 별개로 군인 복무 기본법의, 아까 보신 21쪽에 있는 개정안……

○**한기호 위원** 21쪽?

○**수석전문위원 송수환** 21쪽, 신·구조문대비표라고 돼 있는 현행, 개정안……표 안에 포함되어 있는 것 있지 않습니까, 왼쪽 좌측 하단에. 21쪽 좌측 하단.

○**한기호 위원** 이것도 똑같은 말이다 이거예요, 똑같은 말.

○**수석전문위원 송수환** 말씀하신 것과 비슷한, 안전을 강조하는 취지의 개정안……

○한기호 위원 권장사항이라니까? 훈시성이라니까요?

지금 지휘관들이 얼마나 스트레스받으면서 지휘하고 있습니까? 중대장·대대장·연대장·사단장들이, 실병을 지휘하는 지휘관들이 지금 자기 병원 관리하면서 안전관리나 여기에 대해서 얼마나 스트레스받으면서…… 이게 지금 법이 없어서 문제가 돼요?

법을 이렇게 그냥 좋은 게 좋은 거니까 법에 넣자는 것은 안 돼요, 구체성이 있어야지. 군인이 다른 데하고, 다른 직업하고 다르잖아요. 이것 전부 구체성이 없는 얘기들 아닙니까. 그냥 훈시성 얘기라니까요? 어떻게 이렇게 막연한 법을 자꾸 하자 그래요? 아니, 읽어 보세요, 이것. 어떻게 하라는 얘기인지 뭐가 있어요? 뭘 어떻게 하라는 거냐……

읽어 보세요, 23쪽에. 똑같은 얘기에요, 연결선상의. ‘군용차량 탑승인원의 안전을 위하여 국방부령으로 정하는 바에 따라 좌석안전띠 설치 등 안전조치 방안을 마련하여야 된다’.

○소위원장 부승찬 앞부분 했던 거고요. 29항에 해당되는 거고, 이번 것은 안전조치 의무조항으로 있는 거지요.

○한기호 위원 의무조항도 ‘국가는 병영생활에서 군인의 생명 및 신체의 안전을 보장하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다’.

그것 지금 안 해요?

○국방부차관 이두희 위원님, 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법이 과거에 군인 복무 규율을 법제화한 거지 않습니까? 그래서 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법의 성격 자체가 굉장히 선언적이고 당위적인 측면으로 기술이 돼 있는 부분이 있습니다. 예를 들어 국군의 사명이라든지 임무라든지 여러 가지가 각 행위를 규율한다기보다는 선언적인 의미가 담긴 군인 복무 규율을 법제화한 거기 때문에 이 부분도 그의 연장선에 있다고 보시면 되겠습니다.

○한기호 위원 그 법을 누가 만들었어요? 제가 만들었어요.

○국방부차관 이두희 예, 위원님께서.

○한기호 위원 그러니까 이렇게 훈시적인 얘기…… 이것은 안전과 관련된 건데 이런 얘기를 군인 복무 기본법에다가 넣는 게 맞냐는 거예요. 구태여 거기다 이런……

아니, 지금 안전에 대해서 이 항이 아니라도 안전조치에 대한 의무를 지휘관들이 가지고 있는데 하나 또 만들고 또 만들고 계속 안전, 안전 넣자는 것 아닙니까? 그러니까 좋은 게 좋은 거라는 것 아니에요, 지금. 이 법을 만들어서 나중에 공표가 돼서 받아 본 지휘관들은 뭐라 그러겠어요? 의미를 부여할 수 없는 법이라니까요.

○소위원장 부승찬 일단 정리해 주시고요. 다른 위원님들 발언 기회를 좀 드려야지요. 위원님들 의견 있으십니까?

백선희 위원님.

○백선희 위원 지금 안전권 보장에 군인의 생명 및 신체의 안전을 보장하기 위해서인데, 사실 군이 국민들의 생명과 안전을 보장하기 위해서이고 사실은 군인도 마찬가지로 국민이거든요. 그런데 특별히 군인에 대해서는 우리가 보장해 줘야 되는 주체로 보고 스스로 군인의 생명과 안전을 보장받는 것에 대해서는 조금 인식의 확산이 덜 되지 않았나라고 하는 생각이 듭니다. 그래서 저는 시민이면서도 또 군인을 특화해 가지고 생명과 안전의 보장이라고 하는 것은 어느 법에든지 들어가는 것이 좋다고 하는 내용에 동의

를 하고요.

이게 지금 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법에 들어와 있는데, 제가 이해를 잘 못했는지는 모르지만 혹시 한기호 위원님께서 이 법이 아닌 다른 법에 들어가는 것이 적절하다고 생각을 하시는지 이 부분은 제가 잘못 이해를 했을 수도 있습니다. 법률과 상관없이 내용에는 동의를 한다라고 하는 말씀을 드리겠습니다.

○소위원장 부승찬 이 부분에 대해서도, 이게 신설 조항이거든요. 신설 조항이고 17조는 전체적으로 여건 보장이예요. 그러니까 지휘관들이 하고 있는 내용들이 다 조문에 들어가 있어요. 그러면 다 빠져야 되는 것 아니예요, 원래대로 치면. 그런 게 있고.

군인의 생명과 안전에 관련된 부분이 없어요, 사실은. 그래서 의무조항 같은 건데…… 지휘를 하는 데 있어서 의무조항 같은 거잖아요?

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○소위원장 부승찬 그렇기 때문에 제가 봤을 때는, 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 17조를 보면 의료권 보장과 관련된 구체적인 내용이 없고 미세먼지에 따른 외부활동 제한도 실질적으로 먼지가 많으면 나오지 마라 이것 외에는 별다른 게 없어요. 그다음 폭염, 한파에 따른 조치들도 그렇고, 이런 부분들에 있어서 17조 4항이 신설되는 거기 때문에…… 아까 차관님이 말씀하신 대로 이 부분에 대해서는 군인의 생명과 안전과 관련된 내용이 전혀 없거든요, 모든 법에. 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 이것도 좀 필요한 조항이 아닌가 하는 생각이 들어요.

여건 그다음에 안전 보장과 관련된 내용을 한기호 위원님께서 군인 복무 기본법을 제정하셨는데, 이 부분에 대해서도 안전권 보장과 관련된 내용들이 없어요. 생명에 대한 그런 부분도 추가하면 상징적인 의미도 있고 그리고 군인도 국민이기 때문에 이런 부분도 추가하면 상징적인 의미도 있고 그리고 군인도 국민이기 때문에 이런 부분도 필요한 게 아닌가 하는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있습니다.

유용원 위원님.

○유용원 위원 생명과 안전에 대한 규정이 전혀 없습니까? 비슷한 취지의 내용도, 군인 복무기본법에?

○국방부차관 이두희 병영생활 관련해서는 이 부분이 기본법에는 지금 들어가는 걸로 알고 있습니다.

○한기호 위원 아니, 군에서 지휘관, 국방부장관, 모든 장교들, 간부들, 자기 부하의 생명과 안전을 위해서 모든 조치를 하고 있잖아요. 법이 없어서…… 이 법을 만들면 더 잘 돼요? 이 법을 만들면 더 잘하냐고요.

○국방부차관 이두희 제가 외람되지만 위원님 말씀하시는 데 짧게 말씀을 드리면 아까 말씀드린 것처럼 군인 지위 및 복무에 관한 기본법이라는 법령 자체가 새 향을 규율하고 그렇지 않으면 처벌한다는 처벌조항을 부여하고 이런 법률과는 성격이 좀 다릅니다. 대강, 그러니까 강령을 제시하는 법입니다. 정신과 원칙과 방향을 제시하는 과거에 군인복무규율이었던 것을 법제로 한 거기 때문에 굉장히 선언적인 의미가 담겨 있습니다. 그중에서 병영생활 여기 보시면 ‘국가는 병영생활에서 군인의 생명 및 신체의 안전’ 이게 돼 있습니다. 군인은 전시에, 유사시에 언제든지 죽을 수도 있고 불구가 될 수 있고 다칠 수도 있습니다. 그렇기 때문에 그렇게 요구를 하려면 평시에는 부당하게 죽거나 다치

거나 불구가 되거나 하지 않도록 보장을 해 줄 의무가 우리 군에는 있습니다. 굉장히 중요한 사명 중의, 이슈 중의 하나입니다. 그렇게 해야 전시에 죽을 수 있는 위험한 임무에도 투입을 강하게 요구할 수 있는 부분입니다. 그런 취지에서 정신과 대강을 정한 이 기본법에 병영생활에서의 안전과 생명·신체의 안전 관련되는 부분이 들어가는 것은 굉장히 의미가 있다고 저는 생각합니다.

○소위원장 부승찬 다른 의견 있으십니까? 왜 없어요?

제가 군인 지위 및 복무에 관한 기본법 목적만 읽어 드리겠습니다. ‘이 법은 국가방위와 국민의 보호를 사명으로 하는 군인의 기본권을 보장하고, 군인의 의무 및 병영생활에 대한 기본사항을 정함으로써 선진 정예 강군 육성에 이바지하는 것을 목적으로 한다’ 이렇게 돼 있거든요. 그러다 보니까 군인의 생명과 안전과 관련된 의무조항이 안 들어 있습니다. 그래서 의료권 보장해야 한다, 어떻게 치료해야 된다가 아니라, 구체적인 게 아니고 선언적이고 강령적인 의미기 때문에 한기호 위원님께서서는 이 부분에 대해서는 양해를 해 주십시오……

○한기호 위원 양해 못 합니다.

○소위원장 부승찬 그러면 이 심의가 참 어려워지는데…… 그렇잖아요. 총칙에도 나와 있는 사안을 그래 버리면 조금 심의 자체가 어려워질 수 있다라는 생각이 들거든요. 그러니까 법의 취지, 우리가 실질적으로 구체적인 사항을 규정함으로써 이걸 가지고 행동을 구체화하는 이런 법이 있는가 하면, 강령적인 법이기 때문에 이 부분에 대해서는 생명과 안전에 대한 보장 조치를 취해야 한다 이런 것들은 들어가는 게 맞다고 보여지는데 동의 안 하십니까?

○한기호 위원 5장에 병영생활을 한번 보세요. 거기 또 뭐라고 돼 있나. 그러니까 이게 없는 게 아니고 군인복무기본법 안에 그 흐름이 다 들어 있다고. 있는 걸 또 손가락 5개 있는데 육손이 만들자는 얘기밖에 더 돼요, 지금? 군인복무기본법에 명시가, 그 안에 구석구석에 다 들어가 있는 걸 또 얘기하는 거라니까. 그러니까 다섯 손가락인데 육손이 만들자는 얘기하고 똑같다니까요. 이렇게 딱 문장이 없으니까 이 문장 넣자는 얘기밖에 더 되냐 이거예요.

○소위원장 부승찬 일단 결론이 안 날 것 같으니까요 보류를 하시고 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다.

의사일정 제31항부터 제42항까지 12건의 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안을 함께 심사하겠습니다.

수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 송수환 자료 28쪽, 29쪽입니다.

31번, 42번까지 군인복무기본법 12건을 한꺼번에 병합 심의하게 되겠습니다.

29쪽입니다.

12건의 법안이 있습니다만 주요내용을 간단하게 정리하면 29쪽 표 상단에 세 가지 내용을 정리, 분류할 수 있겠습니다.

첫 번째입니다. 안 25조에서 명령 수명자를 대상으로 명령 복종의 의무에 있어 수명자가 명백히 위법한 명령은 거부할 수 있고, 상관의 명령이 위법할 경우 이의를 제기할 수 있으며, 이를 이유로 인사상 불이익한 처우를 받지 않는다는 규정 등을 신설한 것으로

12개 내용 중에 분산돼 있습니다.

두 번째 유형으로 보면 안 24조에서 명령 발동자의 의무로 명령 발동자가 명령 발동 시 헌법 및 명령을 준수하도록 하는 규정을 신설하는 내용들을 포함하고 있습니다.

세 번째는 안 5조 등, 첫 번째와 두 번째 외 기타 조항에 해당되는데요. 군인의 헌법 준수 의무를 규정한다든지 헌법 등 군 관련 법령교육 실시를 규정한다는 내용들이 있고요.

참고자료에 보시면 각 의원님별로 개정안 내용들은 정리돼 있습니다.

그리고 29쪽 중간에 소위심사 요지를 보시면 지난번에 25년 2월에 한 번 소위심사를 하셨는데요. 전시 등 위급한 경우에 수명자가 명령의 적법성 여부를 판단할 수 있을지 그리고 이를 악용할 가능성 등을 고려해야 한다는 의견이 있었고요, 상관의 명령에 곧바로 불복종할 수 있다고 규정하기보다는 이의 제기를 할 수 있다 정도로 규정할 필요가 있다는 의견도 있었고요, 심의 과정에서 경찰·검찰 관련 법률, 독일법 사례 등을 참고했을 때 위법한 명령의 경우 절차상 이의 제기 규정 마련이 필요하다는 등의 의견이 제시되면서 국방부로 하여금 추가 검토를 해 오라는 요청을 하신 바가 있습니다.

소위 이후에 국방부에서는 개정안에 대한 구체적인 논의를 위해서 각종 연구용역, 세미나, 토론회를 진행하였고 종합적인 검토안을 마련한 바 있습니다. 그다음 페이지에 국방부가 마련한 종합 검토안을 가지고 심의를 하는 걸로 하겠습니다. 30쪽에 있는 국방부 검토안을 가지고 국방부 설명을 들으면 될 것 같습니다.

○소위원장 부승찬 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○국방부차관 이두희 30페이지부터 보고를 드리겠습니다.

먼저 25조(명령 복종의 의무)에 ‘상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다’인데 ‘상관의 직무상 정당한 명령에 복종하여야 한다. 단, 명령이 명백히 위법한 경우에는 거부할 수 있으며, 이를 이유로 인사상 불이익한 처우를 받지 않는다’라는 단서조항을 붙였습니다.

다음 장입니다.

두 번째, 24조 관련입니다. ‘군인은 헌법과 법령을 준수하여 명령을 발령하여야 한다’. 그래서 발령권자의 법령 준수 의무를 구체적으로 정리를 했고, 두 번째는 ‘군인은 직무와 관계가 없거나 상관의 직무상 명령에 반하는 사항 또는 자신의 권한 밖의 사항을 명령을 발하여서는 아니 된다’. 즉 발령권자의 책무를 구체적으로 정리를 하였습니다.

다음 장입니다. 32페이지입니다.

헌법 수호 의무 명시인데 강령에 ‘헌법’을 넣었습니다. ‘국군은 국민의 군대로서 국가를 방위하고 헌법과 자유민주주의를 수호하며’ 해서 ‘헌법’을 중간에 추가했습니다.

그리고 그 밑에 20조에 마찬가지로 ‘헌법수호’를 넣었습니다. ‘군인은 국군의 사명인 국가의 안전보장과 국토방위 및 헌법수호의 의무를 수행하고’, ‘헌법수호’를 넣었습니다.

4번, 헌법교육 조항 관련해서—이건 신설인데요—20조의2에 ‘군인은 헌법과 법령을 준수하며 직무를 수행하여야 한다’, ‘국방부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 군인에게 헌법에 대한 교육을 실시하여야 한다’ 이 내용을 추가했습니다.

이상입니다.

○소위원장 부승찬 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

유용원 위원님.

이왕이면 조문별로 말씀해 주시면 준비·정리하는 데 깔끔히 될 것 같습니다.

○**유용원 위원** 저는 이번 개정안이 등장하게 된 원인과 관련해서 당시 여당 위원의 한 사람으로 책임을 느끼고 공감하는 부분이 있습니다. 하지만 의원님이 제시하신 안 그다음에 국방부 안에 보면 군의 군강, 일사불란한 명령지휘 체계를 흔들 수 있는 부분이 있어서 저는 반대 입장을 말씀드리고 싶은데요.

우선 25조에 보면 ‘직무상 정당한 명령에 복종해야 된다’, 이 ‘정당한’이라는 게 사실은 굉장히 주관적이고 포괄적입니다. 특히 연평도 포격 도발이나 이런 북한의 도발 시 즉각적인 대응을 하는 일선 부대에까지 적용할 경우 대비태세에 상당한 혼란과 공백을 초래할 우려가 있다고 보여지는데요.

차관님, 우리가 북한의 포격이나 이런 도발에 대해서 몇 분 내에 대응하게 돼 있습니까?

○**국방부차관 이두희** 시간은 숫자로 정해져 있지 않고 최단 시간 내에 대응하게 돼 있습니다.

○**유용원 위원** 제가 알기로 과거에 5분 내라든지 이런 수치가 있었던 걸로 기억이 되는데……

○**국방부차관 이두희** 한때 시간으로, 숫자로 정해진 적은 있었습니다.

○**유용원 위원** 그런데 지금은 없습니까, 그게?

○**국방부차관 이두희** 예. 최단 시간 내에……

○**유용원 위원** 어떻게 돼 있습니까, 정확하게?

○**국방부차관 이두희** 최단 시간 내에 대응하게 돼 있습니다.

○**유용원 위원** 제가 그저께 연평도 포격 도발 15주년 기념식에도 갔다 왔습시다만 그때 연평도 부대가 대응한 시간이 13분이었습니다. 실제로 사격 대비를 한 게 5분이었는데 상부에서 결심하는 데 시간이 걸렸다 이런 지적도 있지만, 여하간 상당히 짧은 시간 내에 지휘관이 판단을 해서 대응을 하도록 돼 있는데 일선 장병까지 그런 판단을 해야 될 상황이 생기면 상당한 지연과 혼란을 초래할 우려가 있다는 생각이 들고요. 그래서 수명자에게 명령의 적법 여부 판단을 맡기는 것은 작전환경상 사실상 저는 불가능에 가깝다. 저도 그게 정당하나, 아니냐를 따져 묻는다면 생각·판단하는 데 시간이 걸리고 헛갈리는 경우가 있는데, 제가 국군장병들 수준을 무시하는 건 아니지만 비교적 젊은 분들이 근무하고 계신데 그런 점에서 상당히 우려되는 점이 있다. 그리고 제가 알기로 미국의 경우도 로폴(lawful), ‘적법한’이라는 용어로 규정이 돼 있는 것으로 알고 있습니다.

차관님, 이 국방부 안을 만드는 과정에서 군 내부 의견수렴 절차를 거치셨습니까?

○**국방부차관 이두희** 연구용역과 다양한 의견수렴을 거친 걸로 제가 알고 있고, 위원님께서 말씀하신 ‘정당한’ 부분은 저희가 ‘적법한’, ‘정당한’ 그 부분을 놓고 같이 고민을 했는데 ‘정당한’은 적법한 명령을 근간으로 하고 있다는 판례도 있고 해서 여러 가지 통일성 측면에서 ‘정당한’으로 했다는 말씀 드립니다.

○**유용원 위원** 일선 지휘관의 의견도 저는 중요하다고 보는데 일선 지휘관 의견도 들어 보셨습니까?

○**소위원장 부승찬** 말씀해 주세요. 소속……

○**국방부군인권개선추진단장직무대리 배인영** 군인권총괄담당관 배인영 서기관입니다.

저희가 두 차례에 걸친 내부·외부 세미나를 했습니다. 그때 일선 지휘관이 직접 참여한 것은 아니지만 각 군 대표로 법무실 등에서 와서 각 군의 의견을 전달하였고요. 그리고 사실 법을 규정하기 전에 모든 대상을 다, 법적 대상이 되는 분들의 의견을 다 수렴하기는 조금 어려운 부분이 있었다는 점을 양해해 주시면 감사하겠습니다.

○**유용원 위원** 그러니까 직접 의견을 들어 보신 적은 없는 거지요?

○**국방부군인권개선추진단장직무대리 배인영** 저희는 내부 세미나에서 각 군의 대표들을 참석하게 했고 그들이 그들의 의견을 대변했다고 여기고 있습니다.

○**유용원 위원** 저는 그래서 이 부분은 좀 더 군의 의견을 수렴하는 절차와 판단이 필요하다고 봅니다.

이상입니다.

○**소위원장 부승찬** 다른 의견 있으십니까?

이게 상당히 논란의 소지는 충분히 있어요. 그러니까 어떻게 명령을 위법이나 합법이나…… 뒤의 부분은 전혀 문제가 안 될 것 같아요, 전부 법령과 관련된 것, 헌법을 준수하고 자유민주주의를 수호한다 이런 내용들이 주를 이루기 때문에. 그런데 25조에 대해서 유용원 위원님께서도 문제 제기를 좀 하셨어요. 특히나 전시가 되면 과연 전시에도, 춘각을 다루는 이 상황에서도 이렇게 갈 수 있느냐라는 문제가 있고 이 ‘정당’이라는 표현을 수명자가 어디까지 해석할 수 있느냐, 이해할 수 있느냐 이런 부분들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이런 부분들을 어떻게 할 것인가에 대한 것들이 상당히 어려운 난제가 아닌가 싶어요. 군이라는 게 단순히……

공무원법도 마찬가지잖아요. 공무원법도 지금 복종의 의무가 아예 사라졌어요. 그런 관점에서 봤을 때 특히나 위법한 명령에 대해서는 거부할 권한이 있고. 지난번에 제가 의견을 냈습니다마는 전šina 위기상황을 제외하고 수명자가 판단하기 어려울 때에는 사후에라도 이의제기를 할 수 있는 이런 부분이 보완이 됐으면, 25조 복종의 의무에서는 필요하지 않나 하는 생각은 좀 해 봅니다. 나머지 부분에 대해서는 법령을 준수하고 헌법을 준수하고 이런 내용들이기 때문에……

그리고 명령자와 관련돼서도 명령자가 내리는 것도 당연히 이런 인식을 갖고 해야지요. 그렇기 때문에 문제가 안 될 것 같고 논란의 소지는 없어 보입니다마는 이 앞부분에 대해서는 유용원 위원님께서도 말씀하셨지만 조금 논란의 소지가 있어 보여요.

다른 위원님 의견이 있으십니까?

한기호 위원님 짧게 해 주세요.

○**한기호 위원** 시간 많은데 길게 해도……

지난번 우리 논의할 때 당시에 차관님이 계셨었나요?

○**국방부차관 이두희** 4월 달에 논의했던 것 같은데 그때 저는 없었습니다. 6월에 왔습니다.

○**한기호 위원** 김 차관이 있을 때구나.

○**국방부차관 이두희** 예, 전임 차관이었습니다.

○**한기호 위원** 이 문제를 그 당시에 논의할 때 수명자의 입장을 많이 얘기했는데 수명자가 이것이 위법이나 아니냐 판단할 능력이 있느냐, 여기 군인이라고 하는 것은 이등병부터 대장까지 전부 군인이예요. 그러면 우리 사회의 통념상으로도 20대 젊은 사람들이

법을 접할 기회 자체가 없어요. 법이 어떻게 돼 있는지 몰라요. 그리고 군인들도, 위관장교도 몰라요. 그러면 군대 생활한 영관장교도 법을 진짜 보면서 하느냐? 보지 않아요. 법의 내용을 몰라요.

여기 법무관리관님 계시고 하지만, 그래서 제가 명령을 내릴 때 법무참모의 조언을 받을 수 없는 경우는 사실은 그걸 가지고 위법이다 아니다 논하는 게 굉장히 어렵다는 거예요. 그러니까 범죄를 저질렀을 때 그 범죄가 고의냐 아니냐 하는 것도 굉장히 잣대가 되듯이 수명자에게 자꾸 책임을 물어서는 안 돼요. 지금 이번 현 이재명 정부가 출범하고 나서 12·3 계엄을 내란이라고 하고 여기에 대한 단죄를 하겠다고 하다 보니까 이런 법을 계속 만들겠다고 하는데 이걸 군 출신들이 수궁할 수가 없어요. 수명자에게 물을 수 없어요.

그리고 평상시하고 전시하고 다르다 그러면 평상시에 이런 사람이 전시에 가서 이의를 달고 ‘난 못 가겠습니다’ 할 수 있는 거예요. 아니, 내가 죽잖아요. 그런데 가라 그러면 가겠어요? ‘문제가 있습니다. 못 가겠습니다’ 그러면 그다음에 어떡할 거냐는 얘기예요. 그래서 다시 ‘가’ 명령하는데 ‘못 가겠습니다’, 그렇기 때문에 평시와 전시를……

우리가 이야기하잖아요. 차관님도 군인이었으니까 그렇게 얘기하잖아요, 평시의 땀 한 방울이 전시의 피 한 방울을 절약한다, 그러니까 훈련은 전시와 같이 훈련해라 이렇게 얘기하잖아요. 평시와 전시가 연결돼 있는 것이지 따로 있지 않다는 거예요. 그런데 평시에는 이렇게 하고 전시에는…… 이렇게 안 된다는 겁니다. 이게 지난번에도 논의한 거예요. 그래서 군인들에게 전·평시를 나누어서 두부 모 자르듯이 평시에는 이렇게 하고 전시에는 이렇게 이게 안 된다는 거예요. 이건 굉장히 중요한 우리의 주제입니다, 논의할 수 있는.

또 시간이 지난다고 생각해 보세요. 이재명 정부가 가는 것도, 이제 4년 반이 지나면 끝납니다. 그때는 또 어떤 정부가 올지 몰라요. 그래서 보편적인 법을 만들어야 되는 거예요. 어느 정부의 지향점을 가지고 법을 만들어서는 안 되고 보편적인 기준을 가지고 만들어야 되기 때문에 그래서 수명자에게 부담 주는 것은 저는 부당하다. 군인복무기본법에도 합법이나 불법이나, 정당하나 부당하나 하는 판단을 모두 명령권자에게 부여한 거거든요. 그래서 이것은 현 정부를 의식하지 말고 실제 군의 운영을 가지고 고민해야 됩니다. 일반공무원하고 제복 입은 군인하고 분명히 다른 겁니다.

그래서 여기 차관님이나 법무관리관님이나 대답하기 곤란하시고 언급하기 곤란하시고 속기록 남는 게 부담스러우시다면 군 출신 위원이 얘기하는 걸 받아들이는 게 맞아요. 지금 위원장님도 그런 염려를 하시잖아요. 명령권자에게 더 상세하게 고려하고 따지고 해라 하는 건 할 수 있어요. 그러나 수명자에게 더 많은 걸 요구할 수 없다는 거예요. 그다음에 전시와 평시를 자꾸 나눠서 얘기하는데 군인들은 나눠서 보면 그다음부터 안 된다는 거예요, 전시에. 이러한 문제가 있기 때문에 얘기하는 거예요.

지난번에도 수많은 법이 올라왔지요. 한 100건 가까이 올라왔어요. 계엄법과 이 군인복무기본법에 대한 개정이 한 100건 정도 올라왔는데 그때도 심각하게 논의해서 결국은 다 뺐습니다. 그런데 지금 또 2차로 들어온 거예요. 그러면 여기에 이걸 다 넣자고 했을 때 후유증이 생긴다는 거예요, 후유증이.

○소위원장 부승찬 한기호 위원님, 정리 끝나셨지요?

백선희 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○**백선희 위원** 한기호 위원이 말씀하신 내용의 거의 대부분 제가 동의를 할 수 있고 군에 대한 우려도 말씀을 해 주셨습니다. 그래서 지금 말씀하신 그런 부분에 대한 보완이 필요하다고 생각이 들고 그리고 그것을 보완하기 위해서 저도 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안을 냈고 번호로는 1-41에 해당이 됩니다.

일단 우리 자료의 31페이지를 보면 이미 현행법에서 직무와 관계없거나 법규 및 상관의 직무상 명령을…… 발할 수 없도록 하는 부분이 나와 있습니다. 그래서 법규 위반한 것을 명령하면 안 되는데요.

이번의 12·3 계엄과 내란이 우리한테 주는 의미는 뭐냐 하면 헌법정신의 수호라고 하는 것이었습니다. 그래서 광장에서 내내 헌법 수호를 이야기했고, 그러면 왜 이렇게 군인이 불법계엄과 내란을 일으켰냐라고 하는 것에서 우리가 헌법 수호라고 하는 것이 매우 중요함에도 불구하고 이 부분에 대한 강조가 적어서 그랬던 것 아니냐라고 하는 것도 그 이유의 하나로 생각을 하는 거지요.

그래서 이번 개정안의 특징이라고 하는 것은 사실은 이 헌법 수호라고 하는 부분이 들어갔다 거기에서 의미가 있다라고 생각이 듭니다. 개정안에 파란색으로 되어 있는 거의 대부분은 ‘헌법’이라고 하는 것이 들어가 있고 그리고 여기에 법령을 준수해서 명령을 발령하여야 된다, 직무와 관련 없이 하는 명령은 안 된다고 하는 것은 사실상 기존의 내용이 있다라고 하는 것입니다. 그래서 이렇게 많은 의원님들이 개정안을 내게 되는 그 배경에 대해서는 그런 맥락에서 우리가 이해를 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 저는 헌법 준수라고 하는 것을 넣자라고 하는 것이고.

그다음에 한기호 위원님께서 말씀하신 수명자의 책임을 묻는 것은 안 된다고 하는 마음이 저는 군 후배들에 대한 사랑과 현실적인 부분을 고려한 것이라고 생각이 드는데요. 제가 낸 법에 명백히 위법한 명령을 거부할 수 있으며 이로 인해서 불이익이 발생하지 않도록 불이익 금지 조항을 신설하는 것을 이 안에다가 포함시켰습니다. 그리고 수명자의 역할도 중요하지만 명령을 발령하는 자의 역할도 굉장히 중요하다고 말씀을 하셨고 저도 그 부분이 중요하다고 생각이 드는데, 그래서 명령의 발령자는 헌법정신에 위배되는 명령을 할 수 없다라고 하는 것을 분명히 하는 것도 제 법안에 들어가 있습니다. 헌법과 법령에 반하는 명령 금지 조항이라고 하는 것이지요.

지금 한기호 위원님께서 우려하는 바는 저는 지금까지 군에서, 그것이 사관학교든 아니든 간에 군인에게 헌법 교육을 제대로 시키지 않았기 때문이라고 생각이 듭니다. 제가 실질적으로 육군·해군·공군사관학교의 커리큘럼을 다 봤는데요 헌법과 관련된 내용이 없더라고요. 문재인 정부에서 잠시 들어갔다가 그 부분이 빠진 것도 확인을 했는데…… 그래서 이 헌법 수호 정신이라고 하는 것을 하기 위해서는 기본적으로 군인에 대해서 헌법 교육을 강화하는 것이 전제가 되어야 하기 때문에 헌법 교육을 실시하는 내용을 추가해서 한기호 위원님이 우려하시는 부분까지 불식시킬 수 있게 불이익 금지 조항이라든가 하는 부분을 우리가 보완을 한다라고 하면 좀 우려를 덜 수 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 이것의 가장 중요한 것인 헌법정신을 소화한다라는 것을 우리가 잊지 말았으면 좋겠다라고 말씀드리겠습니다.

이상입니다.

○한기호 위원 법무관리관님, 간부 양성 교육기관에서 군법 교육을 하지요?

○국방부법무관리관 홍창식 예.

○한기호 위원 군법 교육하는 교재에서 제일 먼저 나오는 게 국방과 관련된, 군인과 관련된 자유민주주의를 수호하고…… 이게 제일 먼저 나오지요? 제가 교육을 그렇게 받았으니까……

○국방부법무관리관 홍창식 지난번에 민주주의와 헌법이라는 그 부분 말씀하시는 겁니까?

○한기호 위원 그다음에 두 번째, 그러면 이게 간부만 해당되느냐, 병사도 지금…… 군인복무기본법은 이등병부터 대장까지 속한 거예요. 그러면 이등병은 어떻게 교육하지요? 지금 1년 6개월인데 여기에 교육을 어떻게 해요? 거기도 간단한 군법 교육밖에 못 해요.

그래서 군인복무기본법에다가 이렇게 넣기보다는 사관학교 설치법이든가 판 데 들어가야지 이걸 군인복무기본법에다가 이렇게, 누구에게나 적용되는 것에 넣기에는 부담스러운 부분이 있는 거예요. 그래서 예를 들어서 여기 31쪽의 ‘군인은 헌법과 법령을 준수하여 명령을 발령하여야 한다’, 좋다 이거야. 그리고 나눠 가지고 ‘군인은 직무와 관계가 없거나 상관의 직무상 명령에 반하는 사항 또는 자신의 권한 밖의 사항에 관해서는 명령을 발령하여서는 아니 된다’, 이것도 좋다 이거야. 이것은 누구에게나 적용할 수 있기 때문에 좋은데 군법 교육에 대한 것은 33쪽의 ‘국방부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 군인에게 헌법에 대한 교육을 실시하여야 한다’, ‘군인에게’ 그랬기 때문에 이 부분은 너무 범위가 넓은 거예요. 그래서 이렇게 포괄적으로 얘기하기에는 좀 부담스러운 부분이 있어요.

그다음에 지금 여기 충성의 의무 ‘군인은 국군의 사명인 국가의 안전보장과 국토방위의 의무를 수행하고 국민의 생명과 신체·재산을 보호하여 국가와 국민에게 충성을 다하여야 한다’ 이 말 자체 속에 헌법이 다 들어가 있는 거예요, 헌법에 명시가 돼 있으니까. 그런데 여기다 또 헌법 수호라고 넣는 것은 한 번 더 재탕한다는 거지. 뭐 하러 그렇게 하냐는 얘기야. 지금은 이번 12·3 계엄 때문에 촉발된 거지만 보편적인 개념으로 보자는 거예요. 그러면 이것을 넣을 필요가 없다는 거예요, 지금 여기에 국군의 강령과 충성의 의무 속에는 헌법정신이 그대로 들어 있기 때문에. 이 말 자체에 헌법정신이 그대로 들어 있는 거예요. 이게 헌법 조항에 있는 말을 풀어서 써 놓은 겁니다.

○박선원 위원 아니, 그러니까 그냥 넣으면 되잖아요. 아따, 그냥 징그럽네.

○소위원장 부승찬 발언권 받으시고 말씀해 주시기 바랍니다.

박선원 위원님, 의견 발언하실 겁니까?

○박선원 위원 예, 좋은 안, 의견들이 다 나왔는데 개정안으로……

○소위원장 부승찬 발언해 주시기 바랍니다.

○박선원 위원 그것을 계속 그래요. 국방부에서 다 고심을 했고 국회에서 의견 제시한 여러 가지 각 안에 대해서 국방부에서 나름대로 법률 검토까지 다 해서 왔는데 그것을 뻔뻔히 다 이것은 이렇고 저것은 저렇고 그렇게 해 가지고 하면 됩니까?

위원장님, 이것은 빨리 진행해 주십시오. 정도껏 하는 거지……

○소위원장 부승찬 25조가 가장 문제가 되는 것 같아요. ‘정당한’이라는 문구의 명령에 복종해야 된다. 이게 이 부분의 ‘정당한’을 빼고 그냥 기존대로 명령 복종의 의무를 하고

단서조항을 그대로 달면 어때요? ‘명백히 위법한 경우’, 명백히 위법한 경우는 결국은 본인이 부당한 명령이라고 생각을 해서 거부했지만 사법적인 판단이 나왔을 때 명백히 위법한 것으로 되는 거잖아요.

그래서 정당함의 문제를 제기하는 것 같아요. 이 정당함을 어떻게 수명자들이 판단을 할 수 있냐, 하지만 나는 이것은 위법하기 때문에. 상관의 명령도 법률에 근거해서 하게끔 돼 있잖아요. 여기 보면 밑에 ‘직무에 관계 없거나 상관의 직무상의 명령에 반하는 사항 또는 자신의 권한 밖의 사항에 관하여 명령을 발하여서는 안 된다’ 이렇게 돼 있잖아요.

그러면 그냥 기존 25조 명령 복종의 의무는 똑같이 쓰되 이 수명자들이, 결국은 명령권자가 이런 명령을 해서는 안 되는데 수명자도 마찬가지로 이런 외적인 명령에 대해서는 거부할 권한을 갖는 거잖아요.

○국방부차관 이두희 맞습니다.

○소위원장 부승찬 그러면 ‘정당한 명령’에 ‘정당한’을 빼고 다만 수명자들의 권리 보장은 해 주자는 거지요. 이거 위법한 게 명백히 위법이 아니면 수명자는 처벌을 받아야 되는 거고, 그렇잖아요? 그러면 이것은 사후적인 문제가 되는 거지요, 당장 현장의 문제가 아니고.

○국방부차관 이두희 그렇습니다.

○소위원장 부승찬 그러면 ‘정당한’을 빼 버리면 어떻습니까? 이게 결국은 상관의 명령을 현행대로…… 수명자들은 명령 복종의 의무가 있어요. 당연히 있는 거지요. 명령에 따라야지요. 명령에 따라야 되는데 그럼에도 불구하고 24조에 보면 명령 발령자의 의무가 있잖아요. 이것을 벗어났을 때는 그러면 수명자들에 대해서도 뭔가 보호를 해 줘야 될 거 아니에요?

○국방부차관 이두희 예.

○소위원장 부승찬 다만 그 명령이 나중에 명백히 위법이 아닌 경우에는 항명죄로 처벌하면 되는 거 아니에요, 수명자들?

○국방부차관 이두희 예.

○소위원장 부승찬 그러면 문제가 안 되잖아요. 제 생각은 ‘정당한’을 빼고 밑에 단서조항은 달아 놓는…… 이게 25조하고 24조가 똑같은 말이에요, 받는 자와 내리는 자의 차이. 그러면 나중에 사후적인 문제잖아요. 또 명령을 거부할 수도 있고 하면 사후적으로 사법적인 ‘명백히 위법한’이라는 말은 결국 판결의 문제잖아요.

○국방부차관 이두희 그렇습니다. 사후적인 문제입니다.

○소위원장 부승찬 그렇기 때문에 그렇게 정리를 하면 이 법안에 대해서도 통과되는 데는 문제가 없다고 보는데……

○백선희 위원 동의합니다.

○소위원장 부승찬 어떻습니까?

○박선원 위원 동의합니다.

말해도 되겠어요?

○소위원장 부승찬 박선원 위원님.

○박선원 위원 그러니까 ‘정당한’이라고 하는 것은 방금 부승찬 위원장 말씀대로 앞으로

선언적으로 명령에는 정당한 명령과 정당하지 않은 명령이 있을 수 있다는 것을 전제하기 때문에 그럴 필요 없이 상관의 명령이라 함은 기본적으로 정당하고 옳은 명령이다라고 하는 것을 깔고 시작하는 게 옳다라는 부승찬 위원장님 말씀에 저는 전적으로 동의합니다.

○소위원장 부승찬 그리고 이것은 사후의 문제거든요. 나중에 이것은 위법한 명령이었다고 부하가 사법부의 판단을 요청하는 경우에 해당되는 거기 때문에 단서조항만 달면, 25조와 24조가 거의 같은 의미거든요.

이렇게 하면 어떻겠습니까? 지금 존각을 다투는데 이게 위법하나, 정당하나. 그런데 그럼에도 불구하고 이 명령을 거부하는 사람들이 생기거든요. 그러면 이 명령을 거부하는 사람들에 대해서 어떻게 할 거냐. 균형법으로 처리를 하는 거잖아요?

○국방부차관 이두희 맞습니다.

○소위원장 부승찬 그래서 이게 명령에 복종을 안 했을 때는 항명으로 다스리는 거잖아요?

○국방부차관 이두희 처벌받습니다.

○소위원장 부승찬 그러니까 이러면 균형법하고도 이어지고 하기 때문에 이런 방식으로 가면 정리가 될 것 같아요, 저는 개인적으로는.

유용원 위원님, 의견 있으십니까?

○유용원 위원 ‘정당한’ 빼는 부분에 대해서는 저도 말씀 환영하고요.

그런데 아까 한기호 위원님도 말씀하셨지만 이게 위법한 거냐, 적법한 거냐 이것을 예를 들어 작전 조치라든지 될 해야 될, 판단해야 되는 상황이 생기면 사후적이 아닌…… 이게 사후적이 된다는 보장이 있나요? 사후적으로 판단……

○소위원장 부승찬 아니, 일단 명령을 바라면 이것을 수명해야 하잖아요. 명령을 받들어야 하잖아요. 이거 군인의 기본 아니에요? 그리고 연평도 포격 같은 사건이 발생했는데 ‘야, 대응사격 즉시적으로 해’ 그 명령이 부당하다고 판단을 할까요? 그러면 당연히 지휘관 입장에서는 균형법상의 항명으로 처벌을 하는 거지요. 의견을 하는 거지 않습니까, 상관이니까 지휘관이니까? 그것은 지휘관의 권한이잖아요?

○국방부차관 이두희 그렇습니다.

○소위원장 부승찬 아니, 부하가 명령을 안 따르는데 이것에 대해서 그냥 가만 놔두는 경우가 있습니까? 그래서 법적 처벌을 내리겠지요. 전시에는 또 전시에 관련 법이 있기 때문에 좀 달라질 수는 있는데……

그래서 명령 복종의 의무는 그냥 현행대로 ‘명령에 복종하여야 한다’. ‘정당한’을 넣음으로써 괜히 수명자들이 헛갈려 버리잖아요. ‘야, 나 이거 정당하지 않은데?’ 그런데 단서조항은 달아 줘야지요. 수명자들도 내가 불복했어요. 명령에 항명으로 갔을 때 사법부로 판단이 가서 인사상의 불이익을 받아서는 안 되지요. 명백히 위법한 경우 내가 이것을 거부했을 때는 항명이 안 되는 거지요.

그래서 이렇게 하면 지휘관도 지휘 부담이 적어지고 수명자들도 개인의 법적 보호 장치가 만들어지는 거기 때문에 서로 명령 발령권자와 그다음에 수명자가 동시에 자신들을 보호할 수 있는 이런 게 조금 되잖아요. 지휘관은 지휘권에 대한 보장을 받을 수 있고 또 위법한 명령이라고 판단했을 때 본인이 거부했을 때는 항명에 의해서 다스리고 이런

방식이 다 되는 거기 때문에 이렇게 해서 그냥 현행대로, ‘정당한’을 넣어 버리니까 이것은 진짜 막……

그러면 내가 ‘정당한 명령에 복종하여야, 이게 정당한 명령이야?’ 이렇게 생각해 버려서 그냥 즉시적으로 명령을 받든지 않은 경우가 생기잖아요. 그렇기 때문에 이것은 저는 개인적으로는 그렇게 하면 지휘관의 지휘권 보장도 되고 그다음에 이것에 대해서 수명자는 또 법적으로 내가 다뤄 보고 이럴 소지가, 이런 법적인 보호 장치가 생기는, 결과적으로는 이의제기를 할 수 있는 그런 루트가 생기는 거라고 생각을 하는데……

○국방부차관 이두희 저는 위원장님 의견에 동의합니다. 좋을 것으로 판단이 됩니다.

○소위원장 부승찬 그러니까 상관의 명령이 우선돼야 돼요. 이것은 기본이에요. 군에서는 기본이기 때문에, 다만 이게 또 받드는 자가 불법이라고 생각할 수도 있기 때문에 이런 보호 장치를 양쪽에서 만들어 놓으면 좋지 않을까 생각합니다.

○유용원 위원 초반에 발의된 법안에 비해서 그래도 의견이 많이 수렴돼서 긍정적으로 보는데요.

○소위원장 부승찬 그렇지요.

○유용원 위원 이 위법의 경우, ‘명백히 위법한 경우’라고 돼 있습니다. 이게 같은 맥락인데 그냥 좀 더 명확히 ‘중대하고 명백한 위법’ 이런 식으로 표현하면 어떻습니까?

○소위원장 부승찬 예, 그것도…… 그래서 결국은 사법부의 판단인데 판단을 받아 봐서……

○유용원 위원 명확하게……

○박선원 위원 원래 법안에는 형용사가 안 들어가는 거예요. ‘중대하다’든지 무슨 ‘명백하다’든지 그런 게 어디 있어요? ‘정당한’도 뺐는데 그러면 ‘명백히’도 사실은 빼는 게 맞는 거예요.

○유용원 위원 ‘명백한’은 들어가 있지 않습니까?

○박선원 위원 아니, 그냥 법은 원칙적으로 ‘단, 명령이 위법한 경우’라고 하는 게 맞다고요.

○소위원장 부승찬 아니요, 그래도 위원님, 소위 위원님의 의견이니까 박선원 위원님도 이해를 해 주시는 걸로……

그래서 지휘관이나 수명자가 그래도 서로 보장받을 수 있는 이런 방식으로 가는, 그렇게 하면 좀 문제가?

○한기호 위원 단서조항을 그러면 어떻게 처리하세요?

○소위원장 부승찬 그냥 단서조항은 놔두는 거지요.

○한기호 위원 ‘단, 명령이 명백히 위법한 경우에는 거부할 수 있으며’ 그러면……

○소위원장 부승찬 거부할 수 있습니다.

이게 뭐냐 하면요 결국은 명령이 명백히 위법한 경우에는 자신의 판단이 아니라 나는 이게 위법하다고 했는데 항명이 될 수 있는 거거든요. 그렇기 때문에 지휘관도 이것은 사후적으로밖에는 판단이 안 되는 거잖아요. 그래서 균형법상에 사후적으로 지휘관은 지휘권을 보장받으면서 항명으로 다스릴 수 있는 거고, 그렇지요? 그런데 균형법상에 정말 위법했는지 그러면 그 수명자를 구제할 수도 있는 거고. 그래서 명백히 위법한 경우는……

법무관리관님, 이것은 사법적 판단의 영역이지요, 명백히 위법한 경우? 주관적인 것은 아니지요?

○국방부법무관리관 **홍창식** 위법과 적법 2개밖에 없는데 누가 보더라도 일견 이것은 위법한 것이 쉽게 인식할 수 있는 것, 그래서 수명자의 부담을 조금 줄여 주는 것이라고 보시면 될 것 같습니다.

○소위원장 **부승찬** 그렇게 해서 이해를 해 주시면 될 것 같습니다.

○한기호 **위원** 그러면 법무관리관님, 이것을 ‘군인은 직무를 수행할 때 직무상 명령에 복종하여야 한다’ 해 놓고 ‘단’ 이렇게 붙이면 이게 연결된 항목이예요. 그렇기 때문에 1항, 2항 이렇게 나누든가 해야 돼요. 사후적이라면 항을 나눠야 됩니다.

○소위원장 **부승찬** 그것은 나눌 수 있지요.

○한기호 **위원** 나눠서……

○소위원장 **부승찬** 어떻습니까, 국방부?

○한기호 **위원** 이것은 ‘단’이라고 하면 안 돼요.

○국방부법무관리관 **홍창식** 그 부분은 우리……

○한기호 **위원** ‘단’이라고 하면 그 자리에서 거부할 수 있는 거예요. ‘단, 내가 생각하는 게 아니다’ 그러면 그 자리에서 거부할 수 있는 거예요.

○소위원장 **부승찬** 거부할 수 있지요.

○국방부법무관리관 **홍창식** 그렇습니다.

○소위원장 **부승찬** 거부할 수 있습니다.

아니, 그런데 거부할 수 있는데 이 부분에 대해서는 지휘관의 지휘권도 보장을 해야 되니까 결국 사법적으로 가야 된다는 거예요.

○한기호 **위원** 그렇지요.

○소위원장 **부승찬** 그래서 이 조항은 그 자리에서 거부할 수도 있습니다, 명령권. 지금도 거부합니다. 그런데 군형법으로 항명으로 다스리느냐 아니냐는 지휘관의 영역이예요.

○한기호 **위원** 지금 명령 불복종으로 실제로 입건돼 가지고 재판까지 간 경우가 꽤 많지요?

○국방부법무관리관 **홍창식** 있습니다.

○한기호 **위원** 있지요? 당연히 있지.

○국방부법무관리관 **홍창식** 그래서 하나 말씀을 드리면 25조의 명령 복종의 의무를 위반했다고 해서 바로 군형법으로 가는 것은 아니다라는 겁니다. 군형법은 좀 더 그야말로 군사와 관련된 내용으로 해서 엄중할 경우에만 적용을 합니다.

○한기호 **위원** 그래서 제가 봐서는 ‘단’ 그러면 이것은 여기다가 복종하여야 한다고, ‘단’ 이것은 그 자리에서 거부할 수 있다는 거예요. 그런데 거부할 수 있다는 자체가 항목을 빼서 분리해 가지고 이것은 이행한 이후에 사후적인 얘기가 돼야지……

○소위원장 **부승찬** 아니요, 한기호 위원님, 그것은 아니고요. 군은 명령에 대해서는 거부할 수 있습니다.

○한기호 **위원** 거부할 수 있지요. 있는데, 처벌을 받는 거지.

○소위원장 **부승찬** 예.

○한기호 **위원** 그러면 법에 거부할 수 있다라고 써 놓는 것은 다르다 이거지.

○소위원장 부승찬 아니, 현장에서 거부할 수 있지요.

○한기호 위원 아니, 그다음에 여기다 토를 붙였잖아요.

○박선원 위원 아니, 법을 좀 법답게 합시다.

○한기호 위원 거부를 했는데……

○박선원 위원 무슨 느낌적 느낌을 가지고 이렇게저렇게 자르자 말자. 뭐 1항, 2항, 3항……

○한기호 위원 아니, 거부를 했는데……

위원장님, 보세요.

‘거부할 수 있으며, 이를 이유로 인사상 불이익에 처할 수 없다’. 그러니까 아니, 싫으면 거부 일단 그냥 하는 거예요, 인사상 불이익을 안 받으니까. 이런 말을 같이 붙여 놓는 자체가 얼마든지 거부할 수 있다라고 만들어 놓는 겁니다.

○소위원장 부승찬 아니, 이것은 얼마든지 거부할 수 있다가 아니라고 ‘명백한 위법’, 명백한 위법을……

○한기호 위원 위법을 누가 판단해요?

○소위원장 부승찬 판단할 때 어디서 해요?

○한기호 위원 그러니까 자의적인 판단은 안 된다는 거지.

○소위원장 부승찬 아니, 여기 조문에 명백……

법무관리관님, 이거 하나만 정리해 주세요.

명백한 위법이 사후적인 겁니까, 그냥 수명자의 생각입니까? 그건 아니잖아요.

○국방부법무관리관 홍창식 일단 판단은 수명자가……

○소위원장 부승찬 판단을 하지만, 그건 지금도 하잖아요.

○국방부법무관리관 홍창식 예, 지금도……

○소위원장 부승찬 지금도 하는 거고, 명백히 위법하다라는 결정은. 그렇지요? 지휘관도 지휘권은 정당한 명령이라고 지휘를 내렸던 거고 그다음에 부하가 당연히 이건 위법한 명령이라고 판단할 수 있잖아요.

○국방부법무관리관 홍창식 예.

○소위원장 부승찬 그래서 여기 법조문에 나온 ‘위법한 경우’ 이 조문은 결국 사법부의 판단 영역 아니에요?

○국방부법무관리관 홍창식 예, 그렇게 생각합니다.

○소위원장 부승찬 그렇기 때문에 이걸 문제가 안 됩니다. 이것을……

○한기호 위원 문제가 되지요.

○소위원장 부승찬 아니, 왜 문제가 됩니까?

○한기호 위원 왜 문제가 되냐? 보세요. 명백한 위법의 경우에는 이의를 제기할 수 있다고 할 수는 있어요. 그러나 거부한다고 했어요. 이의를 제기하는 것과 거부하는 것은 달라요. 이의를 제기했을 때는 지휘관이, 명령한 자가 다시 한 번 재고할 수 있어요. 거부했을 때는 이미 끝나 버립니다. 그다음에 인사상 불이익을 안 준다. 인사상 불이익을 안 준다는데 매번 거부부터 하고 시작하는 거지, 그러면. 이렇게 해서 여기다 이 항에다 같이 넣어 놓는 자체가 잘못된 거예요.

○소위원장 부승찬 아니아니, 그건 아니에요. 잘 보시면……

○**한기호 위원** 아니, 여기다가 이를 이유로 인사상 불이익을 받지 아니한다 했으니까 안 된다는 거예요.

○**소위원장 부승찬** 아니, 그것은요 수명자의 입장이 아니에요. 그러니까 제가 물어본 게 위법한 경우잖아요. 내가 위법한 경우라고 판단해서 거부해도 결국은 사법적인 판단을 받아서 위법한 경우가 아니면 처벌을 받습니다.

○**한기호 위원** 아니, 여기 처벌을 받는다는 게 어디 있어요?

○**소위원장 부승찬** 아니, 위법한 경우잖아요. 그래서 법무관리관님께서 말씀하셨잖아요. 이걸 사법 판단의 영역이고, 지금도 수명자는요 상관이 지시했을 때 직무와 관련성이 없고 위법하다고 판단하면 거부할 수 있지요?

○**한기호 위원** 하지요, 실제로 현상이 일어나지요.

○**소위원장 부승찬** 주관적으로 할 수 있으니까……

○**국방부차관 이두희** 예, 그렇습니다.

○**한기호 위원** 현상이 일어나고 있지요.

○**소위원장 부승찬** 아니, 그러니까 명령이 위법한 경우라는 것을 법조문에 넣었다라는 것은 이걸 주관적인 판단이 아니고 사법부의 결정에 대해서만 명백히 위법한 경우잖아요. 조문에 주관적인 얘기를 달 수 있어요? 이것에 대한 설명 좀 해 주세요.

○**국방부법무관리관 홍창식** 이 부분은 제가 봤을 때는 일단 맹목적인 복종을 하는 것이 아니라 스스로 판단해서 명백하게 잘못됐을 경우에는 스스로 거부할 수 있게 생각할 수 있도록 하는 조항이라고 생각이 됩니다. 그래서 주관적으로 명백하게 위법하다고 해서 거부했다고 하더라도 지휘관이 이것은 명백한 위법이 아니고 적법한 명령이라고 생각했을 때는 사법적인 판단을 받아야 될 명령이라고 생각을 합니다.

○**소위원장 부승찬** 그러니까요. 지금 있는 것을 조문……

○**박선원 위원** 위원장님, 기본적으로 제25조는 의무로 돼 있잖아요. 그러니까 의무라고 하는 것은 수명자의 입장에서 앞으로 명령을 어떻게 다룰 것인가에 대한 입장이에요. 그러니까 군인은 명령에 복종하여야 한다고 하는 것이고 그랬을 때 그 명령이 명백히 위법한 경우에는 수명자가 이렇게 할 수 있다라고 하는 거잖아요. 그러니까 이것은 문제가 없다 이 말이에요.

그러니까 무슨 말이나 하면 제25조는 명령권자로서 명령하는 조항이 아니고 명령에 대해서 내가 의무를 수행하는 수명자 입장에서 명령에 어떻게 복종해야 되고 그 명령이 명백한 위법이었을 때 어떤 식으로 행동할 수 있느냐에 대한 조항이잖아요. 그런데 자꾸 명령권자 입장에서 이것을 본단 말이에요, 지금. 명령권자 입장에서 자꾸 보니까 이것도 거슬리고 저것도 거슬리고 그런 거지요.

○**소위원장 부승찬** 아니, 이것은…… 정리를 할게요.

이것은 물론 수명권자의 의무입니다. 그렇지요? 명령 복종의 의무니까. 그런데 수명권자는 명백히 위법하다고 판단을 하면 거부할 수 있는 것 아니에요?

○**박선원 위원** 그렇지요. 거부해야지요.

○**국방부차관 이두희** 그것을 지금 법으로 확실히 보장을 해 주자는 겁니다.

○**소위원장 부승찬** 거부할 수 있지요. 그런데 조건이 있잖아요. 제24조, 여기에 조건이 있어요. 명령권자의 권한 조건이 있어요. 이 조건을 충족하면 수명자가 아무리 명백히 위

법한 경우라도 사법적인 처벌을 받겠지요. 그렇지요? 24조의 조문을 준수……

○**국방부법무관리관 홍창식** 명령 발령권자가 24조의 규정을 준수했다면 이것은 위법한 명령이 될 수가 없습니다.

○**소위원장 부승찬** 그렇지요. 없지요? 그러니까 이걸 명령 복종의 의무잖아요. 그래서 저는 전혀 문제가 안 되는 건데 여기에 거부할 수 있다고 해서 이것을…… 당연히 24조에 위반이 된다고 생각하면 수용자는 거부해야 되는 게 당연한 것 아니에요? 거부하는데 이게 또 문제, 논란의 소지가 있을 수 있잖아. 아니, 이것은 분명 명령권자의 권한 안에 있는 명령을 내렸는데 내가 안 따라? 그러면 법적인 처벌을 받는 거잖아요. 맞지요? 그게 명령이 정당한테 수명자가 명백히 위법이라고 판단해서 거부했을 때는 그 수명자가 법적 책임을 받는 것 아니에요?

○**국방부차관 이두희** 위원장님, 제가 한 가지만 말씀드리겠습니다.

이런 법안을 만드는 목적과 취지를 과거의 역사적 배경에서 보면 명령권자는 어떤 형태로든 불법한 명령을 내렸기 때문에 처벌을 받습니다. 그런데 수명을 한 사람이 불법한 명령인데도 불구하고 그것을 행하고 나는 명령에 따랐을 뿐이라고 강변하는 경우가 지금까지 계속 있어 왔습니다. 역사적으로 보면, 그런 경우를 방지하기 위해서 불법한 명령은 너는 따르지 마라, 대신 그에 대해서는 불법한 명령은 따르지 않을 권리가 있고 그에 따른 피해를 받지 않는다는 것을 여기에 선언적으로 명시함으로써 불법한 명령은 따르지 않아도 된다는 것을 좀 확신적으로 확산시켜 주고 심어 주기 위해서 이 조항은 반드시 들어가야 된다고 봅니다.

○**박선원 위원** 맞습니다. 더 이상 토론은 그만합시다, 이제.

○**소위원장 부승찬** 2분 드리겠습니다.

○**한기호 위원** 2분 끝나고 또 2분 신청하면 되니까.

○**박선원 위원** 아니, 이렇게 막 해도 되는 거예요, 필리버스터도 아니고? 내가 설득할 때까지 꾸준히 이렇게 반복적으로 해도 되냐고요, 위원장님.

○**소위원장 부승찬** 아니, 일단 이게 심도 있는 토의가 돼야 됩니다. 이게 위원장의 회의 진행 방침입니다. 이해해 주시기 바랍니다.

○**박선원 위원** 알겠습니다.

○**한기호 위원** 지금 명령권자에 대한 것은 특별히 문제가 없어요. 그런데 여기서 단서 조항 단 것에 대한 논의인데……

명령을 받은 사람이, 제일 먼저 일어나는 일은 뭐냐 하면 거부가 아니고 이의 제기입니다. ‘이의 제기를 할 수 있다’고 하면 뒤에 인사상의 불이익을 받지 않는다고 해도 제가 이의 없어요. 그러나 거부한 것에 대해서 인사상의 불이익을 받지 않는다고 명시한 것은 동의할 수 없습니다.

군대 생활하면서 지휘관의 생각과 참모의 생각, 예하 지휘관의 생각이 다를 수 있어요. 다르기 때문에 이의를 제기할 수 있어. 그러면 상급자가 그 이의에 대해서 설명해서 합리적인 대안을 내놔 가지고 가면 돼. 그러나 거부를 하는 것은 또 달라요. 제가 ‘이의를 제기한 경우 이로 인해서 인사상의 불이익을 받지 않는다’ 그러면 동의해. 그러나 ‘거부’라고 했을 때는 동의할 수 없어요. 명확하게 다르다 이거예요.

○**국방부차관 이두희** 존경하는 위원님, 저도 주로 유사한 고민을 하면서 성장을 해 왔

는데, 이런 경우에 이의 제기는…… 이의를 제기합니다. 그럼에도 불구하고 재차 명령이 되면 통상은 따르라고 배워 왔고 그렇게 해 왔습니다.

그런데 이의 제기의 최종 상태는 거부입니다. 예를 들어 미라이 학살 사건이나 그런 여타 유사한 사건을 보더라도 명백히 불법한 명령을 받았을 때 이의 제기를 하고 그럼에도 재차, 3차 강요를 해서 어쩔 수 없이 따랐다. 그러면 그 사람은 무죄냐? 그건 아닌 겁니다. 그런 명백한 경우에는 반드시 이의 제기의 마지막 단계는 거부에 이른다는 것을 유념해야 됩니다.

○한기호 위원 아니, 그렇게 단정적으로 얘기할 수 없는 게…… 아니, 군 생활 했으면서……

보세요. 대대장을 하고 연대장을 하는데 상급 지휘관이 부당한 명령을 한 거야, 할 수 없는 명령. 예를 들어서 예산이 많이 들어가는 것을 하라고 한 거야. 그러면 그 예산을 내가 가지고 있지 않아, 그러면 어떤 방법이든지 그걸 하려고 했을 때 문제가 생겨. 그러면 상급 지휘관한테 ‘대대장님, 연대장님, 이것은 지금 이래서 이런 문제가 있습니다. 예산에 문제가 있어서 안 됩니다. 이것은 조치가 안 되면 안 됩니다’. 그러면 예산에 대한 조치를 상급 지휘관이 해 줘야지요. 해 주지 않았을 때는 그때는 못 하는 거예요. 이렇게 들어가야지 그냥 대번에 거부로 들어갈 수 없는 거예요. 아니, 군 생활 했으면서 사단장이 명령하고 했을 때…… 연대장 할 때 그렇게 하셨어요? 아니잖아요. 연대장도 합리적으로 얘기를 하잖아요, 사단장한테. 그러니까 이의 제기에 대한 것은 충분히 얘기할 수 있어요. 이의 제기의 그다음 단계는 무조건 거부다? 그렇지 않아요. 어떻게 거부를 해요?

○소위원장 부승찬 정리해 주시고요.

○한기호 위원 저는 이 문구에 대해서 단서 조항은 동의할 수 없습니다.

○소위원장 부승찬 정리해 주시고……

박선원 위원님.

○박선원 위원 그러니까 무슨 시행령이나 규정이나 이런 것을 이야기하는 게 아니잖아요. 그러니까 예를 들면 25조에 대해서 규정이나 시행령은 방금 한기호 위원님 말씀하신 대로 할 수가 있지요, 여러 개로 잘라 가지고 세분화시켜서. 이건 법에 대한, 법의 기본 원칙이잖아요. 기본적으로 법은 사전 행위 규제의 목적이라는 게 있잖아요. 이 법이 있음으로 해서 상관은 확실하게 내가 명령을 내릴 때 법적으로 근거가 있는 명령을 내리겠다고 생각을 하는 거고 이 명령을 수명하는 부하도 지휘관의 명령이 위법이 아니고 정당한 명령이기 때문에 나는 이 명령에 확실하게 복종해야 되겠다라는 의무를 재확인하는 과정이기도 하다는 말이에요. 그래서 이것은 법인 거지, 여기다가 이의 제기하고 이의가 두 차례에 걸쳐서 안 되면 3차 거부하고 또 3차도 안 되면, 그렇게 쓸 거예요? 그러니까 느낌으로써 본인, 위원님께서 이게 좀 상당히 거북살스럽다 하는 것하고 이 법조문하고는 다른 거다 이 말이에요. 그러니까 위원장님, 그렇게 좀 진행시켜 주세요.

○소위원장 부승찬 백선희 위원님.

○백선희 위원 지금 박선원 위원님께서 말씀하신 것은 법체계하고 시행령체계기 때문에 우리는 법에 들어가는 것만 다루면 되지만, 그러나 중요하게 시행령에 반드시 들어가야 된다고 하면 우리는 시행령에 이것을 넣어야 된다고 하는 전제하에 법에 넣을 수

있다고 생각이 듭니다.

저는 현재 25조, 30페이지에 있는 것은 별로 이의가 없습니다. 아까 ‘정당한’을 빼기로 했기 때문에. 그러나 35페이지를…… 한기호 위원님, 좀 봐 주시겠습니까? 35페이지에 있는 것은 제가 준비를 했었던 것인데요, ‘직무상 명령에 복종하여야만 한다’ 이것은 의무이고 그래서 직무상 명령에 복종하지 않으면 항명죄로 처벌받게 되어 있지요.

그런데 ‘위헌적 명령인 경우에는 거부할 수 있다’라고 되어 있는데 제가 준비한 것에는 ‘위헌적 명령을 거부한 경우에는 항명죄에 해당하지 않는다, 처벌받지 않는다’는 조항이 들어가 있어요.

그런데 수명자가 적법성이 결여되어 있다고 판단할 때는 조금 전에 한기호 위원님께서 말씀해 주신 대로 ‘이것 나한테 예산집행을 하라고 하는데 이것을 저기서 전용하라고 하는 거냐, 이것은 법에 위헌이다’라고 할 때는 국방부장관이 정하는 절차에 따라 이의를 제기할 수 있다, 지금 절차를 구체적으로 다룰 필요는 없습니다마는 이를테면 ‘나 지출안 합니다’가 아니라 ‘이것은 항목이 없는 것을 저한테 지출하라고 하는 것은 부당한 명령입니다. 저는 여기에 대해서 분명히 이의 제기를 합니다’. 그리고 예산집행을 하지 않는, 거부를 한다라고 하는 거지요.

그래서 저는 한기호 위원님이 말씀하신 이의 제기 절차라고 하는 것을 넣었습니다. 그래서 분명한 이유를 대고 내가 거부하는 경우에는 그리고 그것이 위헌적이다, 위법적이다 하는 경우에는 인사상의 불이익을, 처벌을 받지 않는다, 그래서 이의 제기를 넣었고 내가 이의 제기를 했는데 위에 있는 발령자가 ‘그것은 자네가 몰라서 그렇고 이것은 여기에 들어가 있어서 이렇게 해도 돼’라고 하면 오류를 수정하고 명령을 이행을 하면 되지요.

아마 한기호 위원님께서서는 바로 그런 부분을 말씀하신 것 같습니다. 아무 이유 없이 거부하는 것을 거를 수 없지 않느냐라고 하는 차원에서 이의 제기를 말씀하신 것 같습니다. 이의 제기라고 하는 부분이 법률에도 들어갈 수 있고 그리고 시행령에도 들어갈 수 있는데 법률을 이와 같이 하고 이의 제기 절차가 반드시 필요하다라고 여기 있는 위원님들께서 동의를 하시면 시행령에 이 부분을 넣자라고 하는 것을 전제로 해서 좀 진행을 할 수 있지 않을까라는 의견을 드려 봅니다.

○소위원장 부승찬 유용원 위원님.

○유용원 위원 군의 특수성상 명령이 위법하다고 하면 거부할 수 있다는 부분은 사실은 한 위원님도 말씀하셨지만 굉장히 예민할 수밖에 없는데요. 예를 들어 소방공무원법을 한번 참고해 보면 어떨까 싶습니다. 소방공무원법 48조 1항은 ‘직무상 명령에 복종해야 된다’ 돼 있고 2항이 ‘다만 상급자의 직무상 명령의 위법함이 중대하고 명백한 경우에는 이에 복종할 의무가 없다’는 표현이 있습니다.

그래서 군은 소방공무원보다 어떤 면에서 더 굉장히 예민하고 지휘체계나 이런 게 중요한 부분이기 때문에 이런 부분도 참고를 하면 좋지 않을까 생각이 됩니다.

○한기호 위원 위원장님, 백선희 위원님께서도 말씀하셨지만 백선희 위원님이 생각하는 것은 장관과 그리고 사령관급의 관계에서 얘기를 하는 거예요. 그러나 이 법을 적용하는 것은 이등병부터 대장까지예요, 모든 계급. 일상적으로 일어나는 일은 실제로 야전에서 실병을 지휘하는 속에서 여기서 계속 이런 일이 생기는 거예요, 이와 같은 건 몇십 년에

한 번 있는 일이지만. 그래서 보편적인 기준을 가지고 잡아야 된다는 거예요, 군인복무기본법은.

중대장하고 분대장하고, 중대장하고 소대장은 맨날 얼굴을 보고 사는 관계예요. 여기서 일어나는 일을 가지고 지금 이걸로 해서 얘기를 하면 거부할 수 있다? 그러면 소위가 또 분대장이, 소대장이 지시했는데 하사가 그게 위법한 건지 아닌지…… 그게 아니고 싫으면 거부할 수 있어요, 처벌받지 않는다고 하니까. 그래서 안 된다는 거예요.

그래서 이의제기가 1차 단계에서 먼저 일어나는 거예요. ‘그것 아닙니다, 소대장님’ 분대장이 얘기할 수 있지요. 그러면 소대장이 ‘그래? 니 말도 맞네’ 그러면 명령을 수정하면 돼요. ‘그건 아니야’ 하고 거꾸로 분대장을 설득할 수도 있는 거지요. 그러고서 소대장이 가고 싶은 곳으로 갈 수도 있어요. 이런 단계가 있을 때 이의제기한 것은 인사상의 불이익을 안 받는다 하면 나는 이의 없다니까. 그러나 거부라는 것은 자기 혼자 임의로 판단해서 ‘전 못 하겠습니다’ 그러면 끝이야. 이의제기와 거부하고는 다른 거예요. 그래서 거부하는 것을 인사상 불이익을 안 받는다 건 동의할 수 없다는 거예요, 절대로. 이게 장관하고 밑의 사령관들하고 일어나는 일이 아니고 이등병부터 대장까지의 일이라니까요, 이 법은. 그래서 보편성을 가져야 된다는 거예요. 그래서 이렇게 만들면 안 된다는 겁니다.

생각해 보세요. 군 생활 안 하셨잖아요? 나는 군 생활을 소위부터 달았잖아요.

○**백선희 위원** 한기호 위원님, 그 말은 제가 동의할 수 없습니다. 저는 보편적인 절차로 이야기를 한 거고요. 이의제기하고 거부는 당연히 다릅니다. 다른데, 이의제기를 했는데 거기에 대해서 적법하게 나한테 설명해 줄 수 없다라고 하면 그러면 나는 거부할 수 있다라고 하는 것입니다. 거부에 이르기까지의 한기호 위원님이 우려하시는 부분을 저도 굉장히 고민을 했고 거부에 이르는 과정으로 이의제기라고 하는 것을 고려한 것입니다.

그리고 저를 군대 안 갔다 와서 그렇게 말을 한다라고 하는 것은 저는 한기호 위원님의 사과를 받아야 된다고 합니다. 지금 보편성을 말씀하고 있지 않습니까? 저는 보편적으로 생각을 하고 이야기를 하는 것입니다. 부대에 지휘가 당연히 많이 있지요. 아래에 있는 의무병부터 해서 지휘관까지 있는데 통상 업무의 범위라고 하는 것이 있지 않습니까? 이등병하고 일등병이 지휘관이 하는 것까지 다 알 필요가 없지요. 그리고 업무가 다르기도 하지 않습니까.

○**한기호 위원** 이등병·일등병은 지휘 관계가 아니에요.

○**백선희 위원** 그래서 본인의 업무의 범위가 있는 것이고 업무의 범위에서 내가 어떤 것이 위험적인지는 판단할 수 있는 능력이 있어야 된다고 하는 것입니다. 위로 올라가면 올라갈수록 더 많은 것을 알아야 되고 지휘를 해야 되는 것이지요.

여기서 보편성이라고 하는 것은 모든 많은 지식을 다 알아야 된다가 아니라 일등병이면 일등병, 이등병이면 이등병, 그 안에서 본인이 해야 되는 업무와 관련해서 어떤 것이 위험적인지 아닌지는 판단해야 되지 않습니까. 군인은 군인입니다. 군인은 지위와 상관없이 국민의 생명을 지켜야 되는 것이고요.

○**한기호 위원** 아니, 병사들끼리는 명령을 못 해요. 병사들끼리 명령을 못 한다니까.

○**백선희 위원** 군인은 지위가 낮은 높은 간에 위험적 행동을 하면 안 되는 것이고요. 그러면 낮은 등급이라고 하더라도 자신의 지위에서 내가 판단할 수 있는 근거는 정확하

게 갖고 있어야 되고 정확하게 판단할 수 있도록 헌법교육과 민주주의 교육을 시켜야 되는 것은 군의 의무사항에 해당됩니다.

제가 여기 국방위원으로 앉아 있습니다. 국방위라고 하면 온 국민하고 관련된 것입니다. 한기호 위원님께서서는 장군이시기 때문에 군에 대해서 많은 부분을 알고 있으나 특수성도 있지만 일반적인 보편성도 있습니다. 저한테 그렇게 말씀하신 것에 대해서는 사과해 주시기 바랍니다.

○한기호 위원 아니, 뭘 사과해요? 병사들끼리는……

○백선희 위원 군에 안 갔다 와서……

○한기호 위원 명령 관계가 아니에요.

○백선희 위원 군에 안 갔다 와서 그렇게 얘기한 게 아닙니다.

○한기호 위원 명령을 내릴 수 있는 건 명확하게 정해져 있습니다, 지휘자, 지휘관.

○백선희 위원 그것을 모르지 않습니다.

○한기호 위원 그래서 병사들 간에는 명령 관계가 아닙니다.

○백선희 위원 지금 이것은 병사들 간의 명령 관계를 이야기한 것이 아닙니다. 제가 분명히 말씀드리지 않았습니까? 수명자·발령자 얘기했지 제가 언제 병사들 간에……

○한기호 위원 아니, 이건 명령에 대한 얘기기 때문에……

○백선희 위원 예를 들어서라고 말씀드린 것입니다.

○소위원장 부승찬 이것은 한기호 위원님께서 사과는 좀 하셔야 돼요. ‘군대를 안 갔다 와서 모른다’ 그러면 사실 군대 안 간 사람은 국방위에 오면 안 되는 겁니까? 그건 아니잖아요. 그 부분에 대해서는……

○한기호 위원 아니, 왜냐하면 지금 병사들 간의 얘기를 하니까 그건 몰라서 그런다 이거지.

○백선희 위원 제가 병사들 간의 명령이라고 하지 않았습니까.

○소위원장 부승찬 아니, 그럼에도 불구하고요……

○백선희 위원 자기의 업무와 관련해서는 알아야 된다고 말한 것입니다.

○소위원장 부승찬 위원님, 그 부분에 대해서는……

○백선희 위원 업무와 관련해서는 알아야 된다는 것입니다.

○한기호 위원 그다음에 병사들에게까지 헌법을 교육할 수 있는 군의 여건 자체가 안 돼요.

○백선희 위원 왜 그것을 못 한다라고 생각하십니까?

○한기호 위원 여건 자체가 그렇게 안 됩니다, 지금.

○백선희 위원 지금 고등교육 받으면 다 헌법교육을 받을 수 있는 것입니다. 우리가 꼭 사관학교 가야지만 헌법교육을 받아야 됩니까? 지금 사관학교가 헌법교육을 받지 않는 것도 문제입니다마는 내가 어쨌건 의무병으로 군에 간다라고……

○한기호 위원 그러면 대한민국 국민은 누구든지 헌법교육을 다 받아야지요, 그렇게 얘기하면.

○백선희 위원 그걸 말씀드리는 겁니다.

○한기호 위원 군인이 아니라 대한민국 국민은 다 받아야지요.

○백선희 위원 군에 간다라고 하면 헌법교육을 누구보다도 잘 받아야 되는 것이고 저

는 모두가 헌법교육을 고등교육에서는 받아야 된다고 생각을 한다.

그런데 군인이 지위의 차이는 있기는 합니다마는 국민의 생명과 안전을 보호하는 것은 동일한 목적을 갖고 있지 않습니까. 그리고 모든 군인이 헌법 수호를 해야 되는 것도 맞지 않습니까? 그러면 거기에 대해서 위치에 따라서 그것을 조금 더 명확하게 알고 명령을 수행해야 되는 사람이 있고, 내가 아무리 낮은 직급에 있는 군인이라고 하더라도 헌법 수호를 하는 군인이라고 한다면 헌법이 어떤 것인지 알아야 되는 것은 당연한 것입니다. 필요하면 교육을 시켜야지요. 왜 꼭 사관학교에서만 헌법교육을 시켜야 된다고 말씀하시는지요?

○한기호 위원 아니, 제가 사관학교에서만 시켜야 된다는 게 아니고 시킬 수 있는 양성기관이 제한된다는 얘기를 하는 거지요. 훈련소에서 어떻게 시킵니까? 일반적인 얘기를.....

○백선희 위원 부족하다라고 하면 헌법교육을 받을 수 있도록 제도적 절차를 마련하는 것이 맞다라고 생각합니다.

○한기호 위원 억지지요, 그것은. 대한민국 국민 누구든지 다 시켜야지, 그렇게 얘기하시면.

○백선희 위원 예, 다 받으면 됩니다. 헌법교육 다 받으면 됩니다.

○박선원 위원 훈련소에서 비디오 2시간 보면 다 알아요.

○백선희 위원 헌법이 그렇게 한 학기 동안 받아야 되는 건 아닙니다.

○박선원 위원 훈련소에서 점심시간에 밥 먹으면서 2시간 보면 다 알 수 있어요, 안 했으니까 못 하는 거지.

○한기호 위원 그러니까 훈련소에서 간단한 군법교육만 시키는 거예요, 꼭 필요한 부분들만.

○백선희 위원 군법교육도 받고 헌법교육도 받아야 됩니다.

사과해 주십시오.

○한기호 위원 뭘 사과합니까, 제가! 뭘 사과해요, 제가?

○백선희 위원 제가 군대 안 갔다 와서라고 말씀하시지 않았습니까?

○한기호 위원 병 생활을 해 보면, 이 사이에서 일어난 일들을 지금 잘 모르실 수 있기 때문에 그렇다는 건데, 제가 뭐가 잘못했어요? 뭘 사과해요?

○백선희 위원 저는 지위에 따라서 자기가 하는 일의 범주라고 하는 차원에서 말씀을 드렸던 것입니다.

○한기호 위원 그러면 제가 더 이상 심의를 할 수가 없습니다.

(일부 위원 퇴장)

○소위원장 부승찬 이게 산으로 가는 것 같은데, 자꾸 산으로 가는 느낌을 좀 받거든요.

아니, 명백히 위법한 명령도 거부할 수 없어요? 이것 하나만 여쭙볼게요.

왜 앞의 전제조건을 빼고 거부와 이의제기를 갖고 논의를 해요, 차관님?

○국방부차관 이두희 아까 말씀드렸다시피 역사적으로 보면 나중에 반드시 뒤따랐던 것이 ‘명령이기 때문에 따랐다’고 강변하는 것들이 이번뿐만이 아니라 20대에도 그런 일들이 있었습니다. 그래서 여기에는 ‘명백히 위법한 경우에는 거부할 수 있다’는 단서 조

항을 넣어야 불법한 명령에 따르고 하는 그런 불행한 역사의 반복이 생기지 않는다고 봅니다.

○소위원장 부승찬 그래서 이 부분에 대해서는 정당한 명령이라는, 이게 24조부터 올라와 있으면 사실 문제가 안 돼요. 25조를 먼저 쓰고 24조를 뒷부분에 쓰니까 그렇잖아요. 24조는 명령권자의 의무잖아요. 이걸 먼저 써 버렸으면 복종의 의무도 자연스럽게 연결이 되는데 명령 복종의 의무가 먼저 나오다 보니 마치…… 그렇잖아요?

24조(명령 발령자의 의무) ‘헌법과 법령을 준수하여 명령을 발령하여야 한다’. 그러면 밑의 조항은 뭐가 되겠어요? ‘명령 복종의 의무는 헌법과 법령을 명백히 위반한 경우에는 거부할 수 있다’ 아니에요. 그렇잖아요? 그런데 24조와 25조, 저희 소위의 운영에서 약간의 미스가 있다 보니까 이 논쟁이 아주 격화된 것 같은데, 24조를 읽어 보면 24조를 위반한 명령에 대해서는 명령 복종의 의무가 없는 거지요. 거부할 수 있는 것 아니에요. 맞지 않습니까? 지금 24조에 대한 명령을 거부할 거냐 수명할 거냐 이 두 가지 아니에요?

○국방부차관 이두희 예.

○소위원장 부승찬 그러면 24조를 위반했을 경우는 어떻게 해야 돼요, 이의제기를 해요? 거부해야지, 위법한 명령인데, 법 24조에 나와 있는 명령이 아닌데 어떻게 이걸 따르니까, 수명자가. 그렇잖아요? 지휘관이 억울하면 사법적인 판단을 받자는 거잖아요. 그래서 아까 유용원 위원님이 말씀하신 ‘정당한’이라는 표현을 써 버리면 헛갈리는 거예요, 이게 춘각을 다투는데. 그렇지 않습니까?

그래서 이 부분은 ‘정당한 명령’은 빼고 나머지는…… 24조에 반한 명령에 대해서는 거부할 수 있는 것 아닙니까?

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○박선원 위원 저도 의견 하나 내겠습니다.

○소위원장 부승찬 예.

○박선원 위원 그러니까 아까 한기호 위원님이 2개를 끊자고 하니까, 그런 말씀이 있었잖아요. 그러면 24조에 1 있고 2 있지 않습니까? 똑같이 25조에도 1 해서 ‘군인은 복종하여야 한다’ 그다음에 2 해서 바로 ‘단, 명령이……’ 이렇게 쓰면 크게, 어떤 컨선(concern) 인지는 잘 이해는 안 되지만 그러나 너무 기계적으로 갖다 붙이는 것에 대해서, ‘복종하여야 한다’ 해 놓고 바로 ‘거부한다’ 이런 것들이 너무 즉각적으로 ‘니 명령해 나 거부할 게’ 이런 느낌을 준다고 하는 한기호 위원님의 지적, 우려를 반영해서 24조도 1·2 이렇게 돼 있으니까 25조도 1·2 이렇게 하는 것은 하나의 방법일 수 있을 것 같습니다.

○소위원장 부승찬 그러면 한기호 의원님의 안도 수용을 하고 그다음에 백선회 의원님의 안을 넣으면 이의제기를 할 수 있고 그다음에 거부할 수 있고. 아닌가?

이 부분은 딱 이 한 단락이에요, 거부냐 이의제기냐.

○백선회 위원 최종적으로는 거부지요.

○박선원 위원 아니, 그런데 ‘명백히 위법한’으로 되어 있기 때문에……

○백선회 위원 최종적으로는 거부입니다.

○소위원장 부승찬 이 부분만 정리되면 그냥 통과시키는 걸로 하는 게 나을 것 같은데 괜히 소모적인 논쟁을 하고 있는 거예요.

○박선원 위원 위원장님, 소모적인 것 같습니다. 왜냐하면 정당한 명령에 대해서는 부당하다고 생각해서 이의를 제기할 수 있다는 거고 명령은 기본적으로 합법적이라고 하는 것을 전제하기 때문에 명백히 위법일 경우에는 거부한다 이게 맞는 거거든요. 부당한 경우에는 이의를 제기하는 거고.

○소위원장 부승찬 차라리 24조 1·2항을 ‘위반한 명령인 경우 거부할 수 있으며……’ 이 건 아닌가?

○국방부차관 이두희 제가 잠깐 생각했던 대안은 박선원 위원님이 말씀하신 1·2 해서 ‘2 명령의 적법성이 의심스러울 경우에는 이의를 제기할 수 있으며 명령이 명백히 위법할 경우에는 거부할 수 있다. 이를 연유로 인사상 불이익한 처우를 받지 않는다’ 그렇게 하면 이의제기와 불법을 다 담을 수 있습니다.

○박선원 위원 저는 괜찮다고 봐요. 그 정도로 세분화하는 것은 가능하다고 봅니다.

○국방부차관 이두희 그러니까 이게 적법한지 아닌지 현장 판단하기 애매한 것을 말씀하시니까 의심스러우면 이의를 제기하고……

○박선원 위원 바로 거부하기보다……

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다. 확실히 불법한 것은 거부하는 게 맞습니다.

○박선원 위원 그렇게 하면 지금까지 한기호 위원님이 말씀하신 게 다 수용이 되는 거지요?

○국방부차관 이두희 예, 그렇습니다.

○소위원장 부승찬 지금 계속 논쟁이 되고 있어서요 잠시 정회하였다가 17시 15분에 속개하여 회의를 계속하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(17시00분 회의중지)

(17시16분 계속개의)

○소위원장 부승찬 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

지금 위원장과 백선희 위원 두 분만 남아 있는 아주 이례적인 풍경이 연출되고 있습니다.

제가 위원장으로서 한말씀드리기 앞서 혹시 백선희 위원님께서 하실 말씀이 있으면 한말씀해 주시기 바랍니다.

○백선희 위원 국방위를 포함해서 모든 상임위는 국민을 대표해서 이 자리에 앉아 있는 것입니다. 군이라고 하는 것은 절대 군에 다녀온 사람의 독점이 될 수 없습니다.

제가 이전에 이야기했을 때 오히려 국힘의 모 위원님께서 2성 장군, 3성 장군, 4성 장군 한 사람은 오히려 이해관계 당사자가 되지 않느냐라고 하는 이야기를 했습니다. 물론 그렇다고 제가 장성들을 배제하자라고 하는 것은 아닙니다. 국민의 눈높이라고 하는 것이 중요하지 않습니까? 다양성도 중요합니다. 보편적 가치로 국방부도 운영이 되어야 하고 군도 운영이 되어야 한다고 생각합니다.

헌법교육을 받아야 된다고 하는 게 왜 지휘관만 받아야 됩니까? 저는 모든 군인들이 받아야 된다고 생각이 들고요. 필요하면 고등교육에서 모든 국민들이 받을 수 있도록 해야 된다고 합니다. 특히 이번에 논의하는 이 법과 관련해서는 우리가 12·3 불법계엄

과 내란을 경협을 하고 있으면서 군에서 헌법 수호가 얼마나 중요한가를 다시금 새기면서 법안을 마련해 가고 있습니다. 다시는 이런 일이 없도록 했으면 좋겠고요.

저는 한기호 위원님의 사과가 필요하고 그리고 헌법정신 수호라고 하는 것은 국방부와 군에서 놓칠 수 없는 가치라고 생각합니다.

○소위원장 부승찬 오늘 국민의힘 소위 위원들의 일방적 퇴장으로 인해서 더 이상 속개가, 회의 진행이 불가능할 것 같습니다.

저도 위원장으로서 한말씀드리면 다 앞으로 논의될 안건들이, 심의될 안건들이 군인의 복지, 민생과 관련된 부분들이 많습니다. 그럼에도 불구하고 자기 의견과 다르다는 이유만으로 퇴장을 하고.

그리고 ‘군대 안 갔다 와서 잘 모른다’ 이것은 있을 수 없는 발언입니다. 저도 아까 회의를 진행하면서 사과를 해야 된다고 얘기를 했지만 일방적 퇴장으로 인해서 회의 진행이 안 된 것은 상당히 유감이다. 특히나 차후 논의될 안건들 자체가 전부 대부분 군인 복지와 관련된 부분이 있는데 그럼에도 불구하고 이것을 내팽개치고 퇴장하는 것은 절대 있을 수 없는 일이다. 그러면서 강한 유감을 표한다라는 말씀을 드리겠습니다.

오늘 의결된 안건에 대한 체계·자구 정리는 위원장에게 위임해 주시기 바랍니다.

오늘 위원님들께서 법률안을 심사하시느라 노고가 많으셨습니다. 차관님을 비롯한 정부 측 관계관 여러분들도 고생 많으셨습니다.

산회를 선포합니다.

(17시19분 산회)

○출석 위원(6인)

박선원 백선희 부승찬 유용원 임종득 한기호

○출석 전문위원

수석전문위원 송수환

전문위원 서덕교

○정부측 및 기타 참석자

국방부

차관 이두희

법무관리관 홍창식

군인권개선추진단장 배인영

국제정책관 이광석

인사기획관 이인구

보건복지관직무대리 김진성

군수관리관 이갑수

군사시설기획관 천승현

주한미군기지이전사업단

단장직무대리 박진철